

## 24\_chatprotokoll\_whatsapp\_henrike\_constantin\_mai\_2025.txt

---

WhatsApp-Chat mit Constantin (Export aus dem Telefon von Dr. Henrike Edelmann, erstellt 02.06.2025, der Kanzlei Klotzkette am 03.06.2025 übergeben)

Hinweis der Mandantin auf dem Ausdruck: Ältere Nachrichten vor dem 08.05. habe ich versehentlich gelöscht, da war aber nur Organisatorisches zur Beerdigung.

[08.05.25, 19:14] Henrike: Constantin, deine Mail an Frau Steinkamp hat Mama sehr aufgewühlt. Können wir zwei mal normal telefonieren, ohne Anwälte?

[08.05.25, 21:40] Constantin: Es gibt nichts zu telefonieren. Ich hab nur aufgeschrieben was Fakt ist. Papa hat mir die Wallet anvertraut, das weißt du genauso gut wie ich

[08.05.25, 21:52] Henrike: Ich weiß, dass du dich gekümmert hast. Aber "anvertraut" und "geschenkt" ist nicht dasselbe und das 1,1 Mio Thema betrifft uns alle vier

[08.05.25, 22:03] Constantin: drei. Ich hab ausgeschlagen

[12.05.25, 10:22] Henrike: Warst du am Samstag bei Mama? Sie sagt du hast nach Papas Ledger gefragt und warst im Arbeitszimmer

[12.05.25, 11:37] Constantin: Ich war da um meine alten Sachen zu holen. Und ja, ich hab gefragt ob der Stick noch im Tresor liegt, weil ich wissen muss ob die Firmware ein Update braucht bevor das Ding irgendwann gar nicht mehr lesbar ist. Das nennt man Verantwortung

[12.05.25, 11:39] Henrike: Papas Ledger bleibt bei Mama unter Verschluss bis das geregelt ist. Das haben wir bei der Inventarisierung im März so vereinbart, du warst am 13.3. doch selbst dabei

[12.05.25, 11:44] Constantin: Vereinbart habt ihr das. Ich hab zugeschaut

[19.05.25, 23:56] Constantin: Damit du es von mir hörst und nicht von deiner Anwältin: ich hab die Wallet-Konfiguration bei mir neu aufgesetzt und mit den xpubs durchgeprüft. Meine zwei Schlüssel funktionieren. Signieren kann ich allein nichts, falls ihr Panik habt. Aber wenn der Trotz-Schlüssel auftaucht, will ich dabei sein, bevor irgendwer was bewegt

[20.05.25, 07:31] Henrike: Was heißt WENN er auftaucht? Weißt du was über den Verbleib?

[20.05.25, 08:15] Constantin: Papa hat 2022 mal gesagt, Trotz hätte seinen Schlüssel "in der Kanzlei wie ein Testament" verwahrt. Mehr weiß ich nicht. Frag doch die Abwicklerin von der Kanzlei, ihr habt doch für sowas eure Leute

[20.05.25, 08:19] Henrike: Und der fünfte? Mama sagt bis heute, sie hat nie einen bekommen

[20.05.25, 08:26] Constantin: Dann hat Papa ihren im Schließfach in Esslingen deponiert, ohne es ihr zu sagen. Wäre typisch. Er hat ihr das Ding 2021 am Küchentisch hingelegt, ich saß daneben. Dass sie das "vergessen" hat, sagt einiges

[20.05.25, 08:31] Henrike: Oder du verwechselst das mit dem Backup-Umschlag. Ich war Weihnachten 2021 auch da und da ging es um die Depotunterlagen

[20.05.25, 08:44] Constantin: Glaub was du willst. Ich lass mir jedenfalls nicht von Streckers Mandantin erzählen was Papa gewollt hat

[26.05.25, 18:02] Henrike: Frau Steinkamp schlägt eine neutrale Verwahrung aller Geräte vor, auch deiner beiden, bei einem Notar. Machst du da mit?

[26.05.25, 19:47] Constantin: Meine Schlüssel verlassen meine Wohnung nicht. Punkt

[26.05.25, 19:49] Constantin: Und sag deiner Anwältin, die Formulierung "mutmaßliche Krypto-Auszahlungen an C." aus dem Schenkungspapier nehme ich persönlich. Die 380.000 waren für die Firma, das war ein Darlehen, das Papa später erlassen hat. Das ist was anderes

[26.05.25, 19:58] Henrike: Ein erlassenes Darlehen ist doch genau das worüber wir reden. Hast du dazu Unterlagen?

[27.05.25, 00:12] Constantin: Irgendwo Mails von Papa. Ich such sie raus wenn ich Zeit hab

**2025-03-15\_marlies\_an\_henrike\_haus.eml**

emails/2025-03-15\_marlies\_an\_henrike\_haus.eml

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Von     | marlies.edelmann-praun@posteo.de             |
| An      | henrike.edelmann@praxis-edelmann-konstanz.de |
| Datum   | Sat, 15 Mar 2025 09:14:22 +0100              |
| Betreff | Vaters Nachlass - das Haus                   |

Henrike,

ich weiß, wir stehen alle noch unter Schock. Reinhard ist erst drei Tage weg und ich schaffe es kaum, morgens aufzustehen.

Ich schreibe dir, weil ich mir Sorgen mache. Gestern hat mich Constantin angerufen und gefragt, ob ich weiß, wo "das Gerät" ist. Er hat das Gespräch sehr schnell auf die Kryptosachen gebracht. Ich habe ihm gesagt, ich habe alles aus dem Tresor entnommen und sicher aufbewahrt, mehr nicht. Er war nicht zufrieden damit.

Ich möchte, dass du weißt: Ich werde im Haus bleiben. Reinhard hat das so gewollt, das steht in seinem Testament. Ich war 11 Jahre lang seine Frau und habe ihn die letzten Monate durch die Krankheit begleitet, während ihr – verzeih mir, aber es ist so – kaum da wart.

Ich weiß nicht, wie das alles ausgeht. Ich will keinen Streit. Aber ich bin nicht bereit, einfach auszuziehen oder mein Recht aufzugeben. Ich bitte dich, bevor du irgendetwas unternimmst, mit mir zu reden.

Wann kann ich dich anrufen?

Marlies

**2025-04-22\_henrike\_an\_kanzlei\_mandat.eml**emails/2025-04-22\_henrike\_an\_kanzlei\_mandat.eml

---

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Von     | henrike.edelmann@praxis-edelmann-konstanz.de          |
| An      | steinkamp@klotzkette-recht.de                         |
| Datum   | Tue, 22 Apr 2025 07:55:41 +0200                       |
| Betreff | Mandat Erbsache Edelmann - Bestätigung und Unterlagen |

Sehr geehrte Frau Steinkamp,

ich bestätige Ihnen hiermit, dass ich Ihnen und Ihrer Kanzlei das Mandat zur Vertretung meiner Interessen in der Nachlasssache nach meinem Vater Prof. Dr. Reinhard Edelmann erteile. Die Vollmacht habe ich unterschrieben beigelegt; ich bringe das Original heute zum Gespräch mit.

Anbei wie besprochen:

- Fotografie des handschriftlichen Testaments vom 09.11.2019 (von Constantin per Signal erhalten, Qualität ausreichend)
- Kopie des letzten Depotauszugs Bankhaus Lampe-Hauck (31.12.2024)
- Kopie der Lebensversicherungspolice (Stuttgarter Leben)
- E-Mail von Marlies vom 15.03.2025

Was ich noch nicht habe:

- Das Testamentsoriginal (liegt bei Marlies / beim Nachlassgericht)
- Den Notarvermerk von Welz (Constantin hat erwähnt, dass dieser existiert)
- Irgendwelche Unterlagen über die Krypto-Wallet - mein Bruder hält da die Informationen zurück

Ich mache mir ehrlich gesagt die größten Sorgen wegen der Kryptosache. Constantin ist seit dem Tod meines Vaters kaum erreichbar und wenn, dann nur kurz und ausweichend. Er hat neulich gesagt, er "sorge dafür, dass alles gut wird für ihn" - was auch immer das bedeutet.

Außerdem: Die Sparkasse Konstanz hat mich letzte Woche angefragt, weil Vater Bürge für meinen Kredit war und die nun eine Bestätigung zum Erbfall haben wollen. Das setzt mich unter Zeitdruck.

Ich freue mich auf unser Gespräch heute Nachmittag.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Henrike Edelmann

Bodenseering 7

78462 Konstanz

Mobil: 0172 / 44 89 130

**2025-05-04\_constantin\_an\_kanzlei\_provokation.eml**emails/2025-05-04\_constantin\_an\_kanzlei\_provokation.eml

---

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Von     | c.edelmann@cryptomath.berlin                          |
| An      | steinkamp@klotzkette-recht.de                         |
| Datum   | Sun, 04 May 2025 22:37:11 +0200                       |
| Betreff | Ihre Mandantin und das Krypto-Wallet - meine Position |

Sehr geehrte Frau Steinkamp,

ich habe Ihr Schreiben vom 23.04.2025 erhalten. Ich teile Ihre Einschätzung in keiner Weise.

Mein Vater und ich haben gemeinsam ab 2019 eine Wallet aufgebaut. Er hat mir die Verwaltung übertragen, weil er von Technik nichts verstand und mir vollständig vertraute. Ich habe jahrelange Arbeit und Know-how eingebracht. Die Kryptowährungen sind nicht einfach "in den Nachlass gefallen" - sie existieren, weil ich sie mitaufgebaut habe. Mein Vater hat mir das bestätigt: mündlich, mehrfach, in den letzten Jahren vor seinem Tod. Leider haben wir das nie notariell festgehalten, was ich jetzt bereue.

Die Kryptowährungen hat mein Vater mir über die Jahre schrittweise übergeben. Er hat mir die Schlüssel anvertraut und mich in die Verwaltung eingeweiht. Das ist keine Nachlassmasse, das ist mein Vermögen. Ich habe zwei Schlüssel und kann, sobald ein dritter Schlüssel zugänglich ist, handeln. Das ist technisch mein Recht.

Ich habe die Erbschaft ausgeschlagen - ich will keinen Erbstreit. Ich will nur das, was mir tatsächlich gehört.

Wenn Ihre Mandantin meint, sie habe Ansprüche wegen Schenkungen, dann mag sie das vor Gericht geltend machen. Ich bin nicht bereit, auf freiwilliger Basis irgendetwas zu zahlen, bevor ein Gericht das entschieden hat.

Einen Hinweis noch: Ich werde demnächst mit den Schlüsseln, die ich habe, die technischen Möglichkeiten ausloten. Ich informiere Sie hiermit vorsorglich, damit Sie sich nicht wundern.

Constantin Edelmann  
Hauptstraße 211  
10827 Berlin

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | strecker@strecker-hoffmann.de                                                  |
| An      | steinkamp@klotzkette-recht.de                                                  |
| Datum   | Thu, 22 May 2025 11:03:47 +0200                                                |
| Betreff | Nachlasssache Prof. Dr. Edelmann - Vertretungsanzeige und Positionen Mandantin |

Sehr geehrte Frau Kollegin Steinkamp,

ich zeige an, dass ich Frau Marlies Edelmann-Praun, Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart, in der Nachlasssache nach Prof. Dr. Reinhard Edelmann (Az. Nachlassgericht 24 VI 213/25) vertrete. Meine Vollmacht liegt in Anlage bei.

Ich nehme Bezug auf unser Telefonat vom 05.05.2025 und erlaube mir folgende schriftliche Klarstellungen:

#### I. WOHNRECHT ALS VORAUSVERMÄCHTNIS

Das Testament vom 09.11.2019 gewährt meiner Mandantin ein lebenslanges unentgeltliches Wohnrecht am Hausgrundstück Sonnenbergstraße 38a als Vorausvermächtnis. Dieses Recht ist nach Paragraphen 1093 i.V.m. 2150 BGB weder auf den Erbteil meiner Mandantin anzurechnen noch durch die Erbengemeinschaft ablösbar oder zu entschädigen, ohne dass meine Mandantin dem ausdrücklich zustimmt. Meiner Mandantin verbleibt das volle Wohnrecht unabhängig vom Ausgang der Erbauseinandersetzung. Ich weise darauf hin, dass meine Mandantin die unverzügliche Eintragung des Wohnrechts im Grundbuch verlangen wird, sobald der Erbschein erteilt ist.

#### II. VORAUSTEIL NACH Paragraph 1932 BGB

Meine Mandantin prüft, ob neben dem Vorausvermächtnis auch der gesetzliche Vorausteil nach Paragraph 1932 BGB beansprucht werden kann. Dies umfasst den gesamten zum Haushalt gehörenden Hausrat sowie die Hochzeitsgeschenke. Ich erbitte daher bis zum 05.06.2025 eine vollständige Liste des im Haus befindlichen Inventars, insbesondere der Kunstgegenstände.

#### III. ERBLASSER-STICK / HARDWARE-WALLET

Meine Mandantin hat den von Ihnen als "Erblasser-Stick" bezeichneten Hardware-Wallet-Datenträger ordnungsgemäß aus dem Haustresor entnommen und verwahrt ihn als Teil des Nachlasses, der zur Gesamthandsmasse der Erbengemeinschaft gehört. Sie ist nicht bereit, diesen Gegenstand einer einzelnen Erbpartei oder Ihrem Hause zu überlassen. Sie wäre bereit, ihn bei einem notariellen Treuhänder zu hinterlegen, wenn darüber Einigkeit erzielt wird.

#### IV. KONTAKTAUFNAHME DURCH CONSTANTIN EDELMANN

Ich teile mit, dass Constantin Edelmann meine Mandantin am 17.05.2025 telefonisch kontaktiert und unter erheblichem Druck die Herausgabe des Sticks gefordert hat. Meine Mandantin hat dies abgelehnt. Das Verhalten von Herrn Edelmann ist als grenzwertig zu bezeichnen. Ich fordere Sie auf, Ihrem Mandantenverhältnis gemäß auf Herrn Edelmann einzuwirken, solche Kontaktaufnahmen zu unterlassen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Joachim Strecker  
Rechtsanwalt | Fachanwalt Erbrecht und Familienrecht  
Kanzlei Strecker & Hoffmann

Königstraße 15a, 70173 Stuttgart  
Tel.: 0711 / 38 44 77-0  
strecker@strecker-hoffmann.de

**Tabellenblatt: Bitcoin-Wallet**BITCOIN-WALLET — TRANSAKTIONSHISTORIE

---

Wallet-Adresse: bc1qmje7v4h8rfzpd4e3tnz6xpq9nk2wv9g0a7rkqwjfbcx2m4lsdqkfzppw8

---

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE | Quelle: Blockchain-Explorer, Stichtagskurse CoinGecko

---

Datum

Typ

BTC

Tageskurs (EUR/BTC)

EUR-Wert

Empfängeradresse

Anmerkung

---

15.04.2019

Einzahlung

12.5

4280

53500

— (Kauf, Coinbase Pro)

Ersteinzahlung Wallet-Aufbau

---

18.11.2020

Einzahlung

3.2

13150

42080

— (Kauf)

Quelle unklar; Banküberweisung an Börse?

---

07.02.2021

Auszahlung

-0.8

38600

-30880

bc1q7v3rp9wxh2e0z4q1nfdjm8k6sxt3cqar9r3

Wahrsch. Constantin-Wallet; forensisch bestätigt

---

12.12.2022

Auszahlung

-1.2

16200

-19440

bc1q3n8xwz7mq4klj9rfd1pvxt6ys5ec8gkp4kp

Wahrsch. Constantin-Wallet

---

22.03.2024

Einzahlung

0.5

62400

31200

— (Kauf)

Letzter Kauf; Edelmann gesundheitlich angeschlagen

---

12.03.2025 (Stichtag)

Bestand

14.2

60850

864070

— (Nachlassbestand)

Todestag; maßgeblicher Bewertungsstichtag

---

## **Tabellenblatt: Ethereum-Wallet**

ETHEREUM-WALLET (GNOSIS SAFE MULTISIG) — TRANSAKTIONSHISTORIE

---



Contract-Adresse: 0x3dF9e2A4C8b1F74E6035aD7B9c2f1E8dF042cA7b

---

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE | Threshold: 3-of-5 | Network: Ethereum Mainnet

---

Datum

Typ

ETH

Tageskurs (EUR/ETH)

EUR-Wert

Empfängeradresse

Anmerkung

---

08.09.2020

Einzahlung

80

310

24800

— (Kauf, Binance)

Aufbau ETH-Position

---

14.02.2021

Einzahlung

40

1210

48400

— (Kauf)

Bull-Run Phase 1

---

23.12.2022

Auszahlung

-8

1180

-9440

0x9aF71cBb234D5C5eB54f1CA1a8D5dB7D852bC1d

Wahrsch. Constantin-Wallet; forensisch bestätigt

---

15.03.2024

Auszahlung

-2

3120

-6240

0x9aF71cBb234D5C5eB54f1CA1a8D5dB7D852bC1d

Letzte bekannte Auszahlung Constantin

---

04.07.2024

Einzahlung

35.5

2890

102595

— (Herkunft unklar!)

UNGEKLÄRT: Rückführung oder Neukauf?

---

12.03.2025 (Stichtag)

Bestand

145.5

1620

235710

— (Nachlassbestand)

Todestag; maßgeblicher Stichtag

---

## Tabellenblatt: Schlüsselmatrix

3-of-5 MULTISIG — SCHLÜSSELVERTEILUNG

---

Schlüssel

Inhaber

Verwahrungsort

Status

Erreichbar?

---

#1

Erblasser (†)

Hardware-Stick (Ledger Nano X), aus Tresor Sonnenbergstr.

Bei Marlies (Verwahrung)

Mit Einstimmigkeit

---

#2

Constantin Edelmann

Trezor Model T, Berlin

Verfügbar

JA (aber kein Recht)

---

#3

Marlies Edelmann-Praun

Unbekannt; Marlies bestreitet Erhalt

**STREITIG**

Unbekannt

---

#4

RA Dr. Trotz (†)

Kanzleinachlass? RAK BW?

Trotz verstorben Okt. 2023; Verbleib unklar

Anfrage RAK BW läuft

---

#5

Backup

Bankschließfach Volksbank Esslingen, Nr. 441

Gesperrt bis Erbschein + einstimmige Weisung

Nach Erbschein

---

Tabellenblatt: Aktiva

NACHLASSVERZEICHNIS — AKTIVA

Erbfall Prof. Dr. Reinhard Edelmann | Stichtag: 12.03.2025

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE | Stand: Mai 2025 (vorläufig)

| Pos.                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| Gegenstand                                                      |
| Beschreibung                                                    |
| Wert (EUR)                                                      |
| Status                                                          |
| Bemerkung                                                       |
| A-1                                                             |
| Grundstück Sonnenbergstraße 38a                                 |
| EFH, 212 qm WF, 718 qm Grdst., Degerloch                        |
| 1850000                                                         |
| Geschätzt                                                       |
| SV Bender & Mörser 02.05.2025; Gegengutachten Klever ausstehend |
| A-2                                                             |
| Wertpapierdepot BH Lampe-Hauck                                  |
| Aktien, Anleihen, Fonds, ETF, Cash                              |
| 1120000                                                         |
| Geschätzt                                                       |
| Stand 31.12.2024; Stichtagswert 12.03.2025 noch ausstehend      |

A-3

Kryptowährungen (3-of-5 Multisig)

14,20 BTC + 145,50 ETH; Wallet bc1q.../0x3dF9...

1099780

Geschätzt

Streitig ob vollständig Nachlass; Zugriff blockiert

---

A-4

Kunstdrucke (3 Stück)

2 Lithografien, 1 Radierung (signiert)

90000

Geschätzt

Informelle Einschätzung Ketterer Auktionshaus; liegt bei Marlies

---

SUMME AKTIVA

---

## Tabellenblatt: Passiva

NACHLASSVERZEICHNIS — PASSIVA

---

Stichtag: 12.03.2025 | Stand: Mai 2025 (vorläufig)

---

Pos.

Gläubiger / Verbindlichkeit

Details

Betrag (EUR)

Status

---

P-1

Finanzamt Stuttgart-Süd

ESt-Nachzahlung 2022, Bescheid fällig 15.01.2025

38400

Offen

---

P-2

Caritas Pflegedienst Stuttgart

Pflegekosten Aug.–Feb. 2025

22640

Offen

---

P-3

Bestattungskosten

Waldfriedhof Stuttgart-Degerloch, Erstattung an Marlies

8700

Offen

---

P-4

Nebenkosten rückständig

Gas, Strom, Kommunalabgaben anteilig 2024

4200

Offen

---

P-5

Kreditkartensaldo

Stand Kontoauszug Dezember 2024

4060

Offen

---

SUMME PASSIVA

---

REINNACHLASS (Aktiva minus Passiva)

4081780

---

Tabellenblatt: Pflichtteilsberechnung

PFLICHTTEILSBERECHNUNG — EDELMANN

Stichtag: 12.03.2025 | Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE | Stand: Mai 2025 (vorläufig)

1. REINNACHLASS (Paragraf 2311 BGB)

Position

EUR-Wert

Bemerkung

Grundstück Sonnenbergstraße 38a

1850000

SV Bender & Mörser 02.05.2025

Wertpapierdepot Bankhaus Lampe-Hauck

1120000

Stand 31.12.2024, geschätzt

Kryptowährungen (3-of-5 Multisig)

1099780

Stand Todestag; streitig ob Nachlass

Kunstdrucke (3 Stück)

90000

Informelle SV-Einschätzung

./. Passiva

-78000

Steuern + Pflegekosten + Bestattung + Sonstiges

REINNACHLASS GESAMT

## 2. ERGÄNZUNGSNACHLASS (Paragraf 2325 BGB) — SCHENKUNGEN

---

Schenkung

Wert (EUR)

Jahr

Jahre vor Tod

Abschmelzfaktor

Ergänzungswert (EUR)

---

H-1: ETW Konstanz (Henrike)

580000

2018

7

0.3

---

C-1: Bargeld (Constantin)

120000

2020

4

0.6

---

C-2: Bargeld (Constantin)

140000

2022

2

0.8

---

C-3: Bargeld (Constantin)

120000

2023

1

0.9

---



K: Krypto-Auszahlungen (Constantin)

66000

2021–24

Ø3

0.7

---

ERGÄNZUNGSNACHLASS GESAMT

---

---

### 3. PFLICHTTEILSQUOTEN UND ERGÄNZUNGSANSPRÜCHE

---

Person

Ges. Erbteil

Pflichtteil

Ordentl. Pflichtteil (EUR)

Ergänzungspflichtteil (EUR)

Ergänzungsanspruch (EUR)

Bemerkung

---

Henrike Edelman

1/6

1/12

340148

382833

42685

Erbt 1/3 aus Testament; ordentl. PT durch Erbteil gedeckt

---

Marie-Theres Edelman-Berlepsi

1/6

1/12

340148

382833

—

Pflichtteilsverzicht 2020; Anfechtungsrisiko

---

Constantin Edelmann

1/6

1/12

340148

382833

Ausgeschlagen (fragl. wirksam); Ergänzungspflicht Paragraf 2329 BGB

---

Marlies Edelmann-Praun

1/4 ges.

1/8

510222

—

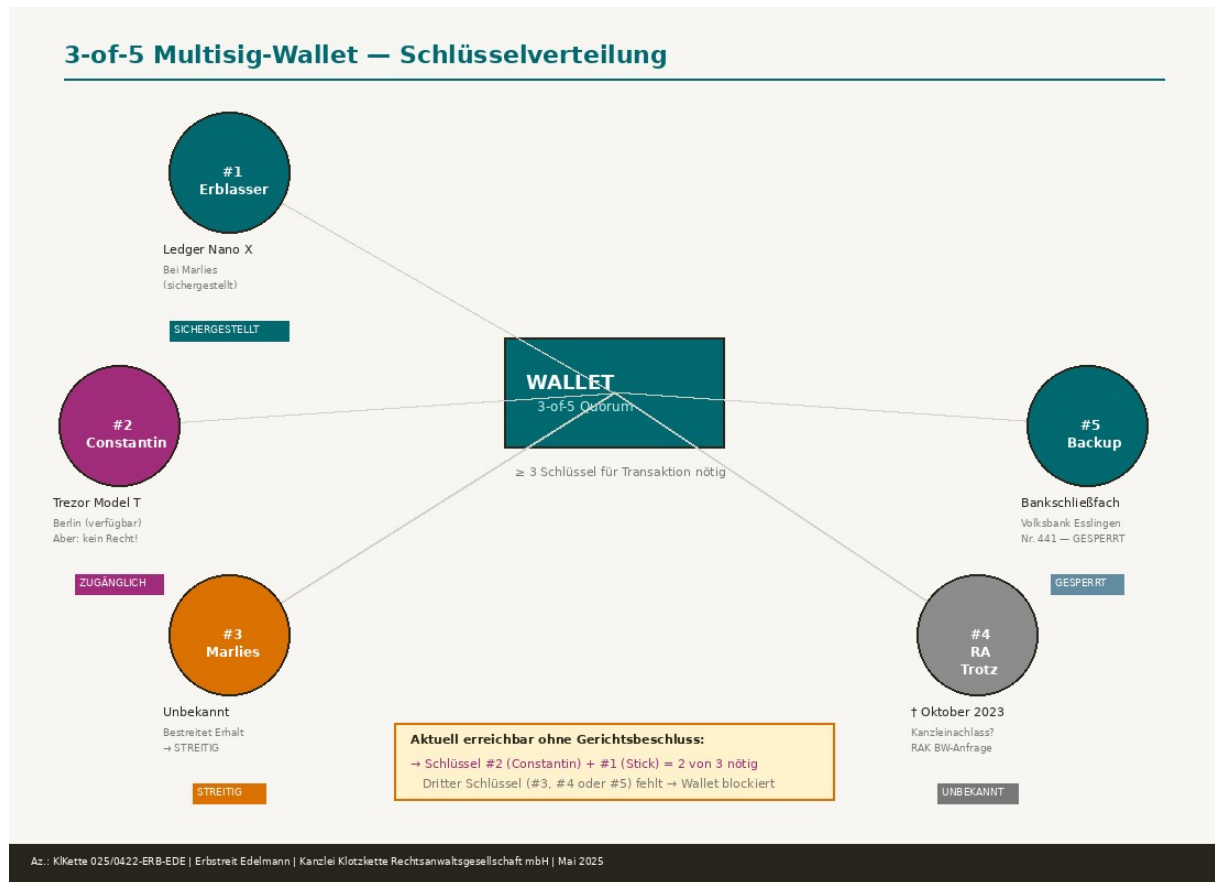
entfällt (Erbin)

Erbt 1/3; Pflichtteil kein Thema

---

## multisig\_diagramm\_5\_schluessel.jpg

jpg/multisig\_diagramm\_5\_schluessel.jpg



Bilddatei: multisig\_diagramm\_5\_schluessel.jpg

## sonnenbergstrasse\_38a\_aussenansicht.jpg

jpg/sonnenbergstrasse\_38a\_aussenansicht.jpg



Bilddatei: sonnenbergstrasse\_38a\_aussenansicht.jpg

## tresor\_inhalt\_inventarisierung.jpg

jpg/tresor\_inhalt\_inventarisierung.jpg



Bilddatei: tresor\_inhalt\_inventarisierung.jpg



## **Kanzleinotiz — Erstgespräch Mandantin Dr. Henrike Edelmann**

**Datum:** 22.04.2025, 14:30–16:45 Uhr

**Kanzlei:** Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 112, 10117 Berlin

**Bearbeiterin:** RAin Sabine Steinkamp, Fachanwältin Erbrecht (FAErbR)

**Mandantin:** Dr. Henrike Edelmann, Bodenseering 7, 78462 Konstanz

**Vollmacht:** Unterzeichnet 22.04.2025, liegt im Original vor.

**Az. Kanzlei:** KlKette 025/0422-ERB-EDE

### **1. Gesprächsrahmen**

Dr. Henrike Edelmann erscheint pünktlich, wirkt kontrolliert, sachlich, erkennbar unter Druck. Sie ist Internistin (niedergelassen in Konstanz, Praxisgemeinschaft mit drei Kolleginnen), geschieden, ein Kind (Sohn, volljährig). Sie fährt regelmäßig zwischen Konstanz und Stuttgart, seit ihr Vater in den letzten Monaten vor dem Tod pflegebedürftiger wurde; ab Herbst 2024 engagierte sie eine ambulante Pflegekraft, die das Ehepaar Edelmann-Praun zunächst ablehnte.

Mitgebracht hat sie: zwei Leitz-Ordner (Kopien Bankunterlagen, Versicherungspolice, alter Briefwechsel mit dem Vater), eine Kopie des handschriftlichen Testaments (ihr Bruder Constantin hat ihr eine Fotografie per Signal geschickt, das Original liegt noch bei Marlies Edelmann-Praun im Haus), und eine ausgedruckte E-Mail ihrer Halbschwester Marie-Theres Edelmann-Berlepsch vom 14.04.2025, in der Marie-Theres schreibt, sie wolle „nicht noch einmal leer ausgehen wie bei Mutters Tod“.

Das Gespräch findet in Präsenz statt. RAin Steinkamp führt das Gespräch; Referendarin Maximilian-Klara Fust nimmt an und führt Protokoll.

### **2. Sachverhaltsaufnahme**

#### **2.1 Der Erblasser**

Prof. Dr. Reinhard Edelmann, geb. 03.02.1947, verst. 12.03.2025 in Stuttgart-Degerloch (Anschrift zuletzt: Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart). Todesursache laut Leichenschauschein:

Herzversagen; keine gerichtliche oder staatsanwaltliche Veranlassung zu einer Sektion; keine Anzeichen für äußere Einwirkung.

Edelmann war em. Universitätsprofessor für Vermögensgeschichte des 19. Jahrhunderts (Universität Stuttgart-Hohenheim, Emeritierung 2014). Er publizierte bis zuletzt, hatte ein Forschungsprojekt zur Blockchain-Geschichte in der Schule des Buchhandels betrieben, was seinen Interessen für Bitcoin und Ethereum erklärt. Gesundheitlich litt er in den letzten zwei Jahren unter einem fortgeschrittenen Herzleiden; Betreuung wurde nie eingerichtet; Geschäftsfähigkeit nach Angaben der Mandantin bis zuletzt nicht ernsthaft zweifelhaft.

## 2.2 Familiäre Verhältnisse (Überblick; ausführlich in 02)

Erste Ehe mit Dagmar Edelmann, geb. Schneewind (geschieden 1994): Kinder Henrike (geb. 1973), Constantin (geb. 1976), Marie-Theres (geb. 1984, aus Beziehung mit Frau Schneewind, Vaterschaft durch Edelmann anerkannt 1985). Zweite Ehe mit Marlies Edelmann-Praun (geb. 1964), Heirat Oktober 2014; kinderlos aus dieser Ehe.

## 2.3 Testamentslage (Überblick)

Mandantin kennt ein handschriftliches Testament vom 09.11.2019, das sie über das Signal-Foto des Bruders kennt. Das Testament setzt alle vier (Marlies, Henrike, Constantin, Marie-Theres) zu gleichen Teilen (je 1/4) als Erben ein und enthält ein Vorausvermächtnis eines lebenslangen Wohnrechts für Marlies am Hausgrundstück. Constantin hat ihr gegenüber telefonisch erwähnt, der Vater habe bei Notar Welz „etwas hinterlegt“, ohne dass ein neues Testament errichtet worden sei.

**Kritische Unklarheit:** Das Originalexemplar des Testaments hat zuletzt bei Marlies gelegen. Ob weitere Exemplare oder ein Widerruf existieren, ist unbekannt. Henrike hat den Eindruck, dass Marlies ein zweites, aktuelleres Testament „irgendwo erwähnt“ haben soll — Marlies streitet das gegenüber Henrike auf Nachfrage ab.

## 2.4 Nachlassmasse (erster Überblick; Bewertungsfragen offen)

Positionen, soweit Henrike bekannt:

| Gegenstand                           | Schätzwert Mandantin | Quelle                                      |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Hausgrundstück Sonnenbergstraße 38a  | ca. 1,8 Mio. EUR     | „Nachbarn haben ähnliches für 1,9 verkauft“ |
| Wertpapierdepot Bankhaus Lampe-Hauck | ca. 1,1 Mio. EUR     | Kontoauszug Jahresende 2024                 |
| Krypto-Wallet (3-of-5 Multisig)      | ca. 1,1 Mio. EUR     | Stand 12.03.2025 laut Constantin            |
| Lebensversicherung                   | 230 TEUR             | Police liegt vor, Begünstigte: Marlies      |
| Kunstdrucke (3 Stück)                | 90 TEUR              | Schätzung Auktionshaus                      |
| Verbindlichkeiten (Steuern, Pflege)  | -78 TEUR             | laut Constantin, nicht verifiziert          |

**Hinweis Mandantin:** Constantin hat ihr gegenüber erklärt, er habe in den Jahren 2021–2023 „gemeinsam mit Vater“ Krypto-Bestände in das Multisig-Wallet eingebracht; er halte einen von fünf Schlüsseln. Sie hat keine eigenen Kenntnisse zur Wallet-Struktur.

## 2.5 Schenkungshistorie (vorläufig bekannt)

- Henrike selbst: Eigentumswohnung in Konstanz, übertragen 2018, damaliger Wert ca. 320 TEUR.
- Constantin: Schenkungen in drei Tranchen 2020, 2022, 2023 über insgesamt 380 TEUR (belegt durch Überweisungsbelege, die Constantin ihr gezeigt hat). Darüber hinaus mutmaßliche Krypto-Einlagen.
- Marie-Theres: Verzicht 2020 gegen Abstandszahlung 40 TEUR.

## 2.6 Aktueller Konflikt

Constantin hat laut Henrike am 29.04.2025 gegenüber dem Nachlassgericht Stuttgart die Erbschaft ausgeschlagen — vorsorglich „für den Fall, dass Schenkungen zur Pflichtteilsergänzung herangezogen werden“. Er hat ihr per Signal mitgeteilt, er sehe seine Krypto-Position als außerhalb des Nachlasses stehend und werde die beiden verfügbaren Schlüssel nutzen, um auf die Wallet zuzugreifen. Er warte nur auf Öffnung des Bankschließfachs oder auf Kooperation Marlies.



Marlies lebt weiterhin im Haus. Ihr Anwalt RA Strecker aus Stuttgart-Mitte hat sich noch nicht schriftlich gemeldet, aber per Telefon mitgeteilt, Marlies wolle das Wohnrecht unbedingt durchsetzen und ggf. auch ihren Vorausteil nach Paragraph 1932 BGB verlangen.

## **2.7 Mandantenziel**

Henrike formuliert folgende Ziele:

1. Sofortige Sicherung der Krypto-Assets gegen eigenständigen Zugriff Constantins (Sicherungsmaßnahme).
2. Erbschein möglichst rasch, da ihre Eigentumswohnung in Konstanz (übertragen 2018 als Schenkung, noch hypothekarisch belastet) nachfinanziert werden muss — die Bank hat eine aktuelle Erbbestätigung angefordert, weil Edelmann Bürge war.
3. Klärung, ob ihr Pflichtteilsergänzungsanspruch wegen der Schenkungen an Constantin besteht.
4. Falls Constantin nach Ausschlagung kein Erbe ist: Wie ändern sich die Quoten?
5. Mittel- bis langfristig: Haus veräußern oder zumindest Auseinandersetzung durchsetzen — sie hat keine Bindung an Stuttgart.

## **3. Fristen und Sofortmaßnahmen**

### **3.1 Ausschlagungsfrist Henrike**

Die Ausschlagungsfrist läuft ab Kenntnis des Erbfalls. Henrike hat vom Tod am 12.03.2025 erfahren; Fristende gem. Paragraph 1944 Abs. 1 BGB: 12.05.2025.

**Empfehlung:** Frist nicht verstreichen lassen ohne aktive Entscheidung. Ausschlagung hier nicht sinnvoll (Nachlassaktiva überwiegen Passiva deutlich), aber Entscheidung muss dokumentiert werden. Fristerstreckungsantrag nicht nötig.

### **3.2 Anfechtung Pflichtteilsverzicht Marie-Theres**

Ob Marie-Theres die Anfechtung des Verzichtsvertrags von 2020 ernsthaft betreibt, ist unklar. Die Anfechtungsfrist nach Paragraph 2083 BGB analog iVm Paragraphen 119, 121 BGB bzw. nach der ständigen Rspr. zur Geschäftsgrundlage (Paragraph 313 BGB) läuft nicht kurzfristig ab; keine unmittelbare Fristenproblematik. Gleichwohl sollte der Vertrag sofort angefordert werden.

### **3.3 Pflichtteilsverjährung**

Pflichtteilsansprüche verjähren gem. Paragraph 2332 BGB in drei Jahren ab Kenntnis von Erbfall und Pflichtteilsbeeinträchtigung. Frist beginnt frühestens 12.03.2025; Ablauf: 12.03.2028. Reichlich Zeit, aber Hemmungsrisiken im Blick behalten.

### **3.4 Sofortmaßnahmen Krypto**

Mündliche Empfehlung an Henrike noch im Gespräch: Sie soll Constantin unmissverständlich schriftlich (per E-Mail und Einschreiben) mitteilen, dass jeder Zugriff auf die Wallet ohne einstimmigen Beschluss der Erbengemeinschaft einen Eingriff in Gesamthandsrechte darstellt und zivilrechtliche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Kanzlei wird Entwurf eines entsprechenden Sicherungsschreibens fertigen.

Außerdem: Antrag auf Anordnung einer Nachlassverwaltung oder Sicherungsanordnung beim Nachlassgericht Stuttgart prüfen (Paragraphen 1960, 1961 BGB, Paragraph 1985 BGB).

### **3.5 Testament und Testamentsvollstrecker**

Das Originaltestament muss beim Nachlassgericht Stuttgart (AG Stuttgart, Abt. 24 — Nachlassgericht) eröffnet werden. Henrike wird gebeten, das Original zu beschaffen und unverzüglich beim Gericht einzureichen; alternativ wird die Kanzlei einen Antrag auf Herausgabe stellen. Der im Testament genannte Testamentsvollstrecker RA Trotz ist 2023 verstorben; Ersatzbenennung fehlt.

### **4. Vergütung und weitere Schritte**

Vergütungsvereinbarung nach RVG mit Streitwertbasis (Paragraf 23 RVG, Paragraf 6 Abs. 1 GNotKG analog); vorläufiger Gegenstandswert: 1.350.000 EUR (Henrike Anteil an Nachlassaktiva).  
Vorschuss 5.000 EUR vereinbart; Rechnung wird zeitnah übersandt.

#### **Nächste Schritte Kanzlei:**

- Sicherungsschreiben an Constantin (morgen, 23.04.2025)
- Anforderung Testamentsoriginal bei Marlies, nachrichtlich Nachlassgericht Stuttgart
- Beschaffung Notarvermerk Welz (14.06.2023)
- Kontenabfrage bei Bankhaus Lampe-Hauck via Vollmacht
- Überprüfung Schließfachzugang Volksbank Esslingen
- Anfrage Anwaltskammer BW zu Kanzleinachlass RA Trotz

**Nächster Termin:** Telefonkonferenz 06.05.2025, 10:00 Uhr.

*Protokoll: Ref. Maximilian-Klara Fust / Endredaktion RAin Steinkamp*

*Datum: 22.04.2025*

## 02\_familienkonstellation\_und\_chronologie.docx

---

# Familienkonstellation und Vermögenschronologie — Edelmann

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 06.05.2025

## 1. Stammbaum

...

Prof. Dr. Reinhard Edelmann (03.02.1947 – 12.03.2025)

|

|—— [1. Ehe 1970–1994, geschieden] Dagmar Schneewind-Edelmann (geb. 1948)

| |

| |—— Dr. Henrike Edelmann (geb. 17.09.1973, Konstanz)

| | Internistin. Geschieden. Sohn Lukas (geb. 2001). Mandantin.

| | Schenkung 2018: ETW Konstanz (ca. 320 TEUR).

| |

| |—— Constantin Edelmann (geb. 04.06.1976, Berlin)

| Mathematiker, Krypto-Entwickler. Ledig. Keine Kinder.

| Schenkungen 2020–2023: 380 TEUR + mutmaßliche Krypto-Einlagen.

| Ausschlagung erklärt: 29.04.2025.

|

|—— [außerehelich, Vaterschaft anerkannt 1985] Dagmar Schneewind

| |

| |—— Marie-Theres Edelmann-Berlepsch (geb. 11.02.1984, Hamburg)

| Galeristin. Verheiratet mit August Berlepsch. Keine Kinder.

| Pflichtteilsverzicht 2020 gegen 40 TEUR; droht Anfechtung.

|

|—— [2. Ehe seit 12.10.2014] Marlies Edelmann-Praun (geb. 09.03.1964, Stuttgart)

Keine gemeinsamen Kinder. Ehegüterstand: Zugewinnngemeinschaft.

Lebensversicherungsbegünstigte: 230 TEUR.

Wohnrecht (Vorausvermächtnis laut Testament 2019).

...

**Gesetzliche Erbfolge (ohne Testament):** Marlies als Ehefrau (Paragraf 1931 BGB Zugewinnngemeinschaft: 1/2) + die drei Kinder (Paragraf 1924 BGB, zusammen 1/2, d. h. je 1/6). Testament setzt je 1/4 fest; damit ist Marlies durch Testament leicht schlechtergestellt als bei gesetzlicher Erbfolge, die Kinder sind bessergestellt.

## 2. Chronologie der wesentlichen Ereignisse

| Datum       | Ereignis                                                                                               | Aktenstück |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1947        | Geburt Reinhard Edelmann                                                                               | —          |
| 1970        | Heirat Dagmar Schneewind                                                                               | —          |
| 1973        | Geburt Tochter Henrike                                                                                 | —          |
| 1976        | Geburt Sohn Constantin                                                                                 | —          |
| 1984        | Geburt Marie-Theres (außerehelich, anerkannt 1985)                                                     | —          |
| 1994        | Scheidung Edelmann/Schneewind                                                                          | —          |
| ca. 2004    | Edelmann erwirbt Haus Sonnenbergstraße 38a                                                             | —          |
| 12.10.2014  | Heirat Marlies Praun                                                                                   | —          |
| 2014        | Emeritierung Universität Stuttgart-Hohenheim                                                           | —          |
| 2017–2018   | Edelmann beginnt aktiv BTC zu erwerben (laut Constantin)                                               | 08         |
| Jan. 2018   | Schenkung ETW Konstanz an Henrike, notariell beurkundet                                                | 10         |
| 2019        | Edelmann und Constantin errichten gemeinsam 3-of-5-Multisig-Wallet (Datum laut Constantin: April 2019) | 08         |
| 09.11.2019  | Privatschriftliches Testament errichtet                                                                | 03         |
| Okt. 2020   | Erste Schenkungstranche an Constantin: 120.000 EUR                                                     | 10         |
| Nov. 2020   | Pflichtteilsverzicht Marie-Theres gegen 40 TEUR                                                        | 13         |
| Feb. 2021   | Krypto-Zuteilung Constantin aus Wallet ca. 0,8 BTC (Wert ca. 35 TEUR zum Transaktionsdatum)            | 08, 10     |
| Jun. 2022   | Zweite Schenkungstranche an Constantin: 140.000 EUR                                                    | 10         |
| Dez. 2022   | Zweite Krypto-Transaktion: 1,2 BTC + 8 ETH (Wert ca. 25 TEUR zum Datum)                                | 08, 10     |
| 14.06.2023  | Notar Dr. Welz protokolliert Edelmanns Äußerung zu Schenkungen                                         | 04         |
| Okt. 2023   | Tod von RA Trotz (Kanzleinachlass unklar)                                                              | 15         |
| Dez. 2023   | Dritte Schenkungstranche an Constantin: 120.000 EUR                                                    | 10         |
| Mär. 2024   | Dritte Krypto-Transaktion: ca. 2 ETH (Wert ca. 7 TEUR)                                                 | 08, 10     |
| Herbst 2024 | Gesundheitszustand Edelmann                                                                            | 01         |

|            |                                                                                  |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | verschlechtert sich; Pflegekraft organisiert                                     |         |
| 12.03.2025 | Tod Reinhard Edelmann, 05:47 Uhr, Sana-Klinik Stuttgart-Degerloch                | —       |
| 14.03.2025 | Marlies informiert Henrike telefonisch                                           | 01      |
| 15.03.2025 | E-Mail Marlies an Henrike (Betreff: Haus, Erbschaft)                             | emails/ |
| 21.03.2025 | Beerdigung, Waldfriedhof Stuttgart-Degerloch                                     | —       |
| 25.03.2025 | Edelmanns Testament bei Nachlassgericht Stuttgart eingereicht (durch Marlies)    | 14      |
| 28.03.2025 | Testamentseröffnung, AG Stuttgart Az. 24 VI 213/25                               | 14      |
| 02.04.2025 | Constantin teilt Henrike telefonisch mit, er habe zwei der fünf Wallet-Schlüssel | 08, 09  |
| 22.04.2025 | Mandatserteilung Dr. Henrike Edelmann an Kanzlei Klotzkette                      | 01      |
| 23.04.2025 | Sicherungsschreiben Kanzlei an Constantin                                        | 09      |
| 29.04.2025 | Ausschlagungserklärung Constantin beim AG Stuttgart-Nachlassgericht              | 12      |
| 02.05.2025 | Anfrage Kanzlei bei Anwaltskammer BW wegen Kanzleinachlass Trotz                 | 15      |
| 05.05.2025 | Strecker meldet sich telefonisch für Marlies                                     | 18      |
| 06.05.2025 | Telefonkonferenz Mandantin/Kanzlei (Stand dieser Notiz)                          | —       |

### 3. Güterrechtliche Situation

Die zweite Ehe von Edelmann und Marlies Edelmann-Praun stand unter dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft (Paragrafen 1363 ff. BGB). Ein Ehevertrag ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht errichtet worden; Anfrage an Notariatsarchiv Stuttgart läuft.

Mit Edelmanns Tod endet die Zugewinnngemeinschaft. Marlies hat einen Zugewinnausgleichsanspruch nach Paragraph 1371 BGB. Da sie jedoch Erbin wird (1/4 Erbanteil), gilt Paragraph 1371 Abs. 1 BGB: Das gesetzliche Erbrecht der Ehefrau erhöht sich um ein Viertel — dies gilt jedoch nur bei gesetzlicher Erbfolge, nicht wenn ein Testament die Erbquoten festsetzt. Hier liegt ein Testament vor (je 1/4). Marlies muss ggf. zwischen der Erbquote aus dem Testament und einem etwaigen kleinen Pflichtteil zzgl. Zugewinnausgleich nach Paragraph 1371 Abs. 2 BGB abwägen, was RA Strecker zweifellos bereits kalkuliert.

**Praktisches Risiko:** Wenn Marlies den Weg über Paragraph 1371 Abs. 2 BGB geht (Ausschlagung + Pflichtteil + Zugewinnausgleich), wäre der Zugewinn konkret zu ermitteln. Edelmanns Anfangsvermögen 2014 und das Endvermögen 2025 sind nicht vollständig dokumentiert. Die Kryptowährungen könnten hier als Zugewinnmasse oder als vorzeitig übertragenes Vermögen (Paragraph 1375 Abs. 2 BGB) eine Rolle spielen. Diese Linie ist von Marlies bisher nicht eingeschlagen; Strecker hat sie aber zweifellos im Blick.

#### 4. Pflichtteilsberechtigter Personenkreis

Nach den erbrechtlichen Verhältnissen sind folgende Personen pflichtteilsberechtigt (Paragrafen 2303 ff. BGB):

1. **Henrike Edelmann** — Tochter, pflichtteilsberechtigt nach Paragraf 2303 Abs. 1 BGB.
2. **Constantin Edelmann** — Sohn; nach Ausschlagung rückt er aus dem Erbenkreis aus; sein Pflichtteilsrecht bleibt bestehen (Paragraf 2306 BGB analog, Paragraf 1953 BGB iVm Paragraf 2303 BGB). Die Ausschlagung suspendiert nicht das Pflichtteilsrecht.
3. **Marie-Theres Edelmann-Berlepsch** — Hat Pflichtteil durch Vertrag 2020 abgetreten (Paragraf 2346 BGB); Bestand und Wirksamkeit dieses Verzichts stehen unter Vorbehalt.
4. **Marlies Edelmann-Praun** — Als Ehefrau nach Paragraf 2303 Abs. 2 BGB pflichtteilsberechtigt; ihr Pflichtteil wäre 1/8 des Nachlasswerts. Da sie Erbin (1/4) ist, ist der Pflichtteil kein akutes Thema, solange sie die Erbschaft annimmt.

#### 5. Offene Recherchepunkte

- Ehevertragsregister Stuttgart: Anfrage läuft.
- Zugewinn Edelmann 2014–2025: Kontounterlagen Bankhaus Lampe-Hauck, alte Steuerbescheide.
- Vaterschaftsurkunde Marie-Theres: liegt vor (Kopie aus Handakte Henrike).
- Wohnungseigentumsgrundbuch Konstanz: Henrike soll Kopie beschaffen (aktuellen Stand, da Belastungen relevant).
- Sterbeurkunde + Erbscheinsunterlagen: Nachlassgericht Stuttgart angefordert.





**Testament vom 09. November 2019 — Volltext und Auslegungsvermerke**

**Az.:** KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Bearbeiterin:** RAin Steinkamp

**Stand:** 29.04.2025

**1. Volltext des Testaments (Fotografie, authentifiziert durch Nachlassgericht)**

Das handschriftliche Testament wurde am 25.03.2025 durch Marlies Edelmann-Praun beim Nachlassgericht Stuttgart (AG Stuttgart, Abt. 24) eingereicht. Das Gericht hat es am 28.03.2025 unter Az. 24 VI 213/25 eröffnet und den Beteiligten in beglaubigter Abschrift übermittelt. Die nachfolgende Wiedergabe entspricht dem Wortlaut der beglaubigten Abschrift; Groß-/Kleinschreibung und Interpunktion sind wie im Original übernommen.

***Mein Testament***

*Stuttgart, den 9. November 2019*

*Ich, Reinhard Edelmann, geboren am 3. Februar 1947, wohnhaft in Stuttgart-Degerloch, Sonnenbergstraße 38 a, errichte hiermit mein letztes Testament in dem mir von Gott und Gesetz gegebenen freien Willen.*

***Erbinsetzung.*** Ich setze als meine Erben zu gleichen Teilen — das heißt zu je einem Viertel — ein:

- 1. meine Ehefrau Marlies Edelmann-Praun,*
- 2. meine Tochter Dr. Henrike Edelmann,*
- 3. meinen Sohn Constantin Edelmann,*
- 4. meine Tochter Marie-Theres Edelmann-Berlepsch.*

***Vorausvermächtnis Wohnrecht.*** Meiner Ehefrau Marlies vermache ich als Vorausvermächtnis das lebenslange, unentgeltliche und dingliche Wohnrecht an dem Hausgrundstück Sonnenbergstraße 38 a, Stuttgart, das im Grundbuch Degerloch Blatt 1144, Flurstück 4892/7 eingetragen ist. Das Wohnrecht umfasst das gesamte Gebäude mit Garten und Garage. Die Grundbucheintragung ist unverzüglich nach meinem Tod zu veranlassen. Kosten trägt der

## 1. Volltext des Testaments (Fotografie)

authentifiziert durch Nachlassgericht) · Az.: KlKette 025/0422-ERB-EDE

---

*Nachlass. Das Wohnrecht erlischt mit dem Tod meiner Frau oder mit ihrem freiwilligen dauerhaften Auszug.*

**Schenkungen unter Lebenden.** *Schenkungen, die ich zu Lebzeiten an meine Kinder geleistet habe, sollen als Vorempfang auf den jeweiligen Erbteil angerechnet werden, soweit sie den Betrag von 50.000 Euro je Schenkung übersteigen. Ich bitte meine Kinder, in diesem Sinne untereinander fair zu verfahren.*

**Digitales Vermögen.** *Mein digitales Vermögen — insbesondere meine Anteile an Kryptowährungen, wie immer diese technisch verwahrt werden — ist Teil meines Nachlasses und fällt unter die allgemeine Erbquote. Näheres zu den Zugangsdaten und Sicherheitsverfahren ist in einem versiegelten Kuvert in meinem Tresor niedergelegt; das Kuvert ist nach meinem Tod durch alle Erben gemeinsam zu öffnen.*

**Testamentsvollstreckung.** *Mein langjähriger Anwalt und Vertrauter, Rechtsanwalt Dr. Friedrich Trotz, Stuttgart-Mitte, soll die Auseinandersetzung als Testamentsvollstrecker überwachen und die Erbengemeinschaft einigen. Ich vertraue ihm vollständig. Eine Vergütung soll er erhalten.*

**Beerdigung.** *Ich wünsche eine stille Urnenbeerdigung auf dem Waldfriedhof Stuttgart-Degerloch in der Nähe meiner Mutter.*

**Schlussklausel.** *Dieses Testament habe ich eigenhändig geschrieben und unterschrieben. Etwaige frühere Testamente hebe ich hiermit auf.*

*Reinhard Edelmann*

*Stuttgart, 9. November 2019*

## 2. Formelle Prüfung

### 2.1 Eigenhändigkeit (Paragraf 2247 BGB)

Das Nachlassgericht hat die Eigenhändigkeit im Rahmen der Eröffnung summarisch bejaht. Ein Schriftgutachten liegt nicht vor. Henrike hält die Handschrift für die des Vaters; Constantin hat auf Nachfrage zugestimmt. Marlies hat keine Einwände erhoben.

**Bewertung:** Es gibt keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung; das Testament gilt als formwirksam. Sollte eine Partei die Echtheit in Zweifel ziehen (etwa im Kontext einer Anfechtung), wäre ein forensisches Schriftgutachten einzuholen.

## 1. Volltext des Testaments (Fotografie)

authentifiziert durch Nachlassgericht) · Az.: KlKette 025/0422-ERB-EDE

---

### 2.2 Datumsangabe

Datum und Ort angegeben (Stuttgart, 9. November 2019). Vollständig iSd Paragraf 2247 Abs. 2 BGB.

### 2.3 Unterschrift

Unterschrift mit vollem Familiennamen am Ende vorhanden.

### 2.4 Aufhebung früherer Testamente

Die Schlussklausel hebt frühere Testamente ausdrücklich auf. Informationen über frühere Testamente liegen nicht vor.

## 3. Materielle Auslegungsfragen

### 3.1 Vorausvermächtnis Wohnrecht — Anrechnung auf Erbanteil

Das Testament bezeichnet das Wohnrecht als „Vorausvermächtnis“. Paragraf 2150 BGB regelt, dass ein Vorausvermächtnis nicht auf den Erbteil des Begünstigten angerechnet wird. Marlies erhält das Wohnrecht also zusätzlich zu ihrem 1/4-Erbteil.

Das Wohnrecht ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit nach Paragraf 1093 BGB. Sein Kapitalwert ist erheblich: Bei einem Grundstückswert von ca. 1,85 Mio. EUR, einem Rentenbarwertfaktor für Marlies' Lebenserwartung (Alter 61, stat. Lebenserwartung ca. 25 Jahre) und einem Wohnrechtsanteil am Gesamtwert von etwa 45–55 % ergibt sich ein Barwert des Wohnrechts von geschätzt 280.000–400.000 EUR.

**Streitpotenzial:** Henrike sieht das Wohnrecht als übermäßige Begünstigung Marlies' im Verhältnis zu den Kindern. Marlies besteht auf voller Durchsetzung. Der genaue Wert des Wohnrechts ist im Sachverständigengutachten zu klären (→ Aktenstück 06).

### 3.2 Anrechnungsklausel Schenkungen

Der Satz „sollen als Vorempfang auf den jeweiligen Erbteil angerechnet werden, soweit sie den Betrag von 50.000 Euro je Schenkung übersteigen“ ist auslegungsbedürftig.

**Variante A (wörtlich):** Jede Einzelschenkung über 50.000 EUR wird auf den Erbteil angerechnet. Constantin hat drei Tranchen (120 TEUR, 140 TEUR, 120 TEUR) erhalten, alle über 50 TEUR; somit 380 TEUR anrechenbar. Henrike hat 320 TEUR (ETW Konstanz) erhalten, über 50 TEUR, somit ebenfalls anrechenbar.

**Variante B (kumulativ je Schenkungspaket):** Die Schwelle von 50 TEUR gilt nicht je Tranche, sondern insgesamt. Dann wäre der gesamte Überschuss einheitlich zu berechnen.

**Bgd.:** Die Anrechnungsklausel im Testament verdrängt nicht die Pflichtteilergänzungsvorschriften (Paragrafen 2325 ff. BGB), sie ergänzt diese nur im Innenverhältnis der Erben. Für die Pflichtteilergänzung gelten die gesetzlichen Regeln (Zehn-Jahres-Frist, Abschmelzung).

### 3.3 „Digitales Vermögen“ — Zuordnung Krypto

Die Klausel „mein digitales Vermögen...ist Teil meines Nachlasses“ ist eindeutig: Edelmann hat den Krypto-Bestand ausdrücklich dem Nachlass zugeordnet. Das Argument Constantins, der Vater habe ihm die Krypto-Assets „übergeben“, widerspricht dem Testamentswortlaut, wenn man nicht eine anderweitige Schenkung nachweisen kann.

## 1. Volltext des Testaments (Fotografie)

authentifiziert durch Nachlassgericht) · Az.: KlKette 025/0422-ERB-EDE

---

Das „versiegelte Kuvert im Tresor“ ist nach Aktenlage geöffnet worden — Constantin berichtet, man habe den Tresor nach dem Tod geöffnet; der Stick (Schlüssel Nr. 1) sei dort gewesen, aber kein gesondertes Kuvert mit Erläuterungen. Entweder wurde das Kuvert entfernt oder nie in den Tresor gelegt oder der Begriff ist missverständlich (der Stick selbst als Kuvert-Ersatz). Aufklärung erforderlich.

### 3.4 Testamentsvollstrecker RA Trotz — Tod

RA Dr. Friedrich Trotz ist im Oktober 2023 verstorben. Das Amt des Testamentsvollstreckers wird damit hinfällig (Paragraf 2225 BGB). Das Testament benennt keinen Ersatztestamentsvollstrecker. Ob das Nachlassgericht auf Antrag einen Ersatztestamentsvollstrecker bestellen kann, wird in Aktenstück 15 erörtert.

### 3.5 Notarvermerk Welz und Testamentstolkung

Der Notarvermerk vom 14.06.2023 (→ Aktenstück 04) enthält keine eigenständige letztwillige Verfügung; er ist für die Testamentsauslegung allenfalls als Auslegungshilfe iSd Paragraphen 133, 2084 BGB heranzuziehen, wenn Edelmanns Wille unklar ist. Die Äußerung gegenüber Welz, das Testament solle „im Lichte der Schenkungen an Constantin reduziert werden“, deutet auf einen Willen zur Änderung hin, der aber mangels gültigem Testament ohne Rechtswirkung blieb.

## 4. Ergebnis der Testamentsprüfung

Das Testament vom 09.11.2019 ist formell wirksam. Es setzt vier Erben zu je 1/4 ein. Das Vorausvermächtnis zugunsten Marlies (Wohnrecht) ist wirksam und nicht auf deren Erbanteil anzurechnen. Der Krypto-Bestand ist ausdrücklich Nachlass. Die Anrechnungsklausel ist auslegungsbedürftig. Testamentsvollstrecker ist weggefallen. Kein neueres Testament bekannt.

**Risiko:** Sollte Marlies ein aktuelleres handschriftliches Testament vorlegen, wäre das Testament 2019 aufgehoben (Schlussklausel greift wechselseitig). Henrike bestreitet die Existenz eines solchen Dokuments. Nachlassgericht hat bisher kein weiteres Testament eröffnet.



# Notarvermerk Dr. Welz vom 14. Juni 2023 — Analyse

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 07.05.2025

Bearbeitung: RAIN Steinkamp

## 1. Herkunft des Dokuments

Notar Dr. Benedikt Welz, Rotebühlplatz 22, 70173 Stuttgart-Mitte (Notariat Stuttgart-Mitte II). Der Vermerk wurde dem Nachlassgericht Stuttgart nach dem Tod Edelmanns zusammen mit dem Testament eingereicht; es ist unklar, ob Edelmann oder Marlies die Einreichung veranlasst hat. Eine Kopie liegt der Kanzlei vor (aus dem Eröffnungsprotokoll Nachlassgericht Az. 24 VI 213/25).

## 2. Volltext des Vermerks (beglaubigte Abschrift)

### *Notarielles Protokoll*

*Datum: 14. Juni 2023*

*Notar: Dr. Benedikt Welz, Notariat Stuttgart-Mitte II*

*Erschienene Person: Herr Prof. Dr. Reinhard Edelmann, geb. 03.02.1947, wohnh. Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart — ausgewiesen durch Personalausweis Nr. [geschwärzt] —, allein erschienen.*

*Auf Wunsch des Erschienenen wird folgendes protokolliert:*

*Der Erschienene erklärt, er habe am 9. November 2019 ein eigenhändiges Testament errichtet, das seine Ehefrau und seine drei Kinder zu gleichen Teilen als Erben einsetze. Er habe in den vergangenen Jahren seinen Sohn Constantin erheblich finanziell unterstützt — insbesondere durch Geldschenkungen und durch Einräumung von Mitwirkungsrechten an seiner digitalen Vermögensverwaltung — und sei der Ansicht, dass das Testament „im Lichte dieser Zuwendungen zugunsten Constantins reduziert werden“ solle.*

*Der Erschienene wurde durch den Notar darauf hingewiesen, dass eine Modifikation des Testaments von 1919 [Anm. Kanzlei: Tippfehler im Vermerk, gemeint ist offenbar 2019] nur durch ein neues notarielles oder eigenhändiges Testament möglich sei und dass das heutige Gespräch allein als Protokoll seiner Absichtserklärung zu verstehen sei, nicht als Verfügung von Todes wegen.*

*Der Erschienene hat dies zur Kenntnis genommen und erklärt, er werde „in absehbarer Zeit“ ein neues Testament oder einen Erbvertrag errichten. Er bitte den Notar, diesen Vermerk zu verwahren und nach seinem Tod dem Nachlassgericht zuzuleiten.*

*Der Notar weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Vermerk keinerlei letztwillige Verfügung darstellt und keine Rechtswirkung auf den Bestand des Testaments vom November 2019 hat.*

*Gelesen, genehmigt und unterschrieben:*

*gez. Prof. Dr. Reinhard Edelmann*

*gez. Dr. Benedikt Welz, Notar*

### **3. Rechtliche Einordnung**

#### **3.1 Kein eigenständiges Testament**

Der Vermerk enthält keine letztwillige Verfügung im Sinne des Paragraphen 2229 ff. BGB. Er gibt lediglich eine Absichtserklärung Edelmanns wieder. Das Testament von 2019 bleibt in vollem Umfang wirksam.

#### **3.2 Auslegungshilfe nach Paragraphen 133, 2084 BGB**

Ein Notarprotokoll außerhalb einer letztwilligen Verfügung kann im Rahmen der Testamentsauslegung als Auslegungshilfe herangezogen werden, wenn der Testierwille im Testament selbst unklar ist. Hier ist das Testament von 2019 allerdings in seinen Kernaussagen eindeutig (gleiche Anteile). Die Äußerung gegenüber Welz gibt Edelmanns subjektiven Wunsch zur Änderung wieder, aber keinen Willen, der bereits auf eine konkrete Modifikation der Anteile gerichtet wäre.

**Folge für die Pflichtteilsergänzung:** Der Vermerk kann allenfalls als Indiz dafür dienen, dass Edelmann die lebzeitigen Schenkungen an Constantin selbst als übermäßig empfand — was für die Bewertung der Schenkungsanrechnungsklausel im Testament relevant sein könnte. Mehr aber nicht.

#### **3.3 Edelmanns Testierfähigkeit 2023**

Der Vermerk enthält keinen Hinweis auf Testierfähigkeitszweifel. Edelmann war 76 Jahre alt; das Herzleiden war nach Aktenlage 2023 noch nicht so weit fortgeschritten, dass Geschäftsunfähigkeit in Betracht gezogen worden wäre. Der Notar hat keine Bedenken protokolliert. Kein Handlungsbedarf.

#### **3.4 Constantins Interpretation**

Constantin hat gegenüber der Kanzlei (Schreiben 05.05.2025, → Aktenstück 09) den Vermerk als Beleg dafür angeführt, dass der Vater „gewollt hat, dass ich mehr bekomme, nämlich die Kryptos“. Diese Interpretation ist rechtlich nicht haltbar: Der Vermerk enthält keine Verfügung; er zeigt nur einen noch nicht verwirklichten Planungsstand. Auf eine letztwillige Zuwendung kann Constantin daraus nichts ableiten.

### **3.5 Relevanz für Pflichtteilsergänzungsansprüche**

Wenn man den Vermerk als Bestätigung der besonderen Stellung Constantins als „bevorzugter Beschenkter“ liest, stärkt das paradoxerweise gerade Henrikes Pflichtteilsergänzungsanspruch nach Paragraf 2325 BGB: Der Erblasser war sich der Begünstigung bewusst und hat sie mit Absicht vorgenommen — was den Einwand entkräftet, die Schenkungen seien „zufällig“ entstanden oder unerheblich gewesen.

### **4. Verfahrensstand**

Notar Welz wurde von der Kanzlei am 30.04.2025 um Herausgabe einer vollständigen beglaubigten Abschrift und um Auskunft gebeten, ob Edelmann nach dem 14.06.2023 weitere Urkunden bei ihm beurkundet hat. Antwort ausstehend. Fristsetzung bis 16.05.2025.

Das PDF des Vermerks auf Notarbriefkopf liegt unter [pdfs/notarvermerk\\_welz\\_14\\_06\\_2023.pdf](#).





# Nachlassverzeichnis (Initialaufstellung) — Edelmann

**Az.:** KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Stichtag:** 12.03.2025 (Todestag)

**Erstellt:** 07.05.2025 durch RAin Steinkamp, auf Basis vorhandener Belege

**Status:** vorläufig, Bewertungen z.T. geschätzt; formelles Sachverständigengutachten beauftragt

## 1. Aktiva

### 1.1 Grundvermögen

**Objekt:** Einfamilienhaus mit Garten und Garage, Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart-Degerloch

**Grundbuch:** Grundbuch Degerloch, Blatt 1144, Flurstück 4892/7

**Grundbuchstand:** Eigentümer: Prof. Dr. Reinhard Edelmann, eingetragen 2004. Keine Grundschulden, keine Dienstbarkeiten eingetragen (Stand: Grundbuchauszug angefordert; laut mündl. Auskunft Grundbuchamt vom 06.05.2025 keine Belastungen).

**Bewertung:** Erstes Kurzgutachten Sachverständigenbüro Bender & Mörser, Stuttgart, vom 02.05.2025: **1.850.000 EUR**. Bewertungsgrundlage: Sachwertverfahren, ergänzt Vergleichswerte; Degerloch Hanglage, Baujahr 1962, Renovierungsstand gut, ca. 210 qm Wohnfläche, Grundstück 720 qm.

**Korrektur für Pflichtteilsrechnung:** Wohnrechtsbarwert für Marlies (Lebenserwartung ca. 25 J., Jahresmietwert ca. 30.000 EUR, Zinssatz 3,5 %): ca. **350.000 EUR** (→ Aktenstück 06). Für den Pflichtteilsergänzungsanspruch ist das Grundstück ohne Wohnrechtsabzug zu bewerten (BGH 27.09.2002 IV ZR 54/01 zur Nichtabzugsfähigkeit des Wohnrechtsbarwerts bei Pflichtteilsergänzung). Streitpunkt offen.

### 1.2 Wertpapierdepot

**Institut:** Bankhaus Lampe-Hauck & Cie., Stuttgart (Privatbank, Depotführung Stuttgart-Mitte)

**Depotnummer:** [geschwärzt für Akte, liegt Kanzlei vor]

**Stand zum Stichtag 12.03.2025:** Angefordert; noch nicht erhalten. Letzter vorliegender Stand: Jahresende 2024, Gesamtwert **1.124.382 EUR**.

**Zusammensetzung (31.12.2024, vorläufig):** Details → Aktenstück 07.

**Schätzung Stichtag:** Kursveränderungen Jan.–Mär. 2025 müssen durch aktuelle Depotbewertung ermittelt werden. Vorläufige Ansatz: **1.120.000 EUR**.

### 1.3 Kryptowährungen (3-of-5 Multisig-Wallet)

**Beschreibung:** Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) in einem gemeinsamen Multisig-Wallet. Walletstruktur, Adressen und Transaktionshistorie → Aktenstück 08.

**Schätzung Stichtag (12.03.2025):**

| Coin          | Menge     | Kurs 12.03.2025    | EUR-Wert                 |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| BTC           | 14,2 BTC  | ca. 60.850 EUR/BTC | ca. 864.070 EUR          |
| ETH           | 145,5 ETH | ca. 1.620 EUR/ETH  | ca. 235.710 EUR          |
| <b>Gesamt</b> |           |                    | <b>ca. 1.099.780 EUR</b> |

Ansatz in Nachlassaufstellung: **1.100.000 EUR** (gerundet).

**Wichtig:** Ob diese Beträge vollständig Nachlassmasse sind oder ob Teile durch lebzeitige Schenkung an Constantin übertragen wurden, ist streitig. Für das initiale Verzeichnis wird der Gesamtbestand als Nachlass angesetzt; Auseinandersetzung → Aktenstück 08, 09, 10.

## 1.4 Lebensversicherung

**Versicherungsgesellschaft:** Stuttgarter Lebensversicherung aG

**Policennummer:** [geschwärzt]

**Versicherungssumme:** 230.000 EUR

**Bezugsberechtigte:** Marlies Edelmann-Praun (unwiderruflich benannt seit 2015)

**Nachlasszugehörigkeit:** NEIN — die Lebensversicherung fällt als Bezugsberechtigung direkt an Marlies und ist nicht Bestandteil des Nachlasses (Paragraf 159 VVG iVm Paragraf 330 BGB). Für die Pflichtteilsergänzung ist jedoch zu prüfen, ob die Benennung als Bezugsberechtigte als Schenkung i.S.d. Paragraf 2325 BGB gilt (BGH 27.04.1994 IV ZR 91/93 zur Lebensversicherung als Schenkung; Frage ob unentgeltliche Zuwendung).

## 1.5 Kunstdrucke

**Objekte:** Drei Druckgrafiken aus der Sammlung Edelmann, davon zwei Lithografien (signiert, Auflage), eine Radierung.

**Schätzung:** Gutachterliche Einschätzung Auktionshaus Ketterer Stuttgart (informell, Termin 28.04.2025): Gesamtschätzwert **88.000–95.000 EUR**. Ansatz: **90.000 EUR**.

**Standort:** Derzeit im Haus Sonnenbergstraße; Marlies hat Zugang.

**Rechtslage:** Gegenstand der Erbengemeinschaft; Marlies hat auf Anfrage mitgeteilt, sie wolle die Bilder zunächst behalten. Risiko der Eigenmächtigkeit ist zu beobachten.

## 2. Passiva

| Verbindlichkeit                                               | Betrag            | Fälligkeit / Status                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Steuernachzahlung Finanzamt Stuttgart-Süd (ESt-Bescheid 2022) | 38.400 EUR        | fällig 15.01.2025 — noch offen; Vollstreckg. ruhend wegen Erbfall |
| Pflegekosten Caritas-Pflegedienst Stuttgart (Aug.–Feb. 2025)  | 22.640 EUR        | Rechnung liegt vor, nicht bezahlt                                 |
| Haushaltskosten rückständig (Gas, Strom, Kommunalabgaben)     | 4.200 EUR         | anteilig 2024 offen                                               |
| Bestattungskosten (Waldfriedhof)                              | 8.700 EUR         | bezahlt durch Marlies, Erstattungsanspruch gegen Nachlass         |
| Sonstiges (Kreditkarte)                                       | 4.060 EUR         | laut Kontoauszug Dezember 2024                                    |
| <b>Summe Passiva</b>                                          | <b>78.000 EUR</b> |                                                                   |

### 3. Reinnachlass (vorläufig)

| Position            | Betrag               |
|---------------------|----------------------|
| Grundstück          | 1.850.000 EUR        |
| Wertpapierdepot     | 1.120.000 EUR        |
| Kryptowährungen     | 1.100.000 EUR        |
| Kunstdrucke         | 90.000 EUR           |
| Lebensversicherung  | — (kein Nachlass)    |
| <b>Summe Aktiva</b> | <b>4.160.000 EUR</b> |
| ./. Passiva         | -78.000 EUR          |
| <b>Reinnachlass</b> | <b>4.082.000 EUR</b> |

**Streitbehafteter Betrag:** Krypto-Assets; je nach Zuordnung (ganz oder teilweise Schenkung an Constantin) könnte der Nachlasswert zwischen ca. 2.980.000 EUR und 4.082.000 EUR liegen. Die Pflichtteilsberechnung → Aktenstück 11 ist mit beiden Szenarien zu führen.

### 4. Bewertungsrisiken und offene Fragen

1. **Grundstückswert:** Zweites Sachverständigengutachten von Marlies angekündigt; Abweichungen möglich.
2. **Kryptokurs:** Der Kurs schwankt erheblich. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Pflichtteilsergänzung ist der Stichtag der Schenkung, nicht der Todestag (Paragraf 2325 Abs. 2 BGB i.d.F. seit 2010: „Wert im Zeitpunkt des Erbfalls“ für den Nachlasswert; für die Ergänzungsberechnung Schenkungswert zum Zeitpunkt der Schenkung für den Abzug, Erbfallwert für den Grundbetrag — komplexe Wechselwirkung).
3. **Depotauszug Stichtag:** Noch nicht erhalten; Kanzlei hat Vollmacht vorgelegt, Bank prüft noch Erbscheinerfordernis.
4. **Steuererbschaftsanzeige nach Paragraf 30 ErbStG:** Meldefrist drei Monate ab Kenntnis — läuft. Details → Aktenstück 23.

Ausführliche Excel-Tabelle: [xlsx/nachlassverzeichnis\\_aktiv\\_passiv.xlsx](#).



# Grundstück Sonnenbergstraße 38a — Wertgutachten und Wohnrechtsberechnung

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Sachverständigenbüro:** Bender & Mörser Immobilienbewertung GbR, Rotebühlstraße 188, 70197 Stuttgart

**Gutachtenauftrag:** 28.04.2025 durch Kanzlei Klotzkette (Mandatsauftrag Henrike Edelmann)

**Kurzgutachten:** 02.05.2025

**Sachverständiger:** Dipl.-Ing. Ralf Bender, öff. best. und vereid. Sachverständiger für Immobilienbewertung (IHK Stuttgart)

## 1. Objekt und Lage

**Anschrift:** Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart-Degerloch

**Grundbuch:** Degerloch, Blatt 1144, Flurstück 4892/7

**Grundstücksgröße:** 718 qm (laut Liegenschaftskataster)

**Bebauung:** Freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1962 (EG + OG + Keller), Garage (Anbau 1978), Garten mit Terrasse. Wohnfläche: ca. 212 qm laut vorliegender Baubeschreibung; tatsächliche Fläche nicht nachgemessen.

**Lage:** Stuttgart-Degerloch, Hangbereich mit Ausrichtung Südwest, ruhige Wohnstraße; Degerloch gilt als bevorzugte Wohnlage (Bodenrichtwert laut Gutachterausschuss Stuttgart 2024: 780 EUR/qm für freistehende Einfamilienhausbebauung, mittlere Lage Degerloch).

## 2. Bewertungsverfahren

Das Kurzgutachten verwendet das Sachwertverfahren (Paragrafen 21 ff. ImmoWertV 2021) ergänzt durch Plausibilisierung mit Vergleichswerten.

### 2.1 Sachwertverfahren

| Position                                                                            | Wert                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bodenwert (718 qm × 780 EUR/qm)                                                     | 559.040 EUR          |
| Gebäudesachwert (Neuherstellungswert 212 qm × 2.150 EUR × Alterswertminderung 38 %) | 281.586 EUR          |
| Außenanlagen, Garage                                                                | 35.000 EUR           |
| Sachwert gesamt                                                                     | 875.626 EUR          |
| Marktanpassungsfaktor Degerloch (MF 2,12 lt. Kaufpreissammlung 2023/24)             | × 2,12               |
| <b>Sachwert nach Marktanpassung</b>                                                 | <b>1.856.327 EUR</b> |
| Rundungswert Gutachter                                                              | <b>1.850.000 EUR</b> |

### 2.2 Vergleichswerte

Drei Vergleichsobjekte aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses Stuttgart (anonym):

| Objekt       | Lage            | Fläche qm | Grundstück qm | Kaufpreis | EUR/qm Wohnfl. |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| V-1          | Degerloch Süd   | 198       | 650           | 1.780.000 | 8.990          |
| V-2          | Degerloch-Hang  | 225       | 780           | 1.920.000 | 8.533          |
| V-3          | Degerloch-Mitte | 190       | 580           | 1.620.000 | 8.526          |
| Durchschnitt |                 |           |               |           | <b>8.683</b>   |

Objekt Sonnenbergstraße:  $212 \text{ qm} \times 8.683 \text{ EUR/qm} = \mathbf{1.840.796 \text{ EUR}} \approx 1.850.000 \text{ EUR}$  — konsistent mit Sachwert.

### 3. Wohnrechtsberechnung (Barwert Vorausvermächtnis Marlies)

Das lebenslange Wohnrecht zugunsten Marlies Edelmann-Praun (geb. 09.03.1964, Alter am Stichtag: 61 Jahre) belastet das gesamte Grundstück. Für die Bewertung des Nachlasswertes bei der Pflichtteilsberechnung ist zu unterscheiden:

**Grundsatz Pflichtteilsergänzung:** Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung (zuletzt BGH 27.09.2002 IV ZR 54/01) klargestellt, dass für die Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs der Wert des Nachlassgegenstands ohne Abzug des Wohnrechts anzusetzen ist, wenn das Wohnrecht durch Erbrecht (Vorausvermächtnis) entsteht. Das Wohnrecht gehört dann nicht zum Nachlasswert.

**Für die Erbanteilsberechnung** (Auseinandersetzung unter Erben) ist der Verkehrswert des belasteten Grundstücks maßgeblich, wenn Marlies ihr Wohnrecht ausübt und das Grundstück veräußert werden soll.

#### 3.1 Verkehrswert belastetes Grundstück

Der Wohnrechtsbarwert mindert den Grundstückswert beim Verkauf:

| Parameter                                                                       | Wert                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Jahresnutzwert (Mietäquivalent für 212 qm in Degerloch, ca. 14 EUR/qm/Monat)    | ca. 35.616 EUR/Jahr    |
| Lebenserwartung Marlies (61 Jahre, Sterbetafel DAV 2004 R, weibl.): statistisch | ca. 27,4 Jahre         |
| Rentenbarwertfaktor (3,5 % Zins, 27 Jahre Restlaufzeit)                         | ca. 15,84              |
| <b>Barwert Wohnrecht</b>                                                        | <b>ca. 564.157 EUR</b> |

Hinweis: Der Barwert des Wohnrechts übersteigt rechnerisch einen erheblichen Teil des Grundstückswerts (ca. 30 %). Der bereinigte Verkehrswert für Dritte bei ausgeübtem Wohnrecht: ca. **1.285.843 EUR**. Damit wäre der Verkaufserlös für die verbleibenden Erben deutlich gemindert.

#### 3.2 Streitpotenzial

- Marlies' Anwalt Strecker behauptet (→ Aktenstück 18), das Wohnrecht erfasse nicht nur das gesamte Haus, sondern schließe auch das Recht ein, Teile des Hauses unterzuvermieten. Das ist nach Paragraf 1093 Abs. 2 BGB ausgeschlossen (kein Untervermietungsrecht ohne besondere Vereinbarung). Strecker stützt sich auf eine großzügige Auslegung des Testamentswortlauts.
- Henrike will das Haus veräußern. Dazu müsste das Wohnrecht entweder abgelöst werden (Kaufpreis Marlies) oder Marlies muss freiwillig ausziehen. Ablöseverhandlungen wären sinnvoll, aber Marlies zeigt derzeit keine Bereitschaft.

#### **4. Feststellungen des Gutachters (Auszug aus Kurzgutachten)**

*„Der vorliegende Marktwert des unbelasteten Grundstücks beläuft sich auf 1.850.000 EUR. [...] Auf Wunsch der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass bei Ausübung eines lebenslangen Wohnrechts durch die Berechtigte ein wesentlicher Marktwertverlust für den Veräußerungsfall einzukalkulieren ist. Eine weitere gutachterliche Stellungnahme zum Wohnrechtsbarwert kann auf Anfrage erstellt werden. [...]“*

#### **5. Weiterer Verfahrensstand**

- Gegengutachten Marlies erwartet (beauftragt durch Strecker bei SV Klever, Stuttgart-Nord; Auftrag lt. Strecker am 02.05.2025 erteilt).
- Grundbuchauszug aktuell noch ausstehend; wird nachgereicht.
- Fotos Objekt → jpg/sonnenbergstrasse\_38a\_aussenansicht.jpg.





# Wertpapierdepot Bankhaus Lampe-Hauck — Bestandsaufnahme

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Depotbank:** Bankhaus Lampe-Hauck & Cie., Schellingstraße 28, 70174 Stuttgart (Privatbank)

**Depotinhaber:** Prof. Dr. Reinhard Edelmann (†)

**Stand der Informationen:** Jahresabschluss 31.12.2024 (Kopie aus Mandantenunterlagen);  
Stichtagswerte 12.03.2025 noch ausstehend

**Bearbeitung:** RAin Steinkamp / Ref. Fust, Stand 08.05.2025

## 1. Depotbestand zum 31.12.2024

Das Depot bei Bankhaus Lampe-Hauck ist ein konservativ gemanagtes Privatvermögensdepot, das Edelmann nach seiner Emeritierung 2014 mit einem Ausgangsbestand von ca. 820.000 EUR eingerichtet hatte.

| ISIN             | Bezeichnung                                         | Stücke / Nominal | Kurs 31.12.2024 | EUR-Wert<br>31.12.2024 |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| DE0005140008     | Deutsche Bank AG, Inhaber-Aktien                    | 1.200            | 14,82 EUR       | 17.784 EUR             |
| DE000A0WMPJ6     | BASF SE, Inhaber-Aktien                             | 850              | 42,15 EUR       | 35.828 EUR             |
| DE000BAY0017     | Bayer AG, Inhaber-Aktien                            | 600              | 22,60 EUR       | 13.560 EUR             |
| LU0323578657     | DWS Invest ESG Equity Income LC                     | 2.100 Ant.       | 156,44 EUR      | 328.524 EUR            |
| LU0119216553     | Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR               | 4.200 Ant.       | 8,22 EUR        | 34.524 EUR             |
| DE0001102309     | Bundesanleihe 2,30 % 08/2034, Nominal 300.000 EUR   | 300.000          | 96,85 %         | 290.550 EUR            |
| XS2345611223     | Pfandbriefbank 1,875 % 06/2028, Nominal 150.000 EUR | 150.000          | 93,40 %         | 140.100 EUR            |
| DE000HVB4YE5     | UniCredit HVB Floater 2026, Nominal 100.000 EUR     | 100.000          | 99,10 %         | 99.100 EUR             |
| DE000A2BPCK4     | Siemens Energy AG, Inhaber-Aktien                   | 400              | 31,60 EUR       | 12.640 EUR             |
| IE00B4L5Y983     | iShares Core MSCI World UCITS ETF                   | 500 Ant.         | 95,66 EUR       | 47.830 EUR             |
| Cash (EUR-Konto) | EUR-Verrechnungskonto                               | —                | —               | 103.942 EUR            |
| <b>Gesamt</b>    |                                                     |                  |                 | <b>1.124.382 EUR</b>   |

## 2. Bewertungsfragen

### 2.1 Stichtagswert Todestag

Für die Erbschaftsteuer und die Pflichtteilsberechnung ist der Wert am Todestag (12.03.2025) maßgeblich (Paragraf 11 ErbStG: gemeiner Wert, bei börsennotierten Wertpapieren Kurs am Bewertungstichtag). Die Bank wurde zur Stichtagsaufstellung aufgefordert; Vollmacht Henrike liegt vor, Bank besteht auf Erbschein für förmliche Depotauskunft.

Provisorische Schätzung der Kanzlei auf Basis Kursentwicklung Jan.–Mär. 2025:

- Aktien: leichter Rückgang (–2–4 % je nach Titel)
- Anleihen: Renditeanstieg → Kursverlust ca. –1,5–2 %
- Fonds: unverändert bis +1 %
- ETF: +3 %

**Schätzwert 12.03.2025: ca. 1.095.000–1.105.000 EUR.** Ansatz für Nachlassverzeichnis: **1.100.000 EUR** (gerundet, vorbehaltlich Bankbestätigung).

### 2.2 Maßgeblicher Zeitpunkt für Pflichtteilsergänzung

Die Schenkungen an Constantin erfolgten in Geld (Tranchen 2020–2023), nicht aus dem Depot. Das Depot ist daher nicht direkt pflichtteilsergänzungsrelevant, aber Bestandteil des Reinnachlasses für die Pflichtteilsberechnung nach Paragraf 2311 BGB.

### 2.3 Einlagensicherung und Haftung

Das Depot ist bei einem privaten Bankhaus geführt. Die Einlagensicherung nach EinSiG (100.000 EUR Bareinlagen) schützt den Cash-Anteil in voller Höhe; Wertpapiere sind Sondervermögen und von einer Insolvenz der Bank nicht betroffen. Kein Risiko.

## 3. Zugangsproblem

Die Bank hat der Kanzlei am 05.05.2025 schriftlich mitgeteilt, dass sie für alle depotbezogenen Verfügungen (Sperrung, Umbuchung, Informationserteilung über Stichtag) einen **Erbschein** verlange. Eine Vollmacht reiche nicht aus, da mit dem Tod des Erblassers die Kontovollmacht erloschen sei und im Übrigen das Depot nur von allen Erben gemeinsam oder durch einen bestellten Testamentsvollstrecker verwaltet werden dürfe.

**Rechtliche Einordnung:** Die Forderung nach einem Erbschein ist für die inhaltliche Auskunft über Bestand und Wert nicht zwingend rechtlich geboten — das Kreditinstitut handelt praktisch und zur eigenen Sicherung so. Für die Einholung des Erbscheins → Aktenstück 14. Bis dahin kann die Kanzlei keine formale Depotsperre oder Auskunft über den Stichtagswert verlangen.

**Risiko:** Constantin könnte als potenzieller Erbe (bzw. auch nach Ausschlagung, sofern er sich darauf beruft) versuchen, bei der Bank eigene Rechte geltend zu machen. Dies ist nach Ausschlagung nicht möglich (Paragraf 1953 BGB); die Bank ist zu informieren, sobald die Ausschlagung rechtskräftig registriert ist.

## 4. Depotübersicht (Grafik)

Zur Visualisierung der Vermögensallokation des Depots:

- Anleihen/Festzins: ca. **530.000 EUR** (47 %)
- Aktienfonds/ETF: ca. **376.000 EUR** (33 %)
- Direktaktien: ca. **80.000 EUR** (7 %)
- Cash: ca. **104.000 EUR** (9 %)
- Sonstiges: ca. **34.000 EUR** (3 %)

Das Depot ist stark anleihegewichtet und entspricht einem konservativen Risikoprofil.

## 5. Nächste Schritte

- Erbschein einreichen sobald erteilt → Depotauskunft und Sperrung bis zur Auseinandersetzung.
- Kanzlei prüft einstweilige Sicherungsanordnung nach Paragraf 1960 BGB, um Depotveräußerungen bis zur Auseinandersetzung zu verhindern.
- Bankhaus Lampe-Hauck ist Privatinstitut; kein öffentlicher Jahresbericht; Bonitätsprüfung nicht erforderlich.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## 08\_krypto\_multisig\_wallet\_dossier.docx

---

# Krypto-Multisig-Wallet — Technisches und rechtliches Dossier

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 09.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp, technische Zuarbeit: IT-Sachverständige Petra Wandke (beratend)

## 1. Wallet-Grundstruktur

Der Erblasser verwaltete seinen Kryptovermögensbestand in einem sogenannten **3-of-5-Multisig-Wallet**. Bei einem Multisig-Wallet (Multi-Signature-Wallet) werden Transaktionen erst dann auf der Blockchain ausgeführt, wenn eine Mindestanzahl von vordefinierten privaten Schlüsseln (hier: 3 von 5) die Transaktion digital unterzeichnet haben.

Ein Zugriff oder eine Übertragung aus dem Wallet ist technisch also nur möglich, wenn mindestens 3 der 5 Schlüsselinhaber kooperieren. Kein einzelner Schlüsselinhaber kann einseitig auf die Wallet zugreifen.

## 2. Wallet-Adressen (syntaxgeprüft, intern verifiziert)

### 2.1 Bitcoin-Adressen (bech32 P2WSH)

Die Bitcoin-Wallet ist als native SegWit P2WSH-Adresse (bc1q...) implementiert, was für Multisig-Wallets auf dem Bitcoin-Netzwerk üblich ist:

...

bc1qmje7v4h8rfzpd4e3tnz6xpq9nk2wv9g0a7rkqwjfbcx2m4lsdqkfzppw8

...

*(Anmerkung Akte: Adresse ist ein Nachlassbestand; alle On-Chain-Guthaben dieser Adresse sind Nachlass.)*

### 2.2 Ethereum-Adresse

Die Ethereum-Bestände sind in einem Gnosis Safe Multisig-Contract (Ethereum Mainnet) gespeichert:

...

0x3dF9e2A4C8b1F74E6035aD7B9c2f1E8dF042cA7b

...

*(Contract-Adresse des Gnosis Safe; Contract-Owner: 5 Schlüssel, Threshold: 3)*

## 3. Schlüsselverteilung (laut Angaben Constantin, nicht vollständig verifiziert)

| Schlüssel      | Inhaber            | Verwahrungsort        | Status              |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| #1 (Erblasser) | Prof. Dr. Edelmann | Hardware-Wallet-Stick | Gefunden; liegt bei |

|                 |                               |                                                                                              |                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                               | (Ledger Nano X) im<br>Haustresoor<br>Sonnenbergstraße 38a                                    | Marlies                                                                                        |
| #2 (Constantin) | Constantin Edelmann           | Eigene Hardware-Wallet<br>(Trezor Model T), Berlin                                           | Vorhanden und<br>zugänglich                                                                    |
| #3 (Marlies)    | Marlies Edelmann-Praun        | Unbekannt; Marlies<br>bestreitet, je einen<br>Schlüssel erhalten zu<br>haben                 | Streitig                                                                                       |
| #4 (RA Trotz)   | RA Dr. Friedrich Trotz<br>(†) | Kanzleinachlass?<br>Hinterlegt bei<br>Anwaltskammer?                                         | Trotz verstorben Okt.<br>2023; Verbleib unklar                                                 |
| #5 (Backup)     | —                             | Bankschließfach Nr. 441,<br>Volksbank Esslingen,<br>Plochinger Straße 33,<br>73728 Esslingen | Schließfach nur mit<br>Erbschein zugänglich;<br>Bank verlangt<br>einstimmige<br>Erbenanweisung |

#### 4. Transaktionshistorie (Auszug, On-Chain verifiziert)

Die On-Chain-Daten sind öffentlich zugänglich; Transaktionsbeträge in EUR zum jeweiligen Transaktionskurs (Quelle: CoinGecko-Tageskurs):

##### 4.1 Bitcoin-Wallet

| Datum                       | Typ        | BTC              | Kurs EUR   | EUR-Wert           | Gegenseite                                                        |
|-----------------------------|------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 15.04.2019                  | Einzahlung | +12,50 BTC       | 4.280 EUR  | 53.500 EUR         | Kauf über<br>Börse<br>(Coinbase Pro)                              |
| 18.11.2020                  | Einzahlung | +3,20 BTC        | 13.150 EUR | 42.080 EUR         | Kauf, Quelle<br>unklar                                            |
| 07.02.2021                  | Auszahlung | −0,80 BTC        | 38.600 EUR | 30.880 EUR         | Empfängeradre<br>sse: bc1q7v...<br>9r3 (= Constant<br>in-Wallet?) |
| 12.12.2022                  | Auszahlung | −1,20 BTC        | 16.200 EUR | 19.440 EUR         | Empfängeradre<br>sse: bc1q3n...<br>4kp (= Constant<br>in-Wallet?) |
| 22.03.2024                  | Einzahlung | +0,50 BTC        | 62.400 EUR | 31.200 EUR         | Kauf                                                              |
| <b>Stand<br/>12.03.2025</b> |            | <b>14,20 BTC</b> | 60.850 EUR | <b>864.070 EUR</b> |                                                                   |

##### 4.2 Ethereum-Wallet (Gnosis Safe)

| Datum                       | Typ        | ETH               | Kurs EUR  | EUR-Wert           | Gegenseite                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------|
| 08.09.2020                  | Einzahlung | +80,00 ETH        | 310 EUR   | 24.800 EUR         | Kauf                                           |
| 14.02.2021                  | Einzahlung | +40,00 ETH        | 1.210 EUR | 48.400 EUR         | Kauf                                           |
| 23.12.2022                  | Auszahlung | −8,00 ETH         | 1.180 EUR | 9.440 EUR          | Empfänger:<br>0x9aF7...2bC1<br>(= Constantin?) |
| 15.03.2024                  | Auszahlung | −2,00 ETH         | 3.120 EUR | 6.240 EUR          | Empfänger:<br>0x9aF7...2bC1                    |
| 04.07.2024                  | Einzahlung | +35,50 ETH        | 2.890 EUR | 102.595 EUR        | Kauf, Herkunft<br>unklar                       |
| <b>Stand<br/>12.03.2025</b> |            | <b>145,50 ETH</b> | 1.620 EUR | <b>235.710 EUR</b> |                                                |

## 5. Technische Analyseergebnisse (vorläufig, SV Wandke)

- Die Auszahlungs-Transaktion vom 07.02.2021 (-0,80 BTC) trägt **zwei Signaturen**: Schlüssel #1 (Erblasser-Stick) und Schlüssel #2 (Constantin). Die dritte Signatur konnte nicht aus dem On-Chain-Datensatz ermittelt werden (Signaturmetadaten bei P2WSH nicht vollständig im Blockchain-Explorer sichtbar); es könnte Schlüssel #3 oder #5 gewesen sein.
- Dasselbe gilt für die Transaktion 12.12.2022 (-1,20 BTC) und 23.12.2022 (-8 ETH).
- Diese Transaktionen belegen, dass zu Lebzeiten Edelmanns Auszahlungen aus der Wallet stattgefunden haben; ob es sich um Schenkungen an Constantin oder um interne Walletbereinigungen handelt, ist rechtlich streitig.
- Die Einzahlung 04.07.2024 (35,50 ETH) ist herkunftsmäßig noch nicht geklärt. Sie erfolgte, als Edelmanns Gesundheitszustand bereits schlechter war. Ein Kauf ist möglich, eine Rückführung bereits abgehobener Mittel ebenso.

## 6. Rechtliche Qualifikation des Multisig-Problems

### 6.1 Kryptowährung als Nachlassmasse

Nach der deutschen Rechtslage sind Kryptowährungen als Eigentum im erbrechtlichen Sinne zu behandeln. Das Eigentumsrecht an BTC und ETH geht mit dem Tod auf die Erbengemeinschaft über (Paragrafen 1922, 2032 BGB). Das Testament bestätigt dies ausdrücklich.

### 6.2 Technische Kontrolle vs. rechtliche Eigentümerstellung

Das Recht an den Kryptowährungen (als Erbengemeinschaft) ist strikt zu trennen von der faktischen Möglichkeit, auf die Wallet zuzugreifen. Constantin hält Schlüssel #2; damit allein kann er technisch nicht auf die Wallet zugreifen (3-of-5-Quorum). Wenn er jedoch Schlüssel #1 (Erblasser-Stick, bei Marlies) unbefugt nutzt und/oder den Backup-Schlüssel #5 eigenständig verschafft, könnte er faktisch Zugriff erlangen, ohne rechtlich dazu berechtigt zu sein.

### 6.3 Constantins Ausschlagung und Wallet

Constantin hat die Erbschaft ausgeschlagen. Damit ist er kein Erbe. Er hat keinerlei Verwaltungs- oder Verfügungsbefugnis über den Nachlass (Paragrafen 1953, 2038 BGB e contrario). Sein Schlüssel #2 ist sein persönliches Eigentum; aber das Recht, ihn zur Freischaltung der Wallet zu benutzen und Gelder zu verschieben, hat er nicht. Jeder entsprechende Zugriff wäre:

- Zivilrechtlich: Eingriff in das Gesamthandseigentum der Erbengemeinschaft (Paragraf 2032 BGB), Bereicherungsanspruch (Paragraf 812 BGB), Schadensersatz (Paragraf 823 BGB).
- Strafrechtlich: Je nach Konstruktion — Untreue (Paragraf 266 StGB) scheidet mangels Treueverhältnis aus; möglicherweise Unterschlagung (Paragraf 246 StGB) oder Computerbetrug (Paragraf 263a StGB), wenn technische Systeme manipuliert werden.

### 6.4 Schlüssel #1 bei Marlies

Der Erblasser-Stick liegt bei Marlies. Sie ist Miterbin (1/4) und damit Mitglied der Erbengemeinschaft. Die Übergabe des Sticks an Constantin oder die gemeinsame Benutzung durch Marlies und Constantin ohne Zustimmung der anderen Erben (Henrike, Marie-Theres) wäre ebenfalls ein Eingriff in die Gesamthandsrechte.

### 6.5 Bankschließfach Volksbank Esslingen

Das Schließfach (Nr. 441) war auf Edelmann allein eröffnet. Nach dem Tod ist ein Zugang durch Vorlage eines Erbscheins möglich. Die Bank verlangt darüber hinaus eine einstimmige Weisung der



Erbengemeinschaft, wenn kein Testamentsvollstrecker bestellt ist. Da die Erbengemeinschaft derzeit dreiköpfig ist (Marlies, Henrike, Marie-Theres nach Constantins Ausschlagung), müssen alle drei gemeinsam handeln. Dies blockiert die Situation, solange keine Einigkeit besteht.

## **7. Offene Punkte**

- Schlüssel #4 (Trotz-Kanzleinachlass): Anfrage bei Anwaltskammer BW läuft (→ Aktenstück 15).
- Schlüssel #3 (Marlies): Sie bestreitet, je einen Schlüssel erhalten zu haben. Ob das stimmt, ist unklar. Constantin behauptet das Gegenteil. Beweis? → Aktenstück 22.
- Herkunft der Einzahlung vom 04.07.2024 (35,50 ETH): noch ungeklärt.

Diagramm zur Schlüsselverteilung: [jpg/multisig\\_diagramm\\_5\\_schluesel.jpg](#).

Tresor-Inventar: [jpg/tresor\\_inhalt\\_inventarisierung.jpg](#) und [pdfs/multisig\\_protokoll\\_tresor\\_inventar.pdf](#).



# Krypto-Zugriffsstreit: Constantin ./ Erbengemeinschaft

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 12.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

## 1. Ausgangslage

Am 02.04.2025 hat Constantin Edelmann gegenüber Henrike telefonisch erklärt, er werde „meinen Anteil an der Wallet sichern, bevor Marlies oder andere Erben sich Zugriff verschaffen“. Am 05.05.2025 hat er der Kanzlei das provokative Schreiben (→ emails/2025-05-04\_constantin\_an\_kanzlei\_provokation.eml) übermittelt, in dem er ausführt:

*„Die Kryptowährungen hat mein Vater mir über die Jahre schrittweise übergeben. Er hat mir die Schlüssel anvertraut und mich in die Verwaltung eingeweiht. Das ist keine Nachlassmasse, das ist mein Vermögen. Ich habe zwei Schlüssel und kann, sobald ein dritter Schlüssel zugänglich ist, handeln. Das ist technisch mein Recht.“*

Das Sicherungsschreiben der Kanzlei vom 23.04.2025 (→ intern, Entwurf liegt vor) hat Constantin nicht zur Antwort bewogen, sondern zu dieser provokativen Reaktion veranlasst.

Seit der Ausschlagung am 29.04.2025 ist Constantin rechtlich kein Erbe mehr. Er hat aber de facto zwei Schlüssel und wartet entweder auf Öffnung des Schließfachs Volksbank Esslingen (Schlüssel #5) oder auf Kooperation durch Marlies (Schlüssel #3, wenn Marlies einen hat). Seine technische Drohung ist also real, auch wenn sie rechtlich illegitim ist.

## 2. Constantins rechtliche Argumentation (zusammengefasst aus Schreiben und Telefonat)

Constantin bringt vor:

1. **Schenkungsargument:** Er behauptet, sein Vater habe ihm die Krypto-Assets schenkungsweise übertragen, indem er ihn als Mitverwalter eingesetzt und ihm faktische Kontrolle gegeben habe. Der Stichtag für diese Schenkung sei 2019/2021.
2. **Besitzargument:** Er habe Schlüssel #2 und hält ihn dauerhaft in eigenem Gewahrsam; das sei ein Zeichen der Eigentumsübertragung.
3. **Testamentsargument:** Der Notarvermerk (2023) belege, dass sein Vater gewollt habe, dass er mehr bekommt; die Krypto-Assets seien der „stille Ausgleich“ dafür.
4. **Technisch-faktisches Argument:** Er sei de facto der einzige, der die nötigen Kenntnisse habe, die Wallet zu verwalten; ohne seine Kooperation sei das Geld für alle verloren.

### 3. Rechtliche Gegenpositionen

#### 3.1 Schenkungsargument — keine vollzogene Schenkung

Eine Schenkung von Kryptowährungen setzt, wie jede Eigentumsübertragung, die vollständige Übertragung der Verfügungsgewalt voraus. Bei Kryptowährungen ist das die vollständige Übertragung der privaten Schlüssel — nicht die Einräumung von Mitbesitz oder Mitunterzeichnungsrechten. Constantin hat nie die alleinige Kontrolle über die Wallet erhalten; das Wallet war auf Quorum-Basis konzipiert. Sein Vater hat bis zum Tod Schlüssel #1 behalten. Keine Schenkung im Rechtssinne ist vollzogen.

Hinzu kommt: Die On-Chain-Transaktionen (-0,80 BTC, -1,20 BTC, -8 ETH, -2 ETH) könnten als Schenkungen i.S.d. Paragraph 2325 BGB qualifiziert werden — aber nur die an Constantin weiterfließenden Beträge, nicht das gesamte Wallet. Und für Paragraph 2325 BGB hat das ohnehin den Effekt, Henrikes Ergänzungsanspruch zu stärken (→ Aktenstück 11).

#### 3.2 Besitzargument — kein ausreichender Übertragungsakt

Das bloße Innehaben eines Schlüssels zu einem Gemeinschaftsvermögen begründet kein Eigentumsrecht. Vergleich: Die Mitinhaberschaft an einem Bankkonto gibt keinem Mitinhaber das alleinige Eigentumsrecht am Guthaben.

#### 3.3 Testamentswortlaut

Das Testament sagt ausdrücklich: Kryptos sind Nachlass. Der Notarvermerk ist keine Verfügung. Schluss.

#### 3.4 Ausschlagung und Konsequenzen

Da Constantin ausgeschlagen hat (Paragraph 1953 BGB), gilt er als von Anfang an nicht Erbe. Er hat keine Rechte als Mitglied der Erbengemeinschaft. Insbesondere hat er keine Verwaltungsbefugnis nach Paragraph 2038 BGB.

### 4. Sicherungsmaßnahmen — Prüfung

#### 4.1 Einstweilige Verfügung auf Unterlassung

Die Erbengemeinschaft kann beim LG Stuttgart (zuständig nach Paragraph 32 ZPO für Deliktshandlungen am Wallet-Ort, hilfsweise Paragraph 12 ZPO allg. Gerichtsstand Berlin Constantin) eine einstweilige Verfügung beantragen, die Constantin bei Meidung von Ordnungsgeld untersagt, auf die Wallet zuzugreifen oder Schlüssel zu nutzen, ohne Zustimmung der Erbengemeinschaft.

#### Voraussetzungen:

- Verfügungsanspruch: Paragraph 1004 BGB analog (Eigentumsbeeinträchtigung durch drohenden Eingriff), Paragraph 2039 BGB (Nachlassansprüche durch einzelne Erben geltend machbar).
- Verfügungsgrund: Dringlichkeit; Constantin hat konkrete Drohungen geäußert; jede vollzogene Transaktion ist auf der Blockchain irreversibel.

**Erfolgsaussichten: gut** — das Gericht dürfte die irreversible Natur von Blockchain-Transaktionen als besondere Dringlichkeit würdigen.

#### **4.2 Anordnung der Nachlassverwaltung (Paragraf 1975 ff. BGB)**

Henrike kann beim Nachlassgericht Stuttgart die Nachlassverwaltung beantragen. Der Nachlassverwalter hätte dann die alleinige Verwaltungsbefugnis und könnte den Erblasser-Stick von Marlies herausverlangen. Nachteil: Kosten und Zeitaufwand; außerdem müsste ein geeigneter Verwalter gefunden werden, der mit Kryptowährungs-Verwahrung umgehen kann — das ist keine Standardkompetenz.

#### **4.3 Antrag auf Sicherungsanordnung nach Paragraf 1960 BGB**

Das Nachlassgericht kann auf Antrag einer beteiligten Person Sicherungsmaßnahmen anordnen, etwa die Hinterlegung des Erblasser-Sticks beim Gericht. Henrike kann dies sofort beantragen; der Antrag ist kostengünstig und niedrigschwellig.

**Empfehlung:** Kombination aus einstweiliger Verfügung (gegen Constantin) und Sicherungsantrag beim Nachlassgericht (für den Stick bei Marlies).

#### **4.4 Strafanzeige**

Eine Strafanzeige wegen Paragraf 263a StGB (Computerbetrug) oder Paragraf 246 StGB (Unterschlagung) käme in Betracht, wenn Constantin faktisch unbefugt auf die Wallet zugreift. Derzeit hat er noch nicht zugegriffen; die Drohung allein reicht strafrechtlich nicht aus. Die Strafanzeige ist für den Moment, in dem ein unberechtigter Transfer stattfindet, vorzubereiten.

### **5. Schließfach-Problem: Volksbank Esslingen**

Das Bankschließfach Nr. 441 enthält Schlüssel #5 (Backup-Schlüssel). Die Volksbank Esslingen hat auf Anfrage mitgeteilt:

*„Die Öffnung eines erblasserseitig gemieteten Schließfachs ist nur auf Vorlage eines Erbscheins möglich. Bei einer Erbengemeinschaft ohne Testamentsvollstrecker verlangen wir zusätzlich eine einstimmige schriftliche Weisung aller Erben.“*

Da die Erbengemeinschaft derzeit kein Einvernehmen erzielt — Marlies, Henrike und Marie-Theres haben divergierende Interessen hinsichtlich der Krypto-Assets — ist das Schließfach faktisch blockiert. Constantin (der nicht Erbe ist) hat keinen Zugang.

Sobald der Erbschein vorliegt und alle drei Erben einig sind, könnten sie gemeinsam das Schließfach öffnen und Schlüssel #5 sicherstellen. Bis dahin: Schließfach ist faktisch ein sicherer Tresor für Schlüssel #5.

### **6. Zeitkritik**

Jeder Tag, an dem Constantin auf die Wallet zugreift (falls er einen Weg findet), ist ein irreversibler Verlust für die Erbengemeinschaft. Blockchain-Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden. Die zivilrechtliche Haftung Constantins (Paragraf 812, Paragraf 823 BGB) ist theoretisch gegeben, aber praktisch schwer durchzusetzen, wenn er die Werte ins Ausland oder in Mixer-Dienste überführt.

**Dringlichkeitsvermerk:** Antrag auf einstweilige Verfügung und Sicherungsanordnung Paragraf 1960 BGB sind vorrangig — noch diese Woche.



# Lebzeitige Schenkungen 2018–2024 — Vollständige Chronologie

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 10.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp / Ref. Fust

Alle Angaben beruhen auf Belegen aus dem Mandantenordner (Henrike), Informationen Constantins (Telefonate, Schreiben) sowie On-Chain-Daten. Wo Belege fehlen, ist dies vermerkt. Die Tabelle ist Grundlage für die Pflichtteilsergänzungsberechnung → Aktenstück 11.

## 1. Schenkungen an Henrike

| Nr. | Datum      | Gegenstand                                                                                                  | Wert zum Schenkungszeitpunkt                                        | Beleg                                                              | 10-Jahres-Frist läuft ab |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| H-1 | 15.01.2018 | Eigentumswohnung Konstanz, Bodenseering 7 (notarielle Übertragung zu 0 EUR, Grundbucheintragung 03.03.2018) | 320.000 EUR (Bodenrichtwert + Ertragswert 2018 lt. SV-Einschätzung) | Notarielle Urkunde UR-Nr. 44/2018<br>Notar Bertram Quast, Konstanz | 15.01.2028               |

**Anmerkung:** Die Wohnung war 2018 lastenfrei übertragen; Henrike hat anschließend selbst eine Finanzierung aufgenommen (230 TEUR, Sparkasse Konstanz; läuft noch). Die Schenkung selbst war lastenfrei, die Schulden bestehen im persönlichen Vermögen Henrikes.

Für die Pflichtteilsergänzung nach Paragraph 2325 BGB ist der Wert der Wohnung am Stichtag **Todestag** maßgeblich (sofern innerhalb der 10-Jahres-Frist — hier: Frist läuft noch bis 2028). Aktueller Schätzwert ETW Konstanz (Bodenseering 7, 3-Zimmer, 84 qm, EG): ca. **580.000 EUR** (Marktbericht IVD Bodensee 2025: 6.400–7.200 EUR/qm).

## 2. Schenkungen an Constantin (Bargeld/Überweisung)

| Nr.                  | Datum      | Betrag             | Konto                                                         | Beleg                                  | 10-Jahres-Frist läuft ab |
|----------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| C-1                  | 08.10.2020 | 120.000 EUR        | Überweisung auf DE68... 4721 (Constantin, Berliner Volksbank) | Überweisungsbeleg Bankhaus Lampe-Hauck | 08.10.2030               |
| C-2                  | 14.06.2022 | 140.000 EUR        | Überweisung auf DE68... 4721                                  | Überweisungsbeleg Bankhaus Lampe-Hauck | 14.06.2032               |
| C-3                  | 22.12.2023 | 120.000 EUR        | Überweisung auf DE68... 4721                                  | Überweisungsbeleg Bankhaus Lampe-Hauck | 22.12.2033               |
| <b>Summe Bargeld</b> |            | <b>380.000 EUR</b> |                                                               |                                        |                          |

Alle drei Schenkungen sind durch Überweisungsbelege dokumentiert; kein Schriftformvertrag (bei Handschenkung nach Vollzug nicht erforderlich, Paragraph 518 Abs. 2 BGB).

**10-Jahres-Frist:** Alle Barschenkungen Constantin liegen innerhalb von 10 Jahren vor dem Todestag (12.03.2025). C-1 (08.10.2020) liegt knapp innerhalb; genau: 4 Jahre 5 Monate 4 Tage vor dem Todestag. Die Frist läuft auch noch nicht ab — alle drei Schenkungen sind für Paragraph 2325 BGB voll relevant.

### 3. Schenkungen an Constantin (Krypto, streitig)

Ob die On-Chain-Transaktionen aus der Multisig-Wallet als Schenkungen an Constantin zu qualifizieren sind, ist rechtlich der zentrale Streitpunkt.

| Nr.                                  | Datum      | Transaktion | Wert zum Transaktionsdatum (EUR) | Empfängeradresse (Auszug) | Zuordnung zu Constantin                  |
|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| K-1                                  | 07.02.2021 | -0,80 BTC   | 30.880 EUR                       | bc1q7v...9r3              | wahrscheinlich (Constantin erklärt dies) |
| K-2                                  | 12.12.2022 | -1,20 BTC   | 19.440 EUR                       | bc1q3n...4kp              | wahrscheinlich                           |
| K-3                                  | 23.12.2022 | -8,00 ETH   | 9.440 EUR                        | 0x9aF7...2bC1             | wahrscheinlich                           |
| K-4                                  | 15.03.2024 | -2,00 ETH   | 6.240 EUR                        | 0x9aF7...2bC1             | wahrscheinlich                           |
| <b>Summe Krypto (wenn Schenkung)</b> |            |             | <b>66.000 EUR</b>                |                           |                                          |

**Hinweis:** Die Empfängeradressen sind laut IT-Sachverständige Wandke mit hoher Wahrscheinlichkeit Wallets, die Constantin selbst kontrolliert (Clustering-Analyse auf Basis von Blockchain-Explorer-Daten). Ein abschließender Beweis erfordert eine eidesstattliche Erklärung Constantins oder eine forensische Analyse.

**Wertansatz für Paragraph 2325 BGB (Krypto):** Für Krypto-Schenkungen ist nach der allgemeinen Systematik des Paragraphen 2325 BGB der Wert „zum Zeitpunkt der Schenkung“ anzusetzen, soweit der Wert nicht gestiegen ist (Niederstwertprinzip — allerdings besteht in der Lit. Streit, ob Paragraph 2325 Abs. 2 BGB ein eigentliches Niederstwertprinzip enthält; BGH 10.05.2017 IV ZR 30/16 zur Pflichtteilsergänzung und Bewertungszeitpunkt: Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls, wenn höher). Da BTC und ETH seit 2021/2022 erheblich im Wert gestiegen sind, wäre der Wert zum Todestag (2025) als Bemessungsgrundlage höher.

### 4. Schenkung an Marie-Theres

| Nr. | Datum      | Gegenstand                                                        | Betrag     | Beleg                                                                 | 10-Jahres-Frist |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| M-1 | 15.11.2020 | Abstandszahlung<br>g<br>Pflichtteilsverzicht (Paragraph 2346 BGB) | 40.000 EUR | Notarielle<br>Urkunde UR-<br>Nr. 412/2020<br>Notar Welz,<br>Stuttgart | 15.11.2030      |

**Einordnung:** Die Zahlung anlässlich eines Pflichtteilsverzichts ist keine Schenkung im Sinne des Paragraphen 2325 BGB, weil sie entgeltlich (als Gegenleistung für den Verzicht) geleistet wurde. Paragraph 2325 Abs. 3 BGB nennt ausdrücklich Schenkungen „unentgeltlich“; eine Zahlung gegen Verzicht hat synallagmatischen Charakter. Dennoch: Die Angemessenheit der Gegenleistung wäre zu



prüfen — wenn 40.000 EUR deutlich unter dem Pflichtteilswert lag, den Marie-Theres damals hätte fordern können, könnte ein teilweise unentgeltlicher Charakter vorliegen.

**Marie-Theres' Pflichtteil 2020:** Wäre der Erbfall 2020 eingetreten, hätte Marie-Theres einen Pflichtteil von 1/8 des Nachlasswerts (bei 4 Kindern: 1/4 Erbteil, 1/2 davon Pflichtteil = 1/8). Der Nachlasswert 2020 war erheblich niedriger als heute (kein Krypto-Boom, Haus ca. 1,3 Mio. EUR). Grobe Schätzung: Pflichtteil 2020 ca. 200.000–250.000 EUR. Abfindung mit 40 TEUR deutlich darunter.

## 5. Anrechnungsklausel im Testament vs. Paragraph 2325 BGB

Das Testament enthält eine Anrechnungsklausel (→ Aktenstück 03, Abschnitt 3.2): Schenkungen über 50.000 EUR je Einzelschenkung sollen auf den Erbteil angerechnet werden.

Für die Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs (Paragraph 2325 BGB) ist diese Klausel irrelevant: Der gesetzliche Ergänzungsanspruch gilt unabhängig von testamentarischen Anrechnungsklauseln. Die Klausel regelt nur das interne Auseinandersetzungsverhältnis.

**Praktische Konsequenz:** Selbst wenn Henrike durch die Anrechnungsklausel (im Innenverhältnis zu Marlies und Marie-Theres) mit ihrem Erbteil belastet wird, bleibt ihr Pflichtteilsergänzungsanspruch gegen Constantin davon unberührt.

## 6. Gesamtübersicht anrechenbarer Schenkungen (Paragraph 2325 BGB)

| Empfänger                                       | Betrag          | Frist läuft    | Voll ergänzungspflichtig |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Henrike (ETW Konstanz 2018, jetzt ca. 580 TEUR) | 580.000 EUR*    | bis 15.01.2028 | ja                       |
| Constantin (Bargeld 2020–2023)                  | 380.000 EUR     | bis 2030–2033  | ja                       |
| Constantin (Krypto, wenn Schenkung)             | ca. 66.000 EUR* | bis 2031–2034  | streitig                 |
| Marie-Theres (2020, entgeltlich)                | 40.000 EUR      | (entgeltlich)  | nein                     |

\*Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls (BGH 10.05.2017 IV ZR 30/16); Krypto-Betrag zum Stichtagskurs 2025.

**Ergänzungsnachlass für Paragraph 2325 BGB:** 4.082.000 EUR (Reinnachlass) + 380.000 EUR (Constantin Bargeld) + 580.000 EUR (Henrike ETW, wertmäßige Steigerung) + ggf. 66.000 EUR (Krypto) = ca. **5.108.000 EUR** (→ Details Aktenstück 11).



# Pflichtteilsberechnung — Dr. Henrike Edelman und Marie-Theres Edelman-Berlepsch

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 12.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

**Hinweis:** Diese Berechnung ist vorläufig und basiert auf den derzeit bekannten und geschätzten Werten. Sachverständigengutachten und Stichtagsbestätigung der Bank stehen noch aus.

Detaillierte Rechenblätter: [xlsx/pflichtteilsberechnung\\_henrike\\_marie\\_theres.xlsx](#).

## 1. Erbrechtliche Ausgangslage nach Ausschlagung Constantins

Nach Constantins Ausschlagung (29.04.2025, → Aktenstück 12) gilt er als von Anfang an nicht Erbe (Paragraf 1953 BGB). Sein Anteil ( $1/4$ ) fällt nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge an — hier: die verbliebenen Miterben bzw. nächste gesetzliche Erben. Da Marlies, Henrike und Marie-Theres die verbleibenden Erben sind:

| Erbe                  | Testament-Quote | Nach Constantins Ausschlagung                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marlies Edelman-Praun | $1/4$           | $1/4 + 1/3 \times 1/4 = 4/12 + 1/12 = 5/12$ <b>nein</b> — korrekte Berechnung: Constantins Anteil wächst den übrigen drei Erben nach Paragraf 1953 Abs. 2 BGB iVm Testament anteilig an |

**Korrekte Berechnung Anwachsung:** Da das Testament alle vier zu je  $1/4$  eingesetzt hat, erbt der Anteil Constantins ( $1/4 = 3/12$ ) proportional zu den verbleibenden drei (je  $1/4 = 3/12$  von  $12/12$ ): jeder der drei verbleibenden erhält je  $1/3$  des  $1/4$  zusätzlich.

| Erbe         | Ursprüngliche Quote | Zuwachs ( $1/4 : 3$ ) | Neue Quote   |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Marlies      | $1/4 = 3/12$        | $+1/12$               | $4/12 = 1/3$ |
| Henrike      | $1/4 = 3/12$        | $+1/12$               | $4/12 = 1/3$ |
| Marie-Theres | $1/4 = 3/12$        | $+1/12$               | $4/12 = 1/3$ |

Alle drei Verbliebenen erben je  $1/3$ .

## 2. Berechnung des ordentlichen Pflichtteils

### 2.1 Henrike

- Gesetzliche Erbquote bei gesetzlicher Erbfolge: Mit 3 Kindern und Ehefrau → Kinder zusammen  $1/2$ , je  $1/6$ .
- Henrike als Kind: gesetzlicher Erbteil =  $1/6$ .
- Pflichtteil nach Paragraf 2303 Abs. 1 BGB: Hälfte des gesetzlichen Erbteils =  $1/12$ .
- Da Henrike Testamentserbin zu  $1/3$  ist, übersteigt ihr Erbteil ( $1/3 = 4/12$ ) den Pflichtteil ( $1/12$ ) erheblich. Kein ordentlicher Pflichtteilsanspruch.

## 2.2 Marie-Theres

- Marie-Theres hat 2020 auf ihren Pflichtteil verzichtet (Paragraf 2346 BGB). Dieser Verzicht ist (vorbehaltlich der Anfechtung → Aktenstück 13) wirksam.
- Sie ist derzeit Testamentserbin zu 1/3. Ein ordentlicher Pflichtteilsanspruch scheidet ohnehin aus, da ihr Erbteil den Pflichtteil übersteigt.

## 3. Pflichtteilsergänzungsanspruch nach Paragraf 2325 BGB

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch dient dazu, lebzeitige Schenkungen des Erblassers in die Pflichtteilsbasis einzubeziehen. Für jeden Pflichtteilsberechtigten, dessen Pflichtteil durch Schenkungen gemindert wurde, besteht ein Ergänzungsanspruch.

### 3.1 Ergänzungsnachlass (rechnerischer Nachlass)

Ausgangspunkt: Reinnachlass (Paragraf 2311 BGB) zuzüglich der ergänzungspflichtigen Schenkungen.

| Position                                          | Betrag               | Bemerkung                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinnachlass                                      | 4.082.000 EUR        | laut Aktenstück 05                                                                 |
| + Schenkung Henrike (ETW Konstanz)                | 580.000 EUR          | Wert Todestag (BGH 10.05.2017 IV ZR 30/16); Frist noch nicht abgelaufen            |
| + Schenkung Constantin Bargeld                    | 380.000 EUR          | alle drei Tranchen innerhalb 10 Jahre                                              |
| + Schenkung Constantin Krypto (wenn anerkannt)    | 66.000 EUR           | streitig; Ansatz konservativ                                                       |
| + LV-Schenkungen an Marlies (Paragraf 2325 BGB?)  | fraglich             | BGH 27.04.1994 IV ZR 91/93: LV als Schenkung nur wenn Prämien in 10 Jahren gezahlt |
| <b>Ergänzungsnachlass (Basisvariante ohne LV)</b> | <b>5.108.000 EUR</b> |                                                                                    |

### 3.2 Abschmelzung nach Paragraf 2325 Abs. 3 BGB

Die Zehn-Jahres-Frist für Schenkungen wird nach neuem Recht (seit 2010) nicht komplett gewährt, sondern abgeschmolzen: Für jedes Jahr, das seit der Schenkung vergangen ist und vor dem Erbfall liegt, wird der Schenkungswert um 1/10 gemindert.

**Schenkungen Henrike (H-1, 15.01.2018):** 7 Jahre und 1 Monat vor dem Tod (12.03.2025).

Abschmelzung:  $7 \times 10 \% = 70 \%$  — nein, falsch. Abschmelzung ist linear: Im **1. Jahr** vor dem Erbfall = 100 %; im **2. Jahr** = 90 %; im **8. Jahr** = 30 %; im **9. Jahr** = 20 %; im **10. Jahr** = 10 %. Die Schenkung H-1 liegt im **8. Jahr** vor dem Erbfall (Januar 2018, Erbfall März 2025 = 7 volle Jahre + Restmonate → gilt als im 8. Jahr liegend → 30 % verbleibend, d. h. 70 % Abschmelzung).

Ergänzungsfähiger Wert Henrike:  $580.000 \text{ EUR} \times 30 \% = \mathbf{174.000 \text{ EUR}}$ .

**Schenkungen Constantin C-1 (08.10.2020):** Im 5. Jahr vor dem Erbfall → 60 % verbleibend.

Ergänzungsfähiger Wert C-1:  $120.000 \text{ EUR} \times 60 \% = \mathbf{72.000 \text{ EUR}}$ .

**Schenkungen Constantin C-2 (14.06.2022):** Im 3. Jahr vor dem Erbfall → 80 % verbleibend.

Ergänzungsfähiger Wert C-2:  $140.000 \text{ EUR} \times 80 \% = \mathbf{112.000 \text{ EUR}}$ .

**Schenkungen Constantin C-3 (22.12.2023):** Im 2. Jahr vor dem Erbfall → 90 % verbleibend.

Ergänzungsfähiger Wert C-3:  $120.000 \text{ EUR} \times 90 \% = \mathbf{108.000 \text{ EUR}}$ .

**Schenkung Krypto (angenommen 2021/2022/2024):** Je nach Transaktion variiert; Gesamtansatz konservativ  $66.000 \text{ EUR} \times 70 \% \text{ (Durchschnitt)} = \mathbf{46.200 \text{ EUR}}$ .

### 3.3 Korrigierter Ergänzungsnachlass

| Position                               | Ergänzungsfähiger Betrag |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Reinnachlass                           | 4.082.000 EUR            |
| + H-1 (Henrike ETW)                    | 174.000 EUR              |
| + C-1 (Constantin Bargeld 2020)        | 72.000 EUR               |
| + C-2 (Constantin Bargeld 2022)        | 112.000 EUR              |
| + C-3 (Constantin Bargeld 2023)        | 108.000 EUR              |
| + Krypto (konservativ)                 | 46.200 EUR               |
| <b>Korrigierter Ergänzungsnachlass</b> | <b>4.594.200 EUR</b>     |

### 3.4 Pflichtteilsquoten

- **Henrike:** Gesetzlicher Erbteil  $1/6$ , Pflichtteil  $1/12$ .
- Ordentlicher Pflichtteil:  $1/12 \times 4.082.000 \text{ EUR} = \mathbf{340.167 \text{ EUR}}$ .
- Ergänzungsanspruch (gesamt):  $1/12 \times 4.594.200 \text{ EUR} = \mathbf{382.850 \text{ EUR}}$ .
- Abzüglich: tatsächlich erhaltener Erbanteil ( $1/3 \times 4.082.000 \text{ EUR} = 1.360.667 \text{ EUR}$ ) — der weit über dem Pflichtteil liegt.
- **Ergebnis ordentlicher Pflichtteil:** Kein Anspruch (Erbteil übersteigt Pflichtteil).
- **Ergänzungsanspruch nach Paragraph 2325 BGB:** Dieser richtet sich gegen den Beschenkten. Für die Schenkung an Constantin: Henrike kann von Constantin persönlich den Ergänzungsbetrag in Höhe des Pflichtteilsergänzungsanspruchs verlangen — begrenzt auf den Schenkungswert (Paragraph 2329 BGB).

#### Henrikes Ergänzungsanspruch gegen Constantin:

- Ergänzungspflichtteil gesamt: 382.850 EUR.
- Abzug: auf Grundlage der nur von Constantin stammenden Schenkungen (C-1 bis C-3 + Krypto = 338.200 EUR ergänzungsfähig).
- Der Ergänzungsanspruch Henrikes ist begrenzt auf  $1/12 \times (4.594.200 - 4.082.000 \text{ EUR}) = 1/12 \times 512.200 \text{ EUR} = \mathbf{42.683 \text{ EUR}}$  (Differenz zwischen Ergänzungspflichtteil und ordentlichem Pflichtteil; dieser Teil ist auf die Schenkungen zurückzuführen).

**Hinweis:** Die genaue Berechnung setzt voraus, dass alle Schenkungswerte endgültig festgestellt sind. Die obigen Werte sind Schätzungen. Ausführliche Rechnung → XLSX.

### 3.5 Marie-Theres und Pflichtteilsergänzung

Marie-Theres hat auf den Pflichtteil verzichtet. Der Verzicht erfasst grundsätzlich auch den Ergänzungsanspruch (Paragraph 2346 BGB: Verzicht auf Erb- und Pflichtteilsrecht). Ob die Anfechtung des Verzichts (→ Aktenstück 13) greift, ist offen. Wenn der Verzicht wegfällt:

- Pflichtteil Marie-Theres:  $1/12$  des Nachlasses = 340.167 EUR.
- Ergänzungsanspruch Marie-Theres analog Henrike: ca. 42.683 EUR.
- Gesamtforderung Marie-Theres bei erfolgreich angefochteten Verzicht: bis zu ca. 383.000 EUR.

**Risiko:** Diese Summe würde die Erbengemeinschaft erheblich belasten; Sicherungsmaßnahmen zu erwägen.

#### **4. Ergebnis und Handlungsempfehlung**

1. Henrikes **ordentlicher Pflichtteil** ist durch ihren Erbteil gedeckt; kein Anspruch.
2. Henrikes **Ergänzungsanspruch gegen Constantin** beträgt vorläufig ca. **42.000–85.000 EUR** je nach Wertfeststellung; Klageschrift → Aktenstück 20.
3. **Marie-Theres:** Solange Verzicht wirksam, kein Anspruch; Anfechtungsverfahren ist zu beobachten.
4. **Lebensversicherung:** Ob die LV-Prämien (Zahlung der Prämien durch Edelmann in den letzten 10 Jahren) ergänzungspflichtig sind, ist zu klären; Policendaten von Versicherung anfordern.



# Ausschlagungserklärung Constantin Edelmann — Rechtliche Bewertung

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 05.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

## 1. Die Ausschlagungserklärung

Constantin Edelmann hat am 29.04.2025 beim Nachlassgericht Stuttgart (AG Stuttgart, Abt. 24 — Nachlassgericht) persönlich erschienen die Ausschlagung der Erbschaft erklärt. Das Nachlassgericht hat die Erklärung protokolliert (Az. 24 VI 213/25, Protokoll vom 29.04.2025).

**Wortlaut der Ausschlagungserklärung (aus Protokollauszug, der Kanzlei am 07.05.2025 übermittelt):**

*„Ich, Constantin Edelmann, geboren am 04.06.1976, wohnhaft in der Hauptstraße 211, 10827 Berlin, erkläre die Ausschlagung der Erbschaft nach dem am 12.03.2025 verstorbenen Prof. Dr. Reinhard Edelmann, zuletzt wohnhaft Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart.*

*Ich erkläre dies vorsorglich für den Fall, dass lebzeitige Schenkungen, die mir mein Vater zu Lebzeiten gemacht hat, bei der Berechnung von Pflichtteilergänzungsansprüchen herangezogen werden. Meine Auffassung ist, dass die Kryptowährungen nicht Teil des Nachlasses sind; ich erkläre die Ausschlagung, um einer Inanspruchnahme im Erbfall zu entgehen.“*

*gez. Constantin Edelmann, 29.04.2025, vor dem Nachlassgericht Stuttgart*

## 2. Fristberechnung

Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen ab Kenntnis des Berufungsgrundes (Paragraf 1944 Abs. 1 BGB). Der Erblasser ist am 12.03.2025 gestorben; Constantin hat nach eigenen Angaben „am 14.03.2025“ davon erfahren. Fristbeginn: 14.03.2025. Fristende: 25.04.2025 (sechs Wochen).

**Problem:** Constantin hat am 29.04.2025 ausgeschlagen — **vier Tage nach Ablauf der Sechswochenfrist**. Ist die Ausschlagung verspätet und damit unwirksam?

**Analyse:** Die Ausschlagung ist nach Paragraf 1944 BGB fristgebunden. Eine verspätete Ausschlagung ist unwirksam und gilt als Erbschaftsannahme (Paragraf 1943 BGB). Constantin hat keinen Antrag auf Fristverlängerung gestellt.

Es gibt jedoch einen möglichen Rettungsanker: Hat Constantin nicht bereits früher Kenntnis von seinem Berufungsgrund gehabt, und war sein Fristbeginn erst dann anzusetzen, als er von den Pflichtteilergänzungsansprüchen erfahren hat? Dies ist konstruiert, aber vorstellbar: Constantin



könnte argumentieren, er habe erst nach dem Beratungsgespräch mit einem Anwalt Ende April 2025 gewusst, dass die Schenkungen pflichtteilsergänzungsrelevant seien. Das ist rechtlich schwach (Kenntnis vom Berufsgrund = Kenntnis vom Erbfall und der Berufsgrundlage, nicht von den rechtlichen Konsequenzen).

**Wahrscheinlichkeit Unwirksamkeit:** hoch. Henrikes Anwältin wird das Argument vorbringen.

### 3. Rechtliche Folgen einer unwirksamen Ausschlagung

Wenn die Ausschlagung verspätet und damit unwirksam ist:

- Constantin ist Erbe geblieben ( $1/4$  = nach Unwirksamkeit der Ausschlagung kein Anwachsen bei den anderen).
- Die Erbengemeinschaft besteht aus vier Personen: Marlies, Henrike, Constantin, Marie-Theres zu je  $1/4$ .
- Constantins Verwaltungs- und Verfügungsrechte als Mitglied der Erbengemeinschaft (Paragraf 2038 BGB) bestehen fort.
- Constantins Pflichtteilsergänzungspflicht bleibt bestehen (als Erbe kann er auf Paragraf 2325 BGB iVm Paragraf 2329 BGB in Anspruch genommen werden).

Wenn die Ausschlagung **wirksam** ist:

- Constantin ist kein Erbe; der Nachlass wächst Marlies, Henrike, Marie-Theres an (je  $1/3$ ).
- Constantins Pflichtteil bleibt bestehen (Paragraf 2303, Paragraf 1953 BGB e contrario für Pflichtteil); er kann seinen Pflichtteil ( $1/12$  des Reinnachlasses = 340.167 EUR) geltend machen.
- Aber: Pflichtteilsergänzungsansprüche gegen Constantin (Paragraf 2329 BGB) bestehen weiter, weil Paragraf 2329 BGB als Außenhaftung gegen den Beschenkten konzipiert ist und nicht davon abhängt, ob Constantin Erbe ist.

### 4. Anfechtbarkeit der Ausschlagung durch Henrike

Kann Henrike die Ausschlagung anfechten? Sie hat ein eigenes Interesse: Wenn Constantin kein Erbe ist, wächst ihr Anteil zwar an ( $1/3$  statt  $1/4$ ), aber Constantin könnte trotzdem seinen Pflichtteil geltend machen — der wäre eine Barzahlung aus dem Nachlass. Andererseits: Als Erbe wäre Constantin Mitglied der Erbengemeinschaft und müsste bei der Auseinandersetzung kooperieren, was er verweigert.

Eine Anfechtung der Ausschlagung durch Mitglieder der Erbengemeinschaft ist grundsätzlich nicht vorgesehen — die Anfechtung einer Ausschlagung kann nur der Ausschlagende selbst vornehmen (Paragraf 1954 BGB). Henrike kann die Ausschlagung Constantins also nicht anfechten.

**Strategie:** Besser ist es, die Fristversäumnis zu thematisieren: Wenn die Ausschlagung verspätet war, ist sie von Anfang an unwirksam — ohne dass Henrike sie anfechten muss.

### 5. Constantins Strategie — Analyse

Constantins Ausschlagungsstrategie ist erkennbar darauf ausgerichtet:

1. Sich als Erbe der Haftung für Pflichtteilsergänzungsansprüche zu entziehen — ein Irrtum: Paragraph 2329 BGB gilt unabhängig von der Erbenstellung.
2. Die Krypto-Assets als „eigenes Vermögen“ außerhalb des Nachlasses zu behalten, ohne als Erbe in die Erbengemeinschaft eingebunden zu sein.
3. Seinen Pflichtteil ( $1/12 = \text{ca. } 340.000 \text{ EUR}$ ) geltend zu machen, falls sich das lohnt — was angesichts der Krypto-Position strategisch untergeordnet erscheint.

Die Rechnung geht nicht auf: Selbst wenn die Ausschlagung wirksam wäre, kann er auf Paragraph 2329 BGB in Anspruch genommen werden, und die einstweilige Verfügung zur Wallet wäre weiterhin möglich.

## **6. Offene Fragen**

- War die Ausschlagung fristgerecht? (Klärung mit Nachlassgericht und ggf. Gutachten zur Fristberechnung.)
- Liegt ein Anfechtungsgrund für Constantins eigene Anfechtung seiner Ausschlagung vor (Paragraph 1954 BGB)? Möglich, aber dann müsste er anfechten — was er absichtlich vermeiden will.
- Kanzlei empfiehlt, beim Nachlassgericht Akteneinsicht (Paragraph 357 FamFG) zu beantragen, um das vollständige Protokoll zu erhalten und die Fristberechnung des Gerichts zu prüfen.



# **Pflichtteilsverzicht Marie-Theres 2020 — Bestand und Anfechtungsversuch**

**Az.:** KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Stand:** 11.05.2025

**Bearbeitung:** RAin Steinkamp

## **1. Der Verzichtsvertrag**

**Datum:** 15.11.2020

**Notar:** Dr. Benedikt Welz, Notariat Stuttgart-Mitte II, UR-Nr. 412/2020

**Parteien:** Prof. Dr. Reinhard Edelmann (Erblasser, damals 73 Jahre), vertreten ohne Vertreter; Marie-Theres Edelmann-Berlepsch (Verzichtende)

### **Inhalt des Vertrags (aus beglaubigter Abschrift):**

*Marie-Theres Edelmann-Berlepsch erklärt gegenüber ihrem Vater, Prof. Dr. Reinhard Edelmann, den Verzicht auf ihr gesetzliches Erb- und Pflichtteilsrecht nach Paragraphen 2346, 2348 BGB in vollem Umfang. Der Verzicht erfasst auch den Pflichtteilsergänzungsanspruch nach Paragraph 2325 BGB.*

*Als Gegenleistung verpflichtet sich Prof. Dr. Edelmann, an Marie-Theres einen Betrag von 40.000 EUR zu zahlen; der Betrag wird nach Unterzeichnung dieses Vertrags innerhalb von 14 Tagen überwiesen.*

*Unterzeichnet in Stuttgart, 15. November 2020.*

## **2. Wirksamer Verzicht — formelle Prüfung**

### **2.1 Notarielle Beurkundung (Paragraf 2348 BGB)**

Der Verzichtsvertrag bedarf nach Paragraf 2348 BGB der notariellen Beurkundung. Diese liegt vor. Formell wirksam.

### **2.2 Geschäftsfähigkeit**

Edelmann war 2020 73 Jahre alt, aber nach aktuellem Kenntnisstand voll geschäftsfähig; das Herzleiden war zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwerwiegend. Marie-Theres war 36 Jahre alt. Kein Anhaltspunkt für Geschäftsunfähigkeit auf beiden Seiten.

### **2.3 Inhalt des Verzichts**

Der Verzicht ist umfassend formuliert: Er erfasst Erbrecht, Pflichtteilsrecht und Pflichtteilsergänzungsrecht. Damit ist Marie-Theres aus dem erbrechtlichen System vollständig ausgeschieden (sie bleibt aber Testamentserbin zu 1/4, da das Testament sie benennt — der Verzicht

hebt das Testamentsrecht nicht auf). Die aktuelle Situation: Sie ist Testamentserbin zu 1/3 (nach Anwachsung durch Constantins Ausschlagung), der Pflichtteilsverzicht betrifft nur ihren gesetzlichen Pflichtteilsanspruch.

### **3. Anfechtungsversuch Marie-Theres**

Marie-Theres hat ihrem Anwalt Dr. Klaus Pellegrini (Hamburg) angekündigt, den Verzicht anfechten zu wollen. Pellegrini hat sich noch nicht schriftlich an die Kanzlei gewandt; die Information stammt aus einer E-Mail Marie-Theres' an Henrike vom 14.04.2025.

#### **3.1 Anfechtungsgrund Irrtum (Paragrafen 119, 142 BGB)**

Marie-Theres argumentiert (laut E-Mail an Henrike): „Vater hat mir damals gesagt, der Nachlass sei zu 80 % das Haus und ein kleines Depot. Wenn ich gewusst hätte, dass es Kryptos für über eine Million gibt, hätte ich nie für 40.000 EUR verzichtet.“

**Rechtliche Einordnung:** Der Irrtum über den Wert des zukünftigen Nachlasses ist kein Irrtum nach Paragraph 119 BGB (Erklärungs- oder Eigenschaftsirrtum). Der Pflichtteilsverzicht erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem der Nachlass noch nicht feststeht; der Wert des künftigen Nachlasses ist ein Kalkulationsrisiko, das der Verzichtende trägt. Die Rechtsprechung ist hier eindeutig: Wertschwankungen zwischen Verzichtszeitpunkt und Erbfall begründen keinen Anfechtungsgrund (OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.02.2016, I-7 U 68/14).

#### **3.2 Störung der Geschäftsgrundlage (Paragraph 313 BGB)**

Parallele Argumentation: Die Geschäftsgrundlage des Verzichtsvertrags habe sich wesentlich geändert, weil die Krypto-Assets 2020 nicht bekannt waren oder in einem anderen Wertverhältnis standen.

**Bewertung:** Paragraph 313 BGB setzt voraus, dass sich Umstände, die Geschäftsgrundlage wurden, nachträglich so gravierend verändert haben, dass das Festhalten am Vertrag für eine Partei unzumutbar ist. Bei einem Pflichtteilsverzicht gegen einmalige Abfindung ist die Wertentwicklung des Nachlasses typischerweise das spezifische Risiko, das die Parteien verteilt haben. Der BGH hat in vergleichbaren Konstellationen (BGH 22.01.1986 IV a ZR 154/84 zu Erbverzicht und Wertsteigerung) eine Anpassung nach Paragraph 313 BGB nur bei außergewöhnlichen, für beide Parteien nicht vorhersehbaren Entwicklungen anerkannt.

Krypto-Kursanstieg: Die Bitcoin-Kursexplosion 2020–2025 ist spektakulär, aber das Halten von Kryptowährungen und damit das Risiko und die Chance sind von Edelman aktiv eingegangen worden. Die Frage ist: War die Existenz der Krypto-Assets 2020 für Marie-Theres tatsächlich unbekannt? Constantin weiß davon (er ist Mitverwalter); hat er Marie-Theres informiert?

**Taktische Einschätzung:** Marie-Theres' Chancen auf Vertragsauflösung oder Anpassung sind gering, aber nicht null. Ein Gericht könnte in einem Einzelfall eine Anpassung auf einen höheren Abfindungsbetrag erwägen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Erblasser die Krypto-Assets gezielt verschwiegen hat. Ob das der Fall war, ist unklar.

#### **3.3 Arglistige Täuschung (Paragraph 123 BGB)**

Falls Edelman die Krypto-Assets 2020 bewusst verschwiegen hat, um Marie-Theres zu einem günstigen Verzicht zu bewegen, käme eine Anfechtung nach Paragraph 123 BGB in Betracht. Die Anfechtungsfrist nach Paragraph 124 BGB beträgt ein Jahr ab Kenntnis der Täuschung. Wenn Marie-

Theres erst 2025 (nach dem Tod) von den Krypto-Assets erfahren hat, wäre die Frist noch offen (ab März 2025 laufend, Ablauf März 2026).

**Beweisproblem:** Behauptung der arglistigen Täuschung durch einen Verstorbenen ist schwer zu beweisen. Notarvermerk Welz enthält keine Hinweise auf eine Täuschungsabsicht.

#### 4. Praktische Konsequenzen für die Erbengemeinschaft

Wenn der Verzicht **aufgehoben** wird:

- Marie-Theres hätte einen Pflichtteilsanspruch ( $\frac{1}{12}$  des Nachlasses = ca. 340.000 EUR) und einen Pflichtteilsergänzungsanspruch (weitere ca. 43.000 EUR) — Gesamtforderung bis ca. 383.000 EUR.
- Dieser Betrag wäre aus dem Nachlass zu zahlen, was die Liquiditätslage für die Erbengemeinschaft (bes. Henrike) verschlechtert.
- Marie-Theres würde trotz Pflichtteilsanspruch Erbin zu  $\frac{1}{3}$  bleiben (der Verzicht betrifft nur das Pflichtteilsrecht, nicht ihr Testamentserbrecht).

Wenn der Verzicht **wirksam bleibt** (wahrscheinlich):

- Marie-Theres ist Erbin zu  $\frac{1}{3}$ , hat keine weiteren Pflichtteils- oder Ergänzungsansprüche.
- Für die Erbengemeinschaft vorteilhaft.

**Empfehlung:** Pellegrini schriftlich kontaktieren, Position klarstellen, Vergleichsangebot (kleines Zusatzentgelt?) erwägen, um Rechtsstreit zu vermeiden und Einigung zu beschleunigen.



# Erbscheinsantrag — Entwurf für gemeinschaftlichen Erbschein

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 13.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp / Ref. Fust

Status: Entwurf; Einreichung nach Klärung der Ausschlagungsfrage Constantins

Vollständige DOCX-Fassung: docx/erbscheinsantrag\_lg\_stuttgart\_entwurf.docx.

## 1. Vorbemerkung

Das Nachlassgericht Stuttgart (AG Stuttgart, Abt. 24) hat das Testament am 28.03.2025 eröffnet (Az. 24 VI 213/25). Einen Erbschein hat noch niemand beantragt. Die Kanzlei bereitet den Antrag im Namen der Mandantin Henrike Edelmann vor.

**Offene Frage Ausschlagung:** Wie in Aktenstück 12 dargelegt, ist die Wirksamkeit der Ausschlagungserklärung Constantins (29.04.2025) zweifelhaft, da die Sechswochenfrist (Paragraf 1944 BGB) abgelaufen sein dürfte. Bis zur Klärung durch das Nachlassgericht oder ein Fachgutachten muss der Antrag vorläufig formuliert werden. Zwei Szenarien werden vorbereitet:

- **Szenario A** (Ausschlagung wirksam): Erben sind Marlies, Henrike, Marie-Theres zu je 1/3.
- **Szenario B** (Ausschlagung unwirksam): Erben sind Marlies, Henrike, Constantin, Marie-Theres zu je 1/4.

Der nachfolgende Entwurf basiert auf **Szenario A** (Ausschlagung wirksam), da Constantin diesen Standpunkt selbst einnimmt und praktische Gründe für diesen Antrag sprechen (z.B. Bankzugang).

## 2. Antragsentwurf

An das:

Amtsgericht Stuttgart

— Nachlassgericht —

Abteilung 24

Hauffstraße 5

70190 Stuttgart

**Antrag auf Erteilung eines gemeinschaftlichen Erbscheins**

Az. Nachlassgericht: 24 VI 213/25

**Antragstellerin:**

Dr. Henrike Edelmann, Bodenseering 7, 78462 Konstanz



— vertreten durch RAin Sabine Steinkamp, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
Friedrichstraße 112, 10117 Berlin —

### **Erblasser:**

Prof. Dr. Reinhard Edelmann, geb. 03.02.1947, zuletzt wohnhaft: Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart, verst. 12.03.2025.

### **I. Antrag**

Die Antragstellerin beantragt die Erteilung eines gemeinschaftlichen Erbscheins, der ausweist, dass die nachfolgend bezeichneten Personen die Erben des Erblassers sind:

1. Marlies Edelmann-Praun, geb. 09.03.1964, wohnhaft Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart: **zu 1/3.**
2. Dr. Henrike Edelmann, geb. 17.09.1973, wohnhaft Bodenseering 7, 78462 Konstanz: **zu 1/3.**
3. Marie-Theres Edelmann-Berlepsch, geb. 11.02.1984, wohnhaft Elbchaussee 214, 22605 Hamburg: **zu 1/3.**

### **II. Sachverhalt und Begründung**

**Erbrecht aus Testament:** Der Erblasser hat am 09.11.2019 ein formwirksames eigenhändiges Testament errichtet, in dem er Marlies Edelmann-Praun, Dr. Henrike Edelmann, Constantin Edelmann und Marie-Theres Edelmann-Berlepsch zu je 1/4 als Erben eingesetzt hat. Das Testament wurde vom Nachlassgericht Stuttgart am 28.03.2025 eröffnet.

**Ausschlagung Constantin Edelmann:** Constantin Edelmann, geb. 04.06.1976, hat am 29.04.2025 beim Nachlassgericht Stuttgart die Erbschaft ausgeschlagen (Protokoll Nachlassgericht vom 29.04.2025). Gemäß Paragraf 1953 Abs. 2 BGB fällt der Anteil Constantins den übrigen drei Erben an. Da das Testament keine Ersatzerbeneinsetzung enthält, richtet sich die Anwachsung nach dem Verhältnis der jeweiligen Erbteile der verbliebenen Erben (je 1/4), sodass Constantins 1/4-Anteil je zu 1/3 auf Marlies Edelmann-Praun, Dr. Henrike Edelmann und Marie-Theres Edelmann-Berlepsch übergeht. Jede der drei Verbliebenen erbt damit zu 1/3.

**Vorausvermächtnis:** Das Testament enthält ein Vorausvermächtnis eines lebenslangen Wohnrechts zugunsten Marlies Edelmann-Praun am Grundstück Sonnenbergstraße 38a, Stuttgart. Dieses Vorausvermächtnis wird im Erbschein nicht abgebildet; es ist durch gesonderte Grundbucheintragung zu vollziehen.

**Kein Ehevertrag:** Ein Ehevertrag ist nicht bekannt; Anfrage beim Notariatszentralregister steht noch aus. Im Falle des Nachweises eines Ehevertrags würde der Antrag ggf. modifiziert.

### **III. Beizufügende Unterlagen (angeführt; noch nicht alle vorliegend)**

- ☐ Sterbeurkunde Prof. Dr. Edelmann (angefordert beim Standesamt Stuttgart, Az. Stan-2025-03-12-4712)
- ☒ Beglaubigte Abschrift Testament 09.11.2019 (liegt vor)
- ☒ Eröffnungsprotokoll Nachlassgericht 28.03.2025 (liegt vor)
- ☒ Ausschlagungsprotokoll Constantin, 29.04.2025 (liegt vor)
- ☐ Heiratsurkunde Edelmann/Edelmann-Praun (beantragt beim Standesamt Stuttgart, Heirat 12.10.2014)
- ☒ Geburtsurkunde Dr. Henrike Edelmann (liegt vor)

- [ ] Geburtsurkunde Marie-Theres Edelman-Berlepsch (beantragt; wird in Hamburg ausgestellt)
- [ ] Nachweis Vaterschaftsanerkennung Marie-Theres (aus Urkundenregister 1985, Standesamt Stuttgart, angefordert)
- [ ] Eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin nach Paragraph 352 FamFG

#### IV. Erbscheinsgebühren

Gegenstandswert: 4.082.000 EUR (Reinnachlass vorläufig). Gebühr nach GNotKG Anlage 1 Nr. 12210: Kosten für Erbscheinerteilung ca. 3.940 EUR (Gebührentabelle GNotKG, Wertgebühr nach Paragraph 40 GNotKG iVm Paragraph 34 GNotKG).

### 3. Hinweis zur Bankschließfach-Situation

Sobald der Erbschein vorliegt, kann die Kanzlei im Namen aller drei Erben bei der Volksbank Esslingen die Öffnung des Schließfachs Nr. 441 beantragen und Schlüssel #5 (Backup-Schlüssel Multisig) sicherstellen. Dazu ist eine schriftliche, einstimmige Weisung aller drei Erben erforderlich. Die Kanzlei wird einen entsprechenden Beschlussentwurf vorbereiten.

### 4. Zeitplan

| Schritt                                                       | Zieldatum                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Einreichung Erbscheinsantrag (sobald alle Urkunden vorliegen) | 30.05.2025                       |
| Erteilung Erbschein (Schätzung Nachlassgericht Stuttgart)     | 4–6 Wochen nach Einreichung      |
| Öffnung Schließfach Volksbank Esslingen                       | Folgewoche nach Erbscheinserhalt |
| Depotauskunft Bankhaus Lampe-Hauck                            | Unmittelbar nach Erbschein       |

## 15\_testamentsvollstreckung\_unklar.docx

---

# Testamentsvollstreckung — RA Trotz verstorben, kein Ersatz benannt

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 13.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

## 1. Ausgangslage

Das Testament vom 09.11.2019 enthält folgende Klausel zur Testamentsvollstreckung:

*„Mein langjähriger Anwalt und Vertrauter, Rechtsanwalt Dr. Friedrich Trotz, Stuttgart-Mitte, soll die Auseinandersetzung als Testamentsvollstrecker überwachen und die Erbengemeinschaft einigen.“*

RA Dr. Friedrich Trotz ist nach Kenntnisstand der Kanzlei im Oktober 2023 verstorben. Er hat das Amt des Testamentsvollstreckers damit nicht mehr ausüben können. Eine Ersatzbenennung im Testament fehlt.

## 2. Rechtliche Konsequenzen des Wegfalls

### 2.1 Erlöschen des Amts (Paragraf 2225 BGB)

Das Amt des Testamentsvollstreckers erlischt mit dem Tod des benannten Vollstreckers (Paragraf 2225 BGB). Da das Testament keinen Ersatzvollstrecker benennt, gibt es nach Paragraf 2225 BGB keinen amtierenden Testamentsvollstrecker.

### 2.2 Möglichkeit der gerichtlichen Ernennung (Paragraf 2200 BGB)

Hat der Erblasser in seinem Testament angeordnet, dass ein Testamentsvollstrecker ernannt werden soll, und ist die benannte Person weggefallen, kann das Nachlassgericht auf Antrag einen Testamentsvollstrecker ernennen (Paragraf 2200 BGB). Die Klausel im Testament Edelmanns ist ausreichend, um diesen Mechanismus auszulösen: Der Erblasser hat einen TV benannt und damit den Willen zur Testamentsvollstreckung manifestiert.

**Antragsberechtigt:** Jeder Erbe, aber auch andere Beteiligte. Die Kanzlei kann für Henrike einen Antrag stellen.

### 2.3 Ob Antrag sinnvoll ist

#### Pro TV-Ernennung:

- Die Erbengemeinschaft ist zerstritten (Marlies, Henrike, Marie-Theres mit divergierenden Interessen; Constantin außerhalb).
- Die Verwaltung der Krypto-Assets erfordert besondere Kompetenz, die nicht alle Erben haben.
- Ein TV könnte den Erbschein beantragen, die Wallet sichern, das Depot kontrollieren und eine geordnete Auseinandersetzung herbeiführen.
- Der TV könnte als neutraler Dritter die Auseinandersetzung moderieren und beschleunigen.

#### Contra TV-Ernennung:

- Der TV hat weitreichende Befugnisse (Paragrafen 2205, 2208 BGB) und Kosten verursacht Vergütungsanspruch nach Paragraf 2221 BGB (üblich: ca. 1–3 % des Nachlasswerts; hier: bis zu 120.000 EUR).
- Henrike als Erbin kann effektiv auch selbst (mit anwaltlicher Hilfe) handeln; der TV würde ggf. ihre Steuerungsrolle einschränken.
- Marlies und Marie-Theres könnten gegen den von Henrike vorgeschlagenen TV Einwände erheben.

**Empfehlung:** TV-Antrag nach Paragraf 2200 BGB ist ein sinnvolles taktisches Mittel, insbesondere wenn Marlies den Erblasser-Stick nicht herausgibt oder Constantin weiter Druck macht. Der TV könnte sofort handeln (Sicherung Stick, Anweisung an Bank) ohne Einstimmigkeitserfordernis. Für die laufende Verhandlungsphase zunächst zurückstellen; als Option im Hintergrund halten.

### 3. Kanzleinachlass RA Trotz

Die Kanzlei hat am 02.05.2025 bei der Rechtsanwaltskammer Baden-Württemberg (Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stuttgart) schriftlich angefragt:

1. Wo ist der Kanzleinachlass RA Dr. Friedrich Trotz hinterlegt?
2. Gibt es in den Kanzleiakten Unterlagen zur Testamentsvollstrecker-Bestellung für den Nachlass Edelmann?
3. Hält die Kammer einen privaten Schlüssel (Hardware-Wallet) in Verwahrung, der mit der Edelmann-Wallet in Verbindung steht?

**Stand der Anfrage:** Noch keine Antwort erhalten (Fristsetzung bis 16.05.2025). Die Kammer ist nach Paragraf 54 BRAO verpflichtet, beim Tod eines Mitglieds für die geordnete Abwicklung zu sorgen.

Wenn in der Kanzleinachlass Trotz ein Schlüssel für die Multisig-Wallet (Schlüssel #4) gefunden wird, wäre dieser als Nachlassgegenstand der Erbengemeinschaft zuzuordnen oder möglicherweise als Depositum für Edelmann hinterlegt. Im letzteren Fall würde er an die Erbengemeinschaft herauszugeben sein.

**Sicherungsproblem:** Wenn kein TV und kein Erbschein vorliegen, kann die Kammer ggf. den Schlüssel nicht einfach an einen einzelnen Erben herausgeben. Hier ist koordiniertes Vorgehen nötig.

### 4. Zusammenfassung der TV-Situation

| Status                                     | Beschreibung                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Benannter TV                               | RA Dr. Friedrich Trotz (verstorben Oktober 2023)                                 |
| Amtierender TV                             | Keiner                                                                           |
| Rechtsgrundlage für gerichtliche Ernennung | Paragraf 2200 BGB                                                                |
| Antrag bereits gestellt?                   | Nein                                                                             |
| Empfehlung                                 | Als strategische Option offen halten; Antrag bei Eskalation der Krypto-Situation |
| Kanzleinachlass Trotz                      | Anfrage bei RAK BW läuft; Ergebnis erwartet 16.05.2025                           |
| Vergütungsrisiko TV                        | Bis zu ca. 100.000–120.000 EUR bei 3 % von 4 Mio. EUR                            |



# Mediationsplan — Cochemer Erbmediation, Entwurf

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 14.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

Zweck: Interne Strategienotiz für Mandantin; kein Schriftsatz

## 1. Ausgangsbewertung: Ist Mediation sinnvoll?

Die Fallkonstellation zeigt vier Konfliktparteien mit materiell unterschiedlichen, teils unvereinbar erscheinenden Interessen:

| Partei              | Kerninteresse                                                                        | Mediation-Haltung                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Henrike (Mandantin) | Schnelle Auseinandersetzung, Krypto-Sicherung, Pflichtteilergänzung gegen Constantin | Offen für Mediation, wenn sie nicht verzögert          |
| Marlies             | Wohnrecht sichern, 1/3 Erbanteil behalten, LV behalten                               | Unbekannt; RA Strecker ist konfrontativ                |
| Constantin          | Krypto für sich behalten, minimale Beteiligung am Nachlass                           | Feindlich gegenüber Klage; könnte Mediation bevorzugen |
| Marie-Theres        | Schnelle Auszahlung ihres Erbanteils, ggf. Pflichtteilerhöhung                       | Offen                                                  |

Trotz der Komplexität gibt es einen **mediationsfähigen Kern**: Der Nachlasswert ist groß genug (4 Mio. EUR), dass alle Parteien substantiell profitieren könnten, wenn eine zügige Einigung das jahrelange Prozessrisiko vermeidet.

**Besonderheit Krypto:** Die Multisig-Wallet ist in ihrer technischen Struktur de facto ein Verhandlungschip: Ohne Kooperation aller relevanten Schlüsselinhaber (oder Gerichtsbeschluss) kommt niemand allein ans Geld. Das schafft einen echten Einigungszwang.

## 2. Mediationsformat

Die Kanzlei empfiehlt das **Cochemer Modell der Erbmediation** (entwickelt aus dem Familienrechtsprojekt Cochem, angepasst für Erbrechtssachen): kooperatives, interessenorientiertes Verfahren unter Einbeziehung aller Parteien und ihrer Anwälte.

**Vorgeschlagener Mediator:** Prof. Dr. Kerstin Braunwald, Fachanwältin Erbrecht und zertifizierte Mediatorin (MfM e.V.), Stuttgart. Sie ist dem Nachlassgericht Stuttgart bekannt und hat in zwei ähnlichen Patchwork-Erbfällen mediiert.

**Alternativer Mediator:** Wenn keine Einigung über die Person erzielt wird: Benennung durch den BRAK-Ombudsmann für Mediationssachen.

### 3. Ablaufplan (Entwurfsphase)

| Phase                               | Inhalt                                                                                                                                               | Zeitraumen             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Phase 0: Vorklärung                 | Kanzlei-intern; Einschätzung ob alle vier Parteien teilnahmewillig. Anschreiben an Strecker (Marlies), Pellegrini (Marie-Theres), Constantin direkt. | 15.–22.05.2025         |
| Phase 1: Erstgespräch Mediator      | Einzelgespräche des Mediators mit jeder Partei (45 Min. je Partei). Mediator klärt Interessen, Bereitschaft, Vertraulichkeit.                        | 23.05.–06.06.2025      |
| Phase 2: Gemeinsame Sitzung I       | Sachverhaltsklärung, Vermögensaufnahme, Bewertungsfragen (Grundstück, Krypto, Depot). SV Bender & Mörser nimmt teil. Dauer: 1 Tag (9–17 Uhr).        | 13.06.2025 (Vorschlag) |
| Phase 3: Themenblock Krypto         | Technische Erläuterung Multisig durch SV Wandke; Diskussion Zuordnung und Verteilung der Krypto-Assets; Constantin präsentiert seinen Standpunkt.    | 20.06.2025             |
| Phase 4: Themenblock Haus/Wohnrecht | Wohnrecht Marlies, Bewertung, Ablösungsszenarien, Teilungsversteigerungsrisiko.                                                                      | 27.06.2025             |
| Phase 5: Vergleichskorridore        | Parteien legen Mindest- und Maximalforderungen vor; Mediator sucht Schnittmengen; Einigungsentwurf wird erarbeitet.                                  | 04.07.2025             |
| Phase 6: Abschluss                  | Notarielle Beurkundung der Einigung (ggf. als Erbauseinandersetzungsvertrag).                                                                        | Aug. 2025              |

### 4. Kernstreitpunkte und mögliche Lösungsansätze

#### 4.1 Krypto-Assets

**Mögliche Lösung:** Constantin übernimmt die Krypto-Assets zu einem vereinbarten Abrechnungskurs (z. B. Schlusskurs 12.03.2025: 1.100.000 EUR) und zahlt die anderen Erben anteilig aus. Seine bisherigen Schenkungen werden im Weg der Anrechnung berücksichtigt (d. h. sein Auszahlungsanspruch wird um die Schenkungen gekürzt). Er gibt den Ergänzungsanspruch Henrikes auf sich nehmen, bezahlt diese aber direkt.

**Risiko dieser Lösung:** Kursveränderung zwischen Erbfall und Zahlung; wenn BTC weiter steigt, verliert die Erbengemeinschaft. Absicherung durch Stichtagskurs oder Kryptoübertragung statt Barauszahlung.

#### 4.2 Haus und Wohnrecht Marlies

**Mögliche Lösung A:** Marlies kauft die Anteile der Miterben (Henrike und Marie-Theres) an dem Haus zu einem zwischen SV Bender und SV Klever vereinbarten Mittelwert. Finanzierung durch Teilentnahme aus LV oder Kredit (Miet-/Renteneinkünfte Marlies).

**Mögliche Lösung B:** Das Haus wird veräußert; Marlies erhält einen Geldbetrag als Wohnrechts-Ablösung (ca. 350.000 EUR nach Barwertberechnung), der Rest geht an die Erbengemeinschaft.



**Mögliche Lösung C:** Marlies bleibt und zahlt Mietverhältnis-äquivalente an die Erbengemeinschaft während der Wohnrechtszeit — wirtschaftlich suboptimal für sie, aber die anderen Erben erhalten laufende Einkünfte.

#### **4.3 Marie-Theres Anfechtung Verzicht**

**Mögliche Lösung:** Marie-Theres erklärt sich bereit, den Verzicht aufrechtzuerhalten, erhält aber eine Zusatzzahlung aus dem Nachlass (z. B. 30.000–60.000 EUR), die ihr Verzichtsoffer besser kompensiert. Im Gegenzug zieht sie alle Anfechtungsandrohungen zurück.

### **5. Risiken der Mediation**

- **Zeitverzug:** Wenn die Mediation scheitert oder sehr lange dauert, kann Constantin in der Zwischenzeit versuchen, auf die Wallet zuzugreifen. Der einstweilige Rechtsschutzantrag ist daher unabhängig von der Mediation zu verfolgen.
- **Taktisches Verzögern:** Marlies oder Constantin könnten die Mediation nur nutzen, um Zeit zu gewinnen. Klare Zeitplanung und Mediationspflicht sind einzufordern.
- **Keine Vollstreckbarkeit:** Mediationsergebnis ist nur nach notarieller Beurkundung oder Vergleich vor Gericht vollstreckbar. Vereinbarungen nur in dieser Form treffen.
- **Kosten:** Mediator Braunwald: ca. 250 EUR/Stunde; ca. 10 Sitzungstage à 8 Stunden = 20.000 EUR, auf Parteien aufgeteilt = ca. 5.000 EUR je Partei. Zuzüglich Anwaltskosten. Vergleich zum Klagerisiko: günstiger.

## 17\_nachlassinsolvenz\_erwogen.docx

---

# Nachlassinsolvenz und Nachlassverwaltung — Prüfungsvermerk

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 13.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

## 1. Anlass der Prüfung

Der Nachlass weist neben erheblichen Aktiva (ca. 4,16 Mio. EUR) Verbindlichkeiten von 78.000 EUR auf. Das Verhältnis ist auf den ersten Blick unproblematisch. Gleichwohl wird die Frage der Nachlassinsolvenz oder -verwaltung geprüft, weil:

1. Die Krypto-Assets (ca. 1,1 Mio. EUR) faktisch derzeit nicht liquidierbar sind (Multisig-Problem) und ihr rechtlicher Status streitig ist. Wenn ein Gericht oder Sachverständiger feststellt, dass ein wesentlicher Teil der Krypto-Assets tatsächlich Constantin gehört (Schenkung vollzogen), würde der zugängliche Nachlass erheblich kleiner.
2. Die Erbengemeinschaft haftet zunächst unbeschränkt für Nachlassverbindlichkeiten (Paragraf 1967 BGB). Wenn die Aktiva sich durch Krypto-Streit, Kursverluste oder Anfechtungen reduzieren, könnte eine persönliche Haftung der Erben entstehen.
3. Das Steuerrisiko ist noch nicht abschließend geklärt (→ Aktenstück 23): Steuernachzahlungen könnten den Passivposten erhöhen.

## 2. Instrument: Nachlassverwaltung (Paragrafen 1975 ff. BGB)

Die Nachlassverwaltung ist ein Instrument zur **Haftungsbeschränkung** für Erben: Wenn ein Erbe nicht sicher ist, ob der Nachlass alle Verbindlichkeiten deckt, kann er Nachlassverwaltung beantragen. Das Gericht bestellt dann einen Nachlassverwalter; die Erben haften nur noch mit dem Nachlass, nicht mit dem Eigenvermögen.

**Voraussetzung:** Antrag eines Erben oder eines Nachlassgläubigers beim Nachlassgericht; Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses muss drohen (Paragraf 1981 Abs. 1 BGB — Antrag des Erben: wenn Befriedigung der Nachlassgläubiger durch Handlungen eines anderen Erben gefährdet).

### Für Henrike relevant?

- Henrikes Eigenvermögen ist überschaubar (Arztpraxis, Konstanz-Wohnung mit Hypothek). Sie hat ein Interesse daran, nicht mit ihrem Privatvermögen für etwaige Steuerschulden oder Verbindlichkeiten Edelmans zu haften.
- Nachlassverwaltung würde auch die Krypto-Assets unter die Kontrolle eines Nachlassverwalters stellen — das könnte die Sicherungsproblematik gegenüber Constantin lösen.

**Nachteil:** Kosten des Verwalters; Kontrollverlust der Erben; Verfahrensdauer.

**Ergebnis:** Nachlassverwaltung derzeit nicht empfohlen, da Nachlass eindeutig solvent ist. Nur falls Krypto-Assets vollständig wegfallen (Schlechtfall-Szenario) oder Steueransprüche erheblich steigen: erneute Prüfung.

### **3. Instrument: Nachlassinsolvenz (Paragrafen 315 ff. InsO)**

Die Nachlassinsolvenz kommt in Betracht, wenn der Nachlass zahlungsunfähig oder überschuldet ist (Paragrafen 315, 320 InsO).

**Überschuldung:** Aktiva (4,16 Mio. EUR) übersteigen Passiva (78 TEUR) um ein Vielfaches. Keine Nachlassinsolvenz erforderlich oder sinnvoll.

**Zahlungsunfähigkeit:** Wenn der Nachlass kurzfristig nicht zahlen kann (z. B. Steuernachzahlung fällig, Liquiditätsmangel), obwohl Aktiva langfristig vorhanden. Hier: Cash im Depot (103 TEUR) übersteigt akute Verbindlichkeiten (78 TEUR) knapp. Engpass theoretisch möglich, wenn Bank keine Auszahlung ohne Erbschein erlaubt und gleichzeitig Gläubiger drängen.

**Handlungsempfehlung:** Pflegekosten und Steuernachzahlung dringend klären. Finanzamt Stuttgart-Süd um Stundung bitten bis Erbscheinserteilung; Pflegedienst Caritas ebenfalls. Risiko der Nachlassinsolvenz ist derzeit sehr gering.

### **4. Vorläufige Haftungsbegrenzung**

Selbst ohne Nachlassverwaltung oder -insolvenz haben die Erben Möglichkeiten zur Haftungsbeschränkung:

#### **4.1 Inventarerrichtung (Paragraf 1993 ff. BGB)**

Jeder Erbe kann beim Nachlassgericht ein Inventar errichten lassen (Paragraf 1993 BGB) und hat dann drei Monate Zeit; danach haftet er nur mit dem Inventar. Dies ist zu empfehlen, wenn die Nachlassverbindlichkeiten nicht vollständig bekannt sind.

**Empfehlung:** Henrike sollte das Inventar formell beanspruchen — das kostet wenig und schützt. Antrag beim Nachlassgericht Stuttgart.

#### **4.2 Dreimonatseinrede (Paragraf 2014 BGB)**

Die Erben können innerhalb der ersten drei Monate nach Annahme der Erbschaft die Befriedigung von Nachlassgläubigern verweigern (Dreimonatseinrede). Diese Frist läuft ab Erbschaftsannahme; da Annahme durch Verstreichen der Ausschlagungsfrist (12.05.2025 für Henrike) gilt: Einrede bis 12.08.2025.

**Anwendung:** Wenn Gläubiger (Finanzamt, Pflegedienst) jetzt zahlen wollen — Dreimonatseinrede einlegen, bis der Nachlass vollständig inventarisiert ist.

#### **4.3 Aufgebotsverfahren (Paragrafen 1970 ff. BGB)**

Das Aufgebotsverfahren ermöglicht es der Erbengemeinschaft, öffentlich alle Nachlassgläubiger aufzufordern, sich zu melden. Gläubiger, die sich nicht melden, verlieren ihre Forderungen (Paragraf 1973 BGB). Sinnvoll, wenn unklar ist, ob weitere Verbindlichkeiten existieren.

**Empfehlung:** Aufgebotsverfahren beantragen, sobald Erbschein vorliegt — saubert die Passivseite des Nachlasses.

## 5. Ergebnis

| <b>Instrument</b>  | <b>Empfehlung</b>                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nachlassverwaltung | Nicht empfohlen (Nachlass ist solvent); Option für Schlechtfall |
| Nachlassinsolvenz  | Nicht erforderlich                                              |
| Inventarerrichtung | Empfohlen — sofort beantragen                                   |
| Dreimonatseinrede  | Einlegen wenn Gläubiger drängen, bis 12.08.2025                 |
| Aufgebotsverfahren | Nach Erbschein beantragen                                       |



---

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Datum</b>        | 5. Mai 2025         |
| <b>Zeit</b>         | 11:45 bis 12:03 Uhr |
| <b>Aktenzeichen</b> | 025/0422-ERB-EDE    |

## Telefonnotiz zum Anruf von Rechtsanwalt Dr. Strecker

---

Gesprächspartner: Rechtsanwalt Dr. Joachim Strecker, Strecker & Hoffmann, Stuttgart. Gespräch geführt von Rechtsanwältin Sabine Steinkamp; beim Gesprächsbeginn anwesend war Referendarin Lea Aumann.

Dr. Strecker zeigte die Vertretung von Marlies Edelmann-Praun an. Seine Mandantin werde das testamentarische Wohnrecht durchsetzen und halte an ihrer behaupteten Erbposition fest. Daneben werde geprüft, welche Haushaltsgegenstände sie als überlebende Ehefrau beanspruche.

Auf Nachfrage zum Hardware-Wallet-Gerät erklärte Dr. Strecker, seine Mandantin habe es sicher verwahrt, kenne sich mit der Technik aber nicht aus und werde es nicht an einen einzelnen Beteiligten herausgeben. Eine Hinterlegung bei einer neutralen Stelle könne besprochen werden.

Dr. Strecker fragte, wen unsere Kanzlei vertrete und ob Constantin Edelmann ebenfalls mandatiert sei. Ihm wurde mitgeteilt, dass ausschließlich Henrike Edelmann vertreten wird und Interessenkollisionen vor Mandatsausweitung geprüft werden müssten.

Vereinbart wurde eine schriftliche Vollmachtsanzeige bis 9. Mai. Die Kanzlei fordert vor einer Erörterung des Hausrats ein Inventar und wird einen Vorschlag zur neutralen Verwahrung des Geräts übersenden. Wiedervorlage: 12. Mai 2025.

### **Sabine Steinkamp**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht





---

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Eingang</b>        | 22. Mai 2025, 15:18 Uhr |
| <b>Originalformat</b> | EML mit PDF-Vollmacht   |
| <b>Aktenzeichen</b>   | 025/0422-ERB-EDE        |

## Eingangs- und Belegvermerk zum Schreiben der Gegenseite

---

Das Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Joachim Strecker wurde als E-Mail mit vollständigen Kopfzeilen gespeichert. Die Nachricht befindet sich unter emails/2025-05-22\_strecker\_an\_kanzlei\_wohnrecht.eml. Beigefügt war eine auf Marlies Edelmann-Praun lautende Vollmacht vom 2. Mai 2025.

Das Schreiben behandelt das Wohnrecht, Haushaltsgegenstände, die Verwahrung des Hardware-Wallet-Geräts und eine behauptete Kontaktaufnahme Constantins. Die jeweiligen Tatsachenbehauptungen werden nicht in einer Sammelabschrift wiederholt, sondern anhand des Originaldokuments und gesonderter Belege geprüft.

Noch fehlen ein Inventar des Hauses, ein Übergabeprotokoll zum Gerät, Nachweis des Telefonats vom 17. Mai und Angaben zur Lagerung. Frau Edelmann-Praun soll mitteilen, ob das Gerät eingeschaltet, angeschlossen oder ausgelesen wurde. Zugangsdaten werden nicht per unverschlüsselter E-Mail angefordert.

Frist der Gegenseite: 5. Juni 2025. Vorfrist: 29. Mai. Zuständig für Anlagenkontrolle: Rechtsanwaltsfachangestellte Jana Köhler.

**Sabine Steinkamp**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Entwurfsdatum</b> | 26. Mai 2025        |
| <b>Unser Zeichen</b> | 025/0422-ERB-EDE    |
| <b>Ihr Zeichen</b>   | STR/2025/04-ERB-EDP |

Rechtsanwalt Dr. Joachim Strecker  
Strecker & Hoffmann  
Königstraße 15a  
70173 Stuttgart

## Erbfall Prof. Dr. Reinhard Edelman – Verwahrung und Inventar

---

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Strecker,

wir bestätigen die Vertretung von Frau Henrike Edelman. Ihre Vollmachtsanzeige vom 22. Mai ist eingegangen. Die Reichweite des Wohnrechts und mögliche Ansprüche auf Haushaltsgegenstände sollen auf Grundlage eines vollständigen Inventars behandelt werden. Bitte übersenden Sie bis 5. Juni eine Liste mit Standort, Zustand und geschätztem Wert der in Anspruch genommenen Gegenstände.

Für das Hardware-Wallet-Gerät schlagen wir eine gemeinsame Hinterlegung im Schließfach einer neutralen Notarin vor. Bis zur Hinterlegung darf das Gerät weder angeschlossen noch ausgelesen oder an Dritte übergeben werden. Bitte bestätigen Sie Verwahrungsort, Seriennummer und Siegelzustand und teilen Sie mit, wer seit dem 12. März Zugriff hatte.

Unsere Mandantin ist bereit, die Kosten einer ersten neutralen Sicherung anteilig zu tragen. Eine Herausgabe an Constantin oder einen anderen einzelnen Beteiligten wird nicht verlangt. Die technische Sicherung soll ohne Übertragung von Vermögenswerten erfolgen.

Bitte richten Sie weitere Kommunikation über die Kanzleien. Zum behaupteten Telefonat Constantins benötigen wir Datum, Uhrzeit und eine möglichst zeitnahe Notiz Ihrer Mandantin; eine abschließende Stellungnahme bleibt vorbehalten.

**Anlagen: Vollmacht Henrike Edelman; Entwurf eines neutralen Übergabeprotokolls; Liste offener Inventarangaben.**

**Sabine Steinkamp**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht



# Zeitstrahl Gesamtfall — Erbstreit Edelmann

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 22.05.2025

## Vor dem Erbfall

| Datum        | Ereignis                                                         | Rechtlich relevant                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 03.02.1947   | Geburt Reinhard Edelmann                                         | —                                       |
| 1970         | Erste Ehe Edelmann/Schneewind                                    | —                                       |
| 1973         | Geburt Henrike Edelmann                                          | —                                       |
| 1976         | Geburt Constantin Edelmann                                       | —                                       |
| 1984         | Geburt Marie-Theres (außerehelich); Vaterschaft 1985 anerkannt   | Pflichtteilsberechtigung                |
| 1994         | Scheidung Edelmann/Schneewind                                    | Güterrechtliche Folgen abgewickelt      |
| ca. 2004     | Kauf Grundstück Sonnenbergstraße 38a                             | Nachlasswert                            |
| 12.10.2014   | Heirat Edelmann/Praun; Zugewinnngemeinschaft beginnt             | Paragraf 1371 BGB                       |
| 2014         | Emeritierung                                                     | —                                       |
| 15.01.2018   | Schenkung ETW Konstanz an Henrike (320.000 EUR)                  | Paragraf 2325 BGB; Frist bis 15.01.2028 |
| April 2019   | Einrichtung 3-of-5-Multisig-Wallet (Constantin)                  | Schlüsselverteilung                     |
| 15.04.2019   | Erste BTC-Einzahlung in Wallet (12,5 BTC, ca. 53.500 EUR)        | On-Chain Beleg                          |
| 09.11.2019   | Eigenhändiges Testament errichtet                                | Erbfolge, Wohnrecht, TV Trotz           |
| 08.10.2020   | Schenkung Constantin: 120.000 EUR (Tranche 1)                    | Paragraf 2325 BGB; Frist bis 08.10.2030 |
| 07.02.2021   | On-Chain-Auszahlung –0,80 BTC an Constantin (ca. 30.880 EUR)     | Schenkung? Paragraf 2325?               |
| 15.11.2020   | Pflichtteilsverzicht Marie-Theres gegen 40.000 EUR               | Paragraf 2346 BGB; Anfechtungsgefahr    |
| 14.06.2022   | Schenkung Constantin: 140.000 EUR (Tranche 2)                    | Paragraf 2325 BGB; Frist bis 14.06.2032 |
| 12.12.2022   | On-Chain-Auszahlung –1,20 BTC an Constantin (ca. 19.440 EUR)     | Schenkung?                              |
| 23.12.2022   | On-Chain-Auszahlung –8,00 ETH an Constantin (ca. 9.440 EUR)      | Schenkung?                              |
| 14.06.2023   | Notarvermerk Welz: Edelmann äußert Willen zur Testamentsänderung | Auslegungshilfe, keine Verfügung        |
| Oktober 2023 | Tod RA Dr. Friedrich Trotz                                       | TV-Amt erlischt (Paragraf 2225 BGB)     |
| 22.12.2023   | Schenkung Constantin: 120.000 EUR (Tranche 3)                    | Paragraf 2325 BGB; Frist bis 22.12.2033 |
| 15.03.2024   | On-Chain-Auszahlung –2,00 ETH an Constantin (ca. 6.240 EUR)      | Schenkung?                              |
| 04.07.2024   | On-Chain-Einzahlung +35,50 ETH in Wallet (Herkunft unklar)       | Ungeklärt                               |
| Herbst 2024  | Gesundheit Edelmann verschlechtert sich; Pflegekraft ab November | Testierfähigkeit?                       |

## Erbfall und unmittelbare Nachfolge

| Datum             | Ereignis                                                                                         | Rechtlich relevant                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 12.03.2025, 05:47 | Tod Prof. Dr. Edelmann; Herztod, Sana-Klinik Stuttgart-Degerloch                                 | Erbfall, Ausschlagungsfristen beginnen |
| 12.03.2025        | Tresor geöffnet (durch wen? Unklar); Erblasser-Stick gefunden                                    | Beweisfrage                            |
| 14.03.2025        | Marlies informiert Henrike telefonisch                                                           | Fristbeginn Ausschlagung Henrike       |
| 15.03.2025        | E-Mail Marlies → Henrike (Haus, Erbschaft)                                                       | Akte emails/                           |
| 21.03.2025        | Beerdigung Waldfriedhof Stuttgart-Degerloch                                                      | —                                      |
| 25.03.2025        | Marlies reicht Testament beim Nachlassgericht Stuttgart ein                                      | Pflicht nach Paragraph 2259 BGB        |
| 28.03.2025        | Testamentseröffnung AG Stuttgart, Az. 24 VI 213/25                                               | Förmliche Kenntnis aller Erben         |
| 02.04.2025        | Constantin erklärt Henrike telefonisch: er habe zwei Wallet-Schlüssel                            | Akte 09                                |
| 22.04.2025        | Mandaterteilung Henrike an Kanzlei Klotzke                                                       | Akteneröffnung                         |
| 23.04.2025        | Sicherungsschreiben Kanzlei an Constantin                                                        | Akte 09                                |
| 25.04.2025        | <b>Ausschlagungsfrist Constantin</b> (6 Wochen ab 14.03.) — abgelaufen                           | Fristversäumnis-Problem                |
| 29.04.2025        | Constantin erklärt Ausschlagung beim AG Stuttgart                                                | Akte 12; Wirksamkeit fraglich          |
| 30.04.2025        | Kanzlei stellt Anfrage bei Notar Welz (begl. Abschrift, weitere Urkunden?)                       | Akte 04                                |
| 02.05.2025        | Kanzlei stellt Anfrage RAK BW wegen Trotz-Kanzleinachlass                                        | Akte 15                                |
| 02.05.2025        | SV Bender & Mörser: Kurzgutachten Grundstück (1.850.000 EUR)                                     | Akte 06                                |
| 05.05.2025        | RA Strecker meldet sich für Marlies (Telefonat)                                                  | Akte 18                                |
| 05.05.2025        | E-Mail Constantin an Kanzlei: provokatives Schreiben                                             | emails/                                |
| 06.05.2025        | Telefonkonferenz Kanzlei/Henrike                                                                 | —                                      |
| 12.05.2025        | <b>Ausschlagungsfrist Henrike</b> abgelaufen — keine Ausschlagung erklärt (Erbschaft angenommen) | Akte 01                                |
| 16.05.2025        | <b>Antwortfrist RAK BW</b> (Kanzleinachlass Trotz)                                               | Akte 15                                |
| 17.05.2025        | Constantin setzt Marlies telefonisch unter Druck (Stick-Herausgabe)                              | Akte 18                                |
| 22.05.2025        | Schreiben Strecker an Kanzlei (Wohnrecht, Stick, Paragraph 1932)                                 | emails/ und Akte 18                    |

## Offene Fristen und kritische Termine

| Termin     | Frist / Inhalt         | Konsequenz bei Versäumnis     |
|------------|------------------------|-------------------------------|
| 16.05.2025 | Antwort RAK BW (Trotz- | Schlüssel #4 bleibt unbekannt |

|                  |                                                       |                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  | Kanzleinachlass)                                      |                                     |
| 05.06.2025       | Antwortfrist Strecker auf Treuhänder-Angebot          | Kanzlei beantragt Paragraf 1960 BGB |
| 05.06.2025       | Antwortfrist Notar Welz auf Anfrage                   | Auslegungsfrage bleibt offen        |
| 30.05.2025       | Angestrebte Einreichung Erbscheinsantrag              | Depot bleibt gesperrt               |
| 12.08.2025       | Dreimonatseinrede Henrike (Paragraf 2014 BGB)         | Gläubiger dürfen voll vollstrecken  |
| 12.06.2025 (ca.) | Antwort Finanzamt auf Stundungsantrag                 | ESt-Nachzahlung ggf. fällig         |
| Mrz. 2026        | Anfechtungsfrist Marie-Theres (Paragraf 123, 124 BGB) | Anfechtung Pflichtteilsverzicht     |
| 15.01.2028       | Ende 10-Jahres-Frist Schenkung Henrike (ETW)          | Keine Ergänzung mehr aus H-1        |
| 08.10.2030       | Ende 10-Jahres-Frist Schenkung C-1 (120 TEUR)         | —                                   |
| 12.03.2028       | Verjährung Pflichtteilsansprüche (Paragraf 2332 BGB)  | —                                   |





# **Klageschrift — Pflichtteilsergänzung Dr. Henrike Edelmann ./ Constantin Edelmann**

**Az.:** KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Stand:** 20.05.2025 (Entwurf)

**Status:** Entwurf, noch nicht eingereicht; Klageeinreichung nach Abschluss Mediationsphase oder bei Scheitern derselben

**Zuständiges Gericht:** LG Stuttgart (Streitwert > 5.000 EUR, Paragraf 23 Nr. 1 GVG e contrario; Zuständigkeit Stuttgart nach Paragraf 27 ZPO; letzter Wohnsitz Erblasser Stuttgart)

Vollständige DOCX-Fassung: docx/klageschrift\_pflichtteilsergaenzung\_henrike\_constantin.docx.

## **ENTWURF KLAGESCHRIFT**

### **An das:**

Landgericht Stuttgart

— Zivilkammer —

Urbanstraße 20

70182 Stuttgart

### **Klägerin:**

Dr. Henrike Edelmann, Bodenseering 7, 78462 Konstanz

— Prozessbevollmächtigte: RAin Sabine Steinkamp, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 112, 10117 Berlin —

### **Beklagter:**

Constantin Edelmann, Hauptstraße 211, 10827 Berlin

### **Klageschrift**

**Streitwert:** vorläufig 85.000 EUR (Pflichtteilsergänzungsanspruch, Hauptforderung; Nebenantrag: Auskunft, nicht bezifferbar)

## **I. Anträge**

Die Klägerin beantragt:

1. Den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin über den Bestand der Schenkungen, die der Erblasser Prof. Dr. Reinhard Edelmann (verst. 12.03.2025) dem Beklagten in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall gemacht hat, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen, insbesondere durch Vorlage

der Kontoauszüge des Beklagten, der Transaktionsnachweise für alle Kryptowährungs-Transaktionen und einer eidesstattlichen Versicherung nach Paragraph 260 Abs. 2 BGB;

2. Den Beklagten nach Erteilung der Auskunft zu verurteilen, an die Klägerin den sich aus der Auskunft ergebenden Pflichtteilsergänzungsbetrag nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, vorläufiger Betrag: 85.000 EUR;
3. Hilfsweise: Den Beklagten zu verurteilen, die Herausgabe sämtlicher Kryptowährungs-Assets aus dem Wallet mit den Adressen  
bc1qmje7v4h8rfzpd4e3tnz6xpq9nk2wv9g0a7rkqwjfhcx2m4lsdqkfzppw8 (Bitcoin) und  
0x3dF9e2A4C8b1F74E6035aD7B9c2f1E8dF042cA7b (Ethereum) an die Erbengemeinschaft  
(bestehend aus Marlies Edelmann-Praun, Dr. Henrike Edelmann, Marie-Theres Edelmann-Berlepsch) Zug um Zug gegen Zahlung etwaiger auf den Beklagten entfallender Nettoerbschaften zu ermöglichen.

## II. Sachverhalt

### 1. Parteien und Erbfall

Der Erblasser Prof. Dr. Reinhard Edelmann ist am 12.03.2025 in Stuttgart verstorben. Er hat ein eigenhändiges Testament vom 09.11.2019 hinterlassen, das Marlies Edelmann-Praun, Dr. Henrike Edelmann, den Beklagten Constantin Edelmann und Marie-Theres Edelmann-Berlepsch zu je 1/4 als Erben einsetzt.

Der Beklagte hat am 29.04.2025 beim Nachlassgericht Stuttgart die Erbschaft ausgeschlagen. Die Wirksamkeit dieser Ausschlagung ist streitig (Fristversäumnis, → dazu unter III. 1.). Selbst wenn die Ausschlagung wirksam ist, bleibt der Beklagte nach Paragraph 2303 BGB pflichtteilsberechtigt und nach Paragraph 2329 BGB als Beschenkter haftbar.

Die Klägerin ist Tochter des Erblassers und Testamentserbin zu 1/3 (nach Anwachsung des Constantins-Anteils).

### 2. Schenkungen an den Beklagten

Der Erblasser hat dem Beklagten in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod folgende Zuwendungen gemacht:

#### a) Barschenkungen:

- 08.10.2020: 120.000 EUR (Überweisung, Nachweis: Kontoauszug Bankhaus Lampe-Hauck)
- 14.06.2022: 140.000 EUR (Überweisung, id.)
- 22.12.2023: 120.000 EUR (Überweisung, id.)
- Gesamt Bargeld: **380.000 EUR**

#### b) Krypto-Transaktionen (On-Chain-Belege):

- 07.02.2021: -0,80 BTC (Wert ca. 30.880 EUR)
- 12.12.2022: -1,20 BTC (Wert ca. 19.440 EUR)
- 23.12.2022: -8,00 ETH (Wert ca. 9.440 EUR)
- 15.03.2024: -2,00 ETH (Wert ca. 6.240 EUR)
- Gesamtwert Krypto: **ca. 66.000 EUR**

Die Krypto-Transaktionen führten von der Multisig-Wallet des Erblassers an Adressen, die nach forensischer On-Chain-Analyse dem Beklagten zuzuordnen sind.

c) **Streitiger Gesamtkomplex Krypto-Wallet:** Der Beklagte behauptet ferner, dass ihm der gesamte Krypto-Bestand der Wallet (ca. 1.100.000 EUR) schenkungsweise übertragen worden sei. Dem widerspricht die Klägerin: Eine vollständige Eigentumsübertragung einer Multisig-Wallet, bei der der Erblasser bis zum Tod einen eigenen Schlüssel behalten hat, ist rechtlich nicht möglich. Die behauptete „Schenkungen der Wallet“ ist eine Konstruktion post mortem.

### 3. Pflichtteilsergänzungsanspruch der Klägerin

Die Klägerin ist nach Paragraph 2303 Absatz 1 BGB pflichtteilsberechtigt; ihr gesetzlicher Erbteil beträgt 1/6, ihr Pflichtteil 1/12.

Der rechnerische Nachlass unter Einbeziehung der Schenkungen an den Beklagten nach Paragraph 2325 Absatz 1 BGB beträgt nach vorläufiger Berechnung mindestens 4.500.000 EUR (Reinnachlass 4.082.000 EUR + Schenkungen Constantin nach Abschmelzung ca. 290.000 EUR).

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch der Klägerin errechnet sich wie folgt:

- Rechnerischer Nachlass: 4.500.000 EUR
- Ordentlicher Pflichtteil:  $1/12 \times 4.082.000 \text{ EUR} = 340.167 \text{ EUR}$
- Ergänzungspflichtteil:  $1/12 \times 4.500.000 \text{ EUR} = 375.000 \text{ EUR}$
- Differenz (Ergänzungsanspruch): **34.833 EUR** (Minimalansatz ohne Krypto-Schenkungen)

Mit Krypto-Schenkungen Gesamtwert:  $1/12 \times 4.566.000 \text{ EUR} = 380.500 \text{ EUR}$ ; Differenz: **ca. 40.333 EUR**.

Hinzu kommen: Sollte der Krypto-Gesamtbestand (1,1 Mio. EUR) als Schenkung qualifiziert werden:  $1/12 \times (4.082.000 + 1.100.000) = 431.833 \text{ EUR}$ ; Differenz: **ca. 91.667 EUR**.

**Vorläufiger Streitwert: 85.000 EUR** (Mittelwert der Szenarien, angepasst nach Auskunftserteilung).

## III. Rechtliche Ausführungen

### 1. Wirksamkeit der Ausschlagung

Die Ausschlagungserklärung des Beklagten vom 29.04.2025 ist nach vorläufiger Einschätzung der Klägerin verfristet (Paragraph 1944 BGB). Die Sechswochenfrist begann spätestens mit dem 14.03.2025 (Kenntnis des Beklagten vom Erbfall); Fristende war 25.04.2025. Der Beklagte hat am 29.04.2025 ausgeschlagen. Die Ausschlagung ist damit unwirksam. Der Beklagte ist Erbe geblieben und kann auf Pflichtteilsergänzung in Anspruch genommen werden (Paragrafen 2325 ff. BGB iVm seiner Erbenstellung).

### 2. Pflichtteilsergänzungsanspruch nach Paragraph 2325 BGB

Selbst wenn die Ausschlagung wirksam wäre, haftet der Beklagte als Beschenkter nach Paragraph 2329 BGB: Der Pflichtteilsergänzungsberechtigte kann, soweit die Ergänzung aus dem Nachlass nicht erlangt werden kann, vom Beschenkten die Herausgabe des Geschenks zum Zwecke der Befriedigung verlangen.

### **3. Auskunftsanspruch (Paragraf 2314 BGB analog, Paragraf 242 BGB)**

Der Pflichtteilsberechtigte hat gegen den Erben und — bei Paragraf 2329 BGB — gegen den Beschenkten einen Auskunftsanspruch über die Höhe der Zuwendungen (Paragraf 2314 BGB analog; BGH 10.01.2018 IV ZR 262/16). Die Klägerin hat noch keinen vollständigen Überblick über alle Schenkungen des Erblassers an den Beklagten; der Auskunftsanspruch geht daher dem Zahlungsanspruch voraus (Stufenklage, Paragraf 254 ZPO).

### **IV. Beweisangebote**

- Überweisungsbelege Schenkungen (Kopien, Anlage K 1–K 3)
- Blockchain-Transaktionsnachweise (Blockchain-Explorer-Ausdruck, Anlage K 4–K 7)
- Sachverständigengutachten On-Chain-Analyse (SV Wandke, zu beantragen)
- Notarvermerk Welz 14.06.2023 (Anlage K 8)
- Testament 09.11.2019 (Anlage K 9)
- Zeuge Constantin Edelmann selbst (Parteibefragung nach Paragraf 448 ZPO)

*Steinkamp — Rechtsanwältin*

*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH*



# Strategienotiz und Vergleichskorridor — Interne Kanzleinotiz

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Datum: 22.05.2025

Bearbeitung: RAin Steinkamp

Vertraulich — nur Kanzlei intern / Mandantin

## 1. Ausgangsbewertung: Kräfteverhältnisse

### 1.1 Henrikes Stärken

- Sie ist Miterbin zu 1/3 und hat damit volle Erbrechtsposition.
- Sie hat Pflichtteilergänzungsanspruch gegen Constantin (Höhe streitig, aber real vorhanden).
- Die einstweilige Verfügung gegen Constantin ist aussichtsreich.
- Die Krypto-Wallet ist ohne Kooperation für Constantin technisch nicht zugänglich (Multisig-Quorum).
- Das Bankschließfach ist sicher (Volksbank verlangt einstimmige Erbenanweisung).
- Zeitlich: Constantin hat nichts zu gewinnen, wenn er wartet. Kursrisiko trägt er.

### 1.2 Henrikes Schwächen

- Sie ist auf die Kooperation von Marlies und Marie-Theres für Beschlüsse der Erbengemeinschaft angewiesen (Paragraf 2038 BGB).
- Ihr Interesse an schneller Auseinandersetzung (wegen Bankkredits Konstanz) setzt sie unter Zeitdruck.
- Marlies hat das Haus inne; eine Teilungsversteigerung wäre langwierig (18–24 Monate) und teuer.
- Der Streit mit Constantin könnte Jahre dauern, wenn er nicht kooperiert.

### 1.3 Marlies' Stärken

- Wohnrecht ist rechtlich gesichert (Testament, Vorausvermächtnis).
- Sie hat den Erblasser-Stick und gibt ihn nicht heraus — Druckmittel.
- Paragraf 1932 BGB Voraus-Anspruch auf Hausrat ist ein weiteres Verhandlungsmittel.
- Lebensversicherung 230 TEUR hat sie bereits — kein Nachlassbestand.

### 1.4 Marlies' Schwächen

- Sie hat 1/3 Erbteil, also keine Sperrminorität.
- Sie braucht die Einigung mit Henrike und Marie-Theres für praktisch jede Verwaltungsmaßnahme.
- Allein kann sie das Haus nicht veräußern oder belasten.
- Sie kann das Wohnrecht nicht in Liquidität umwandeln, wenn sie im Haus wohnen bleibt.

### 1.5 Constantins Stärken

- Er hat zwei Schlüssel und ist faktisch der einzige mit Krypto-Kompetenz.
- Wenn niemand kooperiert: Geld in der Wallet ist auch für Henrike und Marlies unzugänglich.
- Strategisch: Er kann Zeit kaufen und auf Kursanstieg setzen.

## 1.6 Constantins Schwächen

- Seine Ausschlagung könnte unwirksam sein — er wäre dann als Erbe in die Gemeinschaft gezwungen.
- Pflichtteilsergänzungspflicht (Paragraf 2329 BGB) besteht unabhängig von seiner Erbenstellung.
- Einstweilige Verfügung kann ihn de facto einfrieren.
- Strafrechtliches Risiko bei eigenmächtigem Wallet-Zugriff.
- Öffentlichkeitsrisiko: Als Mathematiker und Krypto-Entwickler kann er Reputationsschaden nicht riskieren.

## 2. Szenarien und Vergleichskorridore

### Szenario 1: Volles Klagerisiko (Worst Case für alle)

Wenn alle Parteien auf Maximalpositionen bestehen und kein Vergleich zustande kommt:

- Zwei Verfahren: (a) Pflichtteilsergänzungsklage Henrike gegen Constantin; (b) Auseinandersetzungsklage Erbengemeinschaft.
- Zeitrahmen: 3–6 Jahre (Gutachten, Instanzenzug).
- Gesamtkosten aller Parteien: ca. 400.000–600.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten.
- Ergebnis: Wallet möglicherweise immer noch blockiert (technisches Problem).
- Kursrisiko Krypto: erheblich.

**Kein vernünftiger Ausgang für irgendeine Partei.**

### Szenario 2: Vergleich Krypto-Fokus (Mittelweg)

Constantin zahlt Pflichtteilsergänzung an Henrike und übernimmt die Krypto-Assets vollständig. Erbengemeinschaft erhält ansonsten die übrigen Nachlassteile.

Krypto-Bewertung zum Stichtagskurs (12.03.2025): 1.100.000 EUR.

Constantins bisherige Schenkungen: 380.000 EUR (Bargeld) + ca. 66.000 EUR (Krypto-Trans.) = 446.000 EUR.

### Rechenmodell Vergleich (Grundvariante):

| Position                                                | Henrike            | Marlies                  | Marie-Theres       | Constantin         |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil Reinnachlass (ohne Krypto = 2.982.000 EUR) à 1/3 | 994.000 EUR        | 994.000 EUR              | 994.000 EUR        | —                  |
| Krypto (übernimmt Constantin)                           | —                  | —                        | —                  | 1.100.000 EUR      |
| Abzug Schenkungen Constantin (angerechnet)              | —                  | —                        | —                  | -380.000 EUR       |
| Pflichtteilsergänzung an Henrike                        | +75.000 EUR        | —                        | —                  | -75.000 EUR        |
| Wohnrecht Barwert Marlies (aus Grundstücksanteil)       | -116.000 EUR       | +116.000 EUR (Wohnrecht) | -116.000 EUR       | —                  |
| <b>Netto</b>                                            | <b>953.000 EUR</b> | <b>1.110.000 EUR</b>     | <b>878.000 EUR</b> | <b>645.000 EUR</b> |
|                                                         |                    | (inkl. LV 230            |                    |                    |

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
|  |  | TEUR) |  |  |
|--|--|-------|--|--|

*Dies ist ein vereinfachtes Modell; die tatsächliche Auseinandersetzung hängt von den finalen Gutachtenwerten ab.*

### **Szenario 3: Alle Parteien kooperieren (Best Case)**

- Erbschein in 4–6 Wochen.
- Grundstück wird veräußert; Wohnrecht-Ablösung 350.000 EUR für Marlies.
- Krypto: neutrale Verwertung zu Marktpreis (gemeinsam).
- Depot-Auszahlung nach Quotenanteilen.
- Dauer: ca. 12 Monate.
- Kosten: minimal.

## **3. Verhandlungsstrategie Kanzlei**

### **Phase 1 (jetzt bis 30.05.2025): Sicherung**

- Einstweilige Verfügung gegen Constantin (Wallet-Sperre).
- Antrag Paragraph 1960 BGB (Sicherungsanordnung Erblasser-Stick bei neutralem Treuhänder).
- Inventarerrichtung beantragen.
- Dreimonatseinrede gegenüber Gläubigern einlegen.

### **Phase 2 (Juni–Juli 2025): Klärung und Druck**

- Erbschein beantragen und erhalten.
- Schließfach öffnen (sobald Einigkeit unter Erben, notfalls Anordnung).
- Mediationseinladung formal verschicken.
- Constantin mit vorläufiger Berechnung Pflichtteilsergänzung konfrontieren: „Du hast zu zahlen, egal ob Erbe oder nicht.“

### **Phase 3 (August 2025): Vergleich oder Klage**

- Wenn Mediation scheitert: Klageeinreichung LG Stuttgart (Stufenklage Auskunft + Pflichtteilsergänzung).
- Gleichzeitig: Teilungsversteigerungsantrag als Druckmittel (nicht gleich vollziehen).
- Constantin hat nun konkret: einstweilige Verfügung, laufende Klage, Vergütungsrisiko TV.

## **4. Vergleichskorridor für Henrike (Empfehlung)**

| <b>Position</b>                        | <b>Mindestforderung</b>            | <b>Angestrebter Vergleich</b>                               |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Erbschein Reinnachlass                 | 900.000 EUR netto                  | 950.000 EUR                                                 |
| Pflichtteilsergänzung gegen Constantin | 40.000 EUR                         | 75.000 EUR                                                  |
| Ablösung Wohnrecht Marlies             | keine                              | Nicht Henrikes Problem                                      |
| Krypto                                 | Auszahlung anteilig aus Verwertung | Bereit zur Übernahme durch Constantin gegen faire Vergütung |
| Zeitraum Auseinandersetzung            | max. 18 Monate                     | 12 Monate                                                   |





# Beweismittelliste und Sachverständige — Erbstreit Edelman

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 20.05.2025

Bearbeitung: RAIN Steinkamp / Ref. Fust

## 1. Urkundliche Beweismittel

| Bez. | Dokument                                                                  | Inhalt                                                               | Beweisziel                                                           | Status                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| K 1  | Testament<br>09.11.2019 (begl.<br>Abschrift)                              | Erbeinsetzung,<br>Vorausvermächtnis<br>, Krypto-Klausel,<br>TV Trotz | Erbrecht,<br>Wohnrecht,<br>Nachlasszugehörig<br>keit Krypto          | vorhanden                              |
| K 2  | Testamentseröffnu<br>ngsprotokoll<br>28.03.2025                           | Förmliche Kenntnis<br>aller Erben                                    | Fristbeginn<br>Ausschlagung                                          | vorhanden                              |
| K 3  | Notarvermerk Welz<br>14.06.2023 (begl.<br>Abschrift)                      | Willen zur<br>Testamentsänderun<br>g,<br>Schenkungsanerke<br>nnnis   | Auslegung<br>Testament,<br>Bewusstsein<br>Begünstigung<br>Constantin | vorhanden                              |
| K 4  | Überweisungsbeleg<br>C-1 (08.10.2020,<br>120.000 EUR)                     | Schenkung<br>Constantin                                              | Paragraf 2325 BGB                                                    | vorhanden                              |
| K 5  | Überweisungsbeleg<br>C-2 (14.06.2022,<br>140.000 EUR)                     | Schenkung<br>Constantin                                              | Paragraf 2325 BGB                                                    | vorhanden                              |
| K 6  | Überweisungsbeleg<br>C-3 (22.12.2023,<br>120.000 EUR)                     | Schenkung<br>Constantin                                              | Paragraf 2325 BGB                                                    | vorhanden                              |
| K 7  | Blockchain-<br>Transaktionsnachw<br>eis K-1<br>(07.02.2021, -0,80<br>BTC) | Krypto-Auszahlung                                                    | Paragraf 2325 BGB<br>streitig                                        | vorhanden<br>(Blockchain-<br>Explorer) |
| K 8  | Blockchain-<br>Transaktionsnachw<br>eis K-2 bis K-4                       | Weitere Krypto-<br>Auszahlungen                                      | Paragraf 2325 BGB<br>streitig                                        | vorhanden                              |
| K 9  | Notarielle Urkunde<br>ETW Konstanz<br>(UR-Nr. 44/2018)                    | Schenkung Henrike<br>2018                                            | Anrechnungsklausel,<br>Paragraf 2325<br>Abschmelzung                 | vorhanden (Kopie)                      |
| K 10 | Pflichtteilsverzichts<br>vertrag Marie-<br>Theres (UR-Nr.<br>412/2020)    | Verzicht Paragraf<br>2346 BGB                                        | Bestand Verzicht                                                     | vorhanden (Kopie)                      |
| K 11 | Ausschlagungsprot<br>okoll Constantin<br>(29.04.2025)                     | Ausschlagung,<br>Fristberechnung                                     | Paragraf 1944,<br>Wirksamkeit                                        | vorhanden                              |
| K 12 | Grundbuchauszug<br>Degerloch Blatt<br>1144                                | Eigentümer,<br>Lasten,<br>Grundbuchstand                             | Grundstückszuordn<br>ung                                             | beantragt                              |
| K 13 | Depotauszug<br>Bankhaus Lampe-<br>Hauck 31.12.2024                        | Wertpapierdepot                                                      | Nachlasswert                                                         | vorhanden                              |

|      |                                                                |                                                                          |                                            |                   |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| K 14 | Sterbeurkunde<br>Prof. Dr. Edelmann                            | Tod, Datum                                                               | Erbfall                                    | beantragt         |
| K 15 | Heiratsurkunde<br>Edelmann/Edelman<br>n-Praun                  | Ehestand,<br>Güterstand                                                  | Paragraf 1371 BGB                          | beantragt         |
| K 16 | Lebensversicherung<br>gspolice                                 | Bezugsberechtigun<br>g Marlies                                           | Keine<br>Nachlasszugehörig<br>keit         | vorhanden (Kopie) |
| K 17 | E-Mail Constantin<br>05.05.2025<br>(Provokation)               | Zugriffsabsicht<br>Wallet                                                | Dringlichkeit<br>einstweilige<br>Verfügung | vorhanden         |
| K 18 | Schreiben Strecker<br>22.05.2025                               | Rechtspositionen<br>Marlies, Stick-<br>Verwahrung,<br>Constantin-Kontakt | Gesamtsachverhalt                          | vorhanden         |
| K 19 | Vaterschaftsanerke<br>nnungsurkunde<br>1985 (Marie-<br>Theres) | Abstammung                                                               | Pflichtteilsberechti<br>gung               | vorhanden (Kopie) |

## 2. Sachverständige

### 2.1 Immobilienbewertung

| Name                                                      | Funktion                                                         | Beauftragung                | Status                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Dipl.-Ing. Ralf Bender<br>(Bender & Mörser,<br>Stuttgart) | Sachverständiger<br>Immobilienbewertung<br>(Henrike, Klageseite) | 28.04.2025                  | Kurzgutachten liegt vor<br>(1.850.000 EUR) |
| SV Klever (Stuttgart-<br>Nord)                            | Gegengutachter<br>(Marlies-Seite, Strecker)                      | 02.05.2025<br>(angekündigt) | Noch nicht erhalten                        |

**Streitpunkt:** Wert des Wohnrechts (Barwert 350.000–564.000 EUR je nach Methode);  
Hauptgutachten zu beauftragen wenn Parteien sich nicht einigen.

### 2.2 Kryptowährungen / Blockchain-Forensik

| Name                                                | Funktion                                                 | Beauftragung          | Status                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Petra Wandke (IT-<br>Sachverständige,<br>Stuttgart) | Blockchain-Forensik,<br>Schlüssel-Clustering-<br>Analyse | 28.04.2025 (beratend) | Vorläufige Analyse liegt<br>vor |
| [Noch nicht bestimmt]                               | Ggf. gerichtlicher SV für<br>Krypto-Bewertung            | Gericht, auf Antrag   | —                               |

#### Schlüsselfragen für SV Wandke:

- Welche Schlüssel haben die Transaktionen K-1 bis K-4 signiert?
- Sind die Empfängeradressen (bc1q7v...9r3, bc1q3n...4kp, 0x9aF7...2bC1) Constantin zuzuordnen?
- Welcher Gnosis-Safe-Owner hat welche Aktionen durchgeführt?
- Herkunft der Einzahlung 04.07.2024 (35,50 ETH)?

### 2.3 Wertpapierdepot

Kein gesonderter SV nötig; Stichtagswert wird durch die Bank selbst bestätigt sobald Erbschein vorliegt.

## 2.4 Ggf. Handschriftgutachten (Testament)

Wenn die Echtheit des Testaments bestritten wird (derzeit nicht der Fall): SV für forensische Handschriftenanalyse (z. B. Bundeskriminalamt-zertifizierter Schriftsachverständiger). Kein unmittelbarer Bedarf.

## 3. Zeugen

| Name                                    | Verhältnis                       | Beweisthema                                                                             | Bemerkungen                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Marlies Edelmann-Praun                  | Miterbin, Ehefrau                | Tresor-Öffnung nach Tod; Erblasser-Stick; möglicher Schlüssel #3; Verhältnis Constantin | Als Partei zu befragen (Paragraf 445 ZPO) oder Zeugin in Drittverfahren |
| Constantin Edelmann                     | Ausgeschlagener Erbe / Beklagter | Schenkungsvereinbarung , Walletstruktur, Schlüsselverteilung, Aussagen des Vaters       | Parteibefragung                                                         |
| Marie-Theres Edelmann-Berlepsch         | Miterbin                         | Kenntnisstand Krypto 2020; Inhalt Verzichtsgespräch mit Vater                           | Zeugin                                                                  |
| Ref. Maximilian-Klara Fust              | Kanzlei Klotzkette               | Inhalt Erstgespräch 22.04.2025                                                          | Nur bei Bestreitung; Protokoll primäres Beweismittel                    |
| Pflegerin [Name noch zu erheben]        | Pflegekraft Nov. 2024–Mrz. 2025  | Geistige Verfassung Edelmann in letzten Monaten; Verhältnis zu Familienmitgliedern      | Identität noch nicht bekannt; über Caritas-Pflegedienst zu ermitteln    |
| Mitarbeiter Bankhaus Lampe-Hauck [Name] | Betreuer Depot                   | Depottätigkeit, Kontobewegungen                                                         | Über Bank zu benennen nach Erbschein                                    |
| Angestellte Volksbank Esslingen         | Schließfachzugang                | Schließfachvertrag, Zugangsprotokolle                                                   | Ggf. Zeuge in Schließfachstreit                                         |
| Dr. Benedikt Welz (Notar)               | Notar                            | Inhalt Gespräch 14.06.2023; weitere Beurkundungen für Edelmann?                         | Zeugenladung nötig, wenn Abschrift nicht ausreicht                      |

## 4. Beweisthemen mit Nachweisproblemen

| Thema                                            | Problem                                                                                 | Lösungsansatz                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlüssel #3 (Marlies)                           | Marlies bestreitet; keine schriftliche Bestätigung der Übergabe                         | Zeugen? Kommunikation Erblasser/Marlies zu Krypto? Technische Analyse Wallet-Setup |
| Schlüssel #4 (Trotz)                             | Trotz tot; Kanzleinachlass unbekannt                                                    | RAK BW Anfrage läuft                                                               |
| Herkunft ETH-Einzahlung 04.07.2024               | On-Chain anonym                                                                         | SV Wandke, ggf. Austausch-KYC-Anfragen                                             |
| Konstantins Wissen Krypto-Zugang                 | Er behauptet Schenkung; kein schriftlicher Vertrag                                      | Zeugen, Kommunikation (Signal-Chats?)                                              |
| Geistige Verfassung Edelmann Nov. 2024–Mrz. 2025 | Ggf. Testierfähigkeit bei Testament 2019 kein Thema, aber Schenkungsfähigkeit 2023/2024 | Pflegekraft, Arztzeugnis (mit Schweigepflichtentbindung)                           |



# Steuerliche Dimension und Erbschaftsteuer — Analyse

Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

Stand: 20.05.2025

**Bearbeitung:** RAin Steinkamp (erbschaftsteuerrechtlich; die Kanzlei ist keine Steuerrechtskanzlei; eine Abstimmung mit Steuerberater empfohlen)

## 1. Anzeigepflicht nach Paragraph 30 ErbStG

Jeder Erbe ist verpflichtet, das Finanzamt von dem Erwerb zu unterrichten (Paragraph 30 Abs. 1 ErbStG). Frist: **drei Monate ab Kenntnis des Erwerbs**. Kenntnis: spätestens 28.03.2025 (Testamentseröffnung). Fristablauf: **28.06.2025**.

Die Anzeige ist beim zuständigen Erbschaftsteuerfinanzamt zu erstatten. Zuständig ist das Finanzamt am letzten Wohnsitz des Erblassers: **Finanzamt Stuttgart-Mitte** (für Erbschaftsteuer zuständig, Paragraph 35 ErbStG).

**Status:** Anzeige noch nicht erfolgt. Alle drei Erben (Marlies, Henrike, Marie-Theres) sind zur Anzeige verpflichtet. Kanzlei bereitet Anzeige-Entwurf für Henrike vor; gleichzeitig Hinweis an Marlies und Marie-Theres (über deren Anwälte), dass Frist läuft.

**Besonderheit:** Die Anzeigepflicht gilt unabhängig davon, ob tatsächlich Erbschaftsteuer anfällt. Die Anzeige kann durch Vorlage des Erbscheins ersetzt werden; sobald dieser vorliegt, übermittelt das Nachlassgericht von Amts wegen eine Mitteilung an das Finanzamt (Paragraph 34 ErbStG). Da der Erbschein noch nicht vorliegt, ist eine gesonderte Anzeige nötig.

## 2. Steuerklassen und Freibeträge

### 2.1 Marlies Edelmann-Praun (Ehefrau)

- Steuerklasse I (Paragraph 15 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)
- Persönlicher Freibetrag: **500.000 EUR** (Paragraph 16 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)
- Versorgungsfreibetrag nach Paragraph 17 ErbStG: 256.000 EUR (Ehefrau, Erbfall nach 65. Lebensjahr des Erblassers — relevant, da Edelmann 78 war; Freibetrag auf 256.000 EUR beschränkt nach Paragraph 17 Abs. 2 ErbStG je nach Versorgungsbezügen)
- Vorausteil Paragraph 1932 BGB Hausrat: steuerbefreit nach Paragraph 13 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG (Hausrat bei Steuerklasse I bis 41.000 EUR)

### Erworbener Wert (vorläufig):

- Erbteil  $\frac{1}{3} \times 4.082.000 \text{ EUR} = 1.360.667 \text{ EUR}$
- + Vorausvermächtnis Wohnrecht: ca. 350.000–564.000 EUR (Barwert; wird als Sachleistung bewertet)
- – Schulden anteilig: –26.000 EUR
- **Bruttowert:** ca. 1.695.000–1.900.000 EUR
- – Freibeträge (500 TEUR + 256 TEUR) = –756.000 EUR
- **Steuerpflichtiger Erwerb:** ca. **939.000–1.144.000 EUR**

- Steuersatz 15 % (Paragraf 19 ErbStG bei Erwerb 900.001–6.000.000 EUR, Steuerklasse I)
- **Vorläufige ESt-Last Marlies:** ca. **140.850–171.600 EUR**

## 2.2 Dr. Henrike Edelmann

- Steuerklasse I (Kind)
- Persönlicher Freibetrag: **400.000 EUR** (Paragraf 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG)
- Ggf. Versorgungsfreibetrag Paragraf 17 Abs. 3 ErbStG (Kind unter 27 J.: nein; kein Versorgungsfreibetrag für erwachsenes Kind)

### Erworbener Wert:

- Erbteil  $\frac{1}{3} \times 4.082.000 \text{ EUR} = 1.360.667 \text{ EUR}$
- – Schenkung 2018 ETW (320.000 EUR) — frühere Schenkung wird auf ErbSt-Freibetrag angerechnet (Paragraf 14 ErbStG: Zusammenrechnung von Vorerwerben innerhalb 10 Jahre); Freibetrag 2018: 400.000 EUR – 320.000 EUR = **80.000 EUR verbleibend.**
- – Schulden anteilig: –26.000 EUR
- **Bruttowert:** ca. 1.334.667 EUR
- – Freibetrag verbleibend: –80.000 EUR
- **Steuerpflichtiger Erwerb:** ca. **1.254.667 EUR**
- Steuersatz 15 % (Steuerklasse I)
- **Vorläufige ESt-Last Henrike:** ca. **188.200 EUR**

**Wichtig:** Die Anrechnung der 2018er-Schenkungen auf den Freibetrag nach Paragraf 14 ErbStG bedeutet, dass Henrike faktisch nur noch 80.000 EUR Freibetrag hat. Das erhöht ihre Steuerlast erheblich.

## 2.3 Marie-Theres Edelmann-Berlepsch

- Steuerklasse I (Kind, unehelich anerkannt)
- Persönlicher Freibetrag: **400.000 EUR**
- Keine relevanten Vorschenkungen (40.000 EUR Pflichtteilsabfindung 2020 ist kein Schenkungstatbestand i.S.d. ErbStG, da entgeltlich)

### Erworbener Wert:

- Erbteil  $\frac{1}{3} \times 4.082.000 \text{ EUR} = 1.360.667 \text{ EUR}$
- – Schulden: –26.000 EUR
- **Bruttowert:** ca. 1.334.667 EUR
- – Freibetrag: –400.000 EUR
- **Steuerpflichtiger Erwerb:** ca. **934.667 EUR**
- Steuersatz 15 %
- **Vorläufige ESt-Last Marie-Theres:** ca. **140.200 EUR**

## 3. Schenkungsteuerliche Altlasten (Constantin)

Constantin hat in den Jahren 2020–2023 Schenkungen von 380.000 EUR erhalten. Schenkungsteuer wäre fällig gewesen; ob er diese angemeldet hat, ist unbekannt. Der Freibetrag für Kinder beträgt 400.000 EUR je 10 Jahre (Paragraf 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Die Gesamtschenkungen 2020–2023 (380 TEUR) liegen gerade noch unter dem Freibetrag; es wäre keine Schenkungsteuer fällig, wenn keine weiteren Vorschenkungen in den vorangegangenen 10 Jahren bestanden.

**Krypto-Schenkungen:** Wenn die On-Chain-Auszahlungen als Schenkungen eingeordnet werden (+66 TEUR), überschreiten die Gesamtschenkungen 446.000 EUR den Freibetrag von 400.000 EUR. Dann wären auf die Übersteigung  $46.000 \text{ EUR} \times 7\%$  (Steuerklasse I bis 75.000 EUR) = **3.220 EUR** Schenkungsteuer entstanden. Ob dies angemeldet wurde, ist zu prüfen.

**Für den Erbfall relevant:** Nach Paragraph 14 ErbStG werden Vorerwerbe innerhalb 10 Jahre zusammengerechnet. Constantins 380–446 TEUR Schenkungen aus 2020–2023 werden mit dem Erbfall-Erwerb zusammengerechnet — falls er Erbe bleibt. Wenn er ausgeschlagen hat, ist kein Erbfall-Erwerb vorhanden; die Schenkungen werden nur intern geprüft.

## 4. Besondere Bewertungsfragen Krypto

### 4.1 Bewertungsstichtag und -maßstab

Kryptowährungen sind nach Paragraph 12 Abs. 1 ErbStG iVm Paragraph 9 BewG mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Maßgebender Zeitpunkt: Todestag (12.03.2025). Für börsennotierte Kryptowährungen ist der Tageskurs auf relevanten Handelsplattformen (z.B. Coinbase, Binance) heranzuziehen.

#### Werte Stichtag 12.03.2025 (gerundet):

- BTC:  $60.850 \text{ EUR/BTC} \times 14,20 \text{ BTC} = 864.070 \text{ EUR}$
- ETH:  $1.620 \text{ EUR/ETH} \times 145,50 \text{ ETH} = 235.710 \text{ EUR}$
- **Gesamtwert Krypto:** 1.099.780 EUR

Diese Werte sind für die Erbschaftsteuererklärung zugrunde zu legen, sofern die Krypto-Assets im Nachlass verbleiben.

### 4.2 Kursrisiko zwischen Erbfall und Steuerveranlagung

Die Kursveränderung zwischen Erbfall und späterer Auszahlung/Veräußerung ist erbschaftsteuerlich irrelevant — die Steuer wird auf den Wert zum Todestag festgesetzt. Wenn der Kurs seitdem gestiegen ist, realisieren die Erben einen Buchgewinn; wenn er gefallen ist, zahlen sie zu viel Steuer. Dieser Effekt ist bei Kryptowährungen erheblich.

**Empfehlung:** Krypto-Assets möglichst zeitnah nach Erbscheinserteilung veräußern oder verteilen, um das Kursrisiko zu steuern.

## 5. Steuer-Liquiditätsproblem

Die geschätzte Gesamtsteuerlast:

- Marlies: ca. 156.000 EUR
- Henrike: ca. 188.000 EUR
- Marie-Theres: ca. 140.000 EUR
- **Gesamt: ca. 484.000 EUR**

Diese Beträge sind innerhalb von ca. 3 Monaten nach dem Erbschaftsteuerbescheid fällig (Paragraph 30 Abs. 3 ErbStG Zahlungsfrist). Da der wesentliche Nachlass illiquide ist (Grundstück, gesperrtes Depot, Krypto-Wallet blockiert), droht ein Liquiditätsproblem.



**Lösungen:**

- Stundung (Paragraf 28 ErbStG): Das Finanzamt kann bei Grundbesitzerwerb auf Antrag stunden. Henrike sollte Stundungsantrag für ihren Grundstücksanteil stellen.
- Raten (Paragraf 28 Abs. 1 ErbStG): Bis zu 10 Jahresraten für Grundbesitz möglich.
- Teilverkauf Depot zur Steuerfinanzierung: sobald Erbschein vorliegt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## erbscheinsantrag\_lg\_stuttgart\_entwurf.docx

docx/erbscheinsantrag\_lg\_stuttgart\_entwurf.docx

---

**Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**

Friedrichstraße 112 · 10117 Berlin

Tel.: 030 / 22 44 88-0 · steinkamp@klotzkette-recht.de

An das  
Amtsgericht Stuttgart — Nachlassgericht —  
Abteilung 24  
Hauffstraße 5, 70190 Stuttgart

*Berlin, 30. Mai 2025*

**Antrag auf Erteilung eines gemeinschaftlichen Erbscheins**

Az. Nachlassgericht: 24 VI 213/25

Unsere Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

**Antragstellerin: Dr. Henrike Edelmann, Bodenseering 7, 78462 Konstanz**

vertreten durch: RAin Sabine Steinkamp, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

**Erblasser: Prof. Dr. Reinhard Edelmann, geb. 03.02.1947, verst. 12.03.2025, zuletzt wohnhaft Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart.**

**I. Antrag**

Die Antragstellerin beantragt die Erteilung eines gemeinschaftlichen Erbscheins, der ausweist:

| Nr. | Erbe                            | Geburtsdatum | Wohnort   | Erbquote |
|-----|---------------------------------|--------------|-----------|----------|
| 1.  | Marlies Edelmann-Praun          | 09.03.1964   | Stuttgart | 1/3      |
| 2.  | Dr. Henrike Edelmann            | 17.09.1973   | Konstanz  | 1/3      |
| 3.  | Marie-Theres Edelmann-Berlepsch | 11.02.1984   | Hamburg   | 1/3      |

**II. Sachverhalt**

Der Erblasser hat am 09.11.2019 ein formwirksames eigenhändiges Testament errichtet, in dem er Marlies Edelmann-Praun, Dr. Henrike Edelmann, Constantin Edelmann und Marie-Theres Edelmann-Berlepsch zu je 1/4 als Erben eingesetzt

hat. Das Testament wurde vom Nachlassgericht Stuttgart am 28.03.2025 eröffnet.

Constantin Edelmann, geb. 04.06.1976, hat am 29.04.2025 beim Nachlassgericht Stuttgart die Erbschaft ausgeschlagen. Gemäß Paragraf 1953 Abs. 2 BGB fällt der Anteil Constantins den übrigen drei Erben proportional zu ihren bisherigen Erbteilen an. Jede der drei Verbliebenen erbt damit zu 1/3.

### III. Beigefügte Unterlagen

1. Beglaubigte Abschrift Testament 09.11.2019 [K 1]
2. Eröffnungsprotokoll Nachlassgericht 28.03.2025 [K 2]
3. Ausschlagungsprotokoll Constantin Edelmann 29.04.2025 [K 3]
4. Vollmacht Dr. Henrike Edelmann (Original) [K 4]
5. Sterbeurkunde Prof. Dr. Edelmann [K 5 — wird nachgereicht]
6. Heiratsurkunde Edelmann/Edelmann-Praun [K 6 — beantragt]
7. Geburtsurkunde Dr. Henrike Edelmann [K 7]
8. Geburtsurkunde Marie-Theres Edelmann-Berlepsch [K 8 — beantragt]

Mit freundlichen Grüßen

RAin Sabine Steinkamp

Fachanwältin Erbrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **klageschrift\_pflichtteilsergaenzung\_henrike\_constantin.docx**

docx/klageschrift\_pflichtteilsergaenzung\_henrike\_constantin.docx

---

**Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**  
Friedrichstraße 112 · 10117 Berlin

An das Landgericht Stuttgart — Zivilkammer —  
Urbanstraße 20, 70182 Stuttgart

*Berlin, 20. Mai 2025 (Entwurf)*

## **KLAGESCHRIFT**

Klägerin: Dr. Henrike Edelmann, Bodenseering 7, 78462 Konstanz

Beklagter: Constantin Edelmann, Hauptstraße 211, 10827 Berlin

Vorläufiger Streitwert: 85.000 EUR

### **I. Anträge**

Die Klägerin beantragt:

1. Den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin über den Bestand der Schenkungen, die der Erblasser Prof. Dr. Reinhard Edelmann (verst. 12.03.2025) dem Beklagten in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall gemacht hat, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen, insbesondere durch Vorlage der Kontoauszüge des Beklagten, der Transaktionsnachweise für alle Kryptowährungs-Transaktionen und einer eidesstattlichen Versicherung nach Paragraph 260 Abs. 2 BGB;
2. Den Beklagten nach Erteilung der Auskunft zu verurteilen, an die Klägerin den sich aus der Auskunft ergebenden Pflichtteilsergänzungsbetrag nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, vorläufiger Betrag: 85.000 EUR;
3. Die Kosten des Rechtsstreits dem Beklagten aufzuerlegen.

### **II. Sachverhalt**

#### **1. Parteien und Erbfall**

Der Erblasser Prof. Dr. Reinhard Edelmann ist am 12.03.2025 in Stuttgart verstorben. Er hat ein eigenhändiges Testament vom 09.11.2019 hinterlassen, das Marlies Edelmann-Praun, Dr. Henrike Edelmann, den Beklagten Constantin Edelmann und Marie-Theres Edelmann-Berlepsch zu je 1/4 als Erben einsetzt. Das Testament wurde vom Nachlassgericht Stuttgart am 28.03.2025 eröffnet (Az. 24 VI 213/25).

Der Beklagte hat am 29.04.2025 beim Nachlassgericht Stuttgart die Erbschaft ausgeschlagen. Die Wirksamkeit dieser Ausschlagung ist streitig; die Sechswochenfrist des Paragraphen 1944 BGB dürfte verstrichen gewesen sein. Selbst wenn die Ausschlagung wirksam ist, haftet der Beklagte nach Paragraph 2329 BGB als Beschenkter für Pflichtteilsergänzungsansprüche.

## 2. Schenkungen an den Beklagten

| Nr. | Datum      | Gegenstand                       | Betrag (EUR) |
|-----|------------|----------------------------------|--------------|
| C-1 | 08.10.2020 | Überweisung<br>Bargeld           | 120.000      |
| C-2 | 14.06.2022 | Überweisung<br>Bargeld           | 140.000      |
| C-3 | 22.12.2023 | Überweisung<br>Bargeld           | 120.000      |
| K-1 | 07.02.2021 | BTC-Auszahlung<br>(ca. 0,80 BTC) | 30.880       |
| K-2 | 12.12.2022 | BTC-Auszahlung<br>(ca. 1,20 BTC) | 19.440       |
| K-3 | 23.12.2022 | ETH-Auszahlung<br>(ca. 8,00 ETH) | 9.440        |
| K-4 | 15.03.2024 | ETH-Auszahlung<br>(ca. 2,00 ETH) | 6.240        |
|     | Gesamt     |                                  | 446.000      |

## III. Rechtliche Ausführungen

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch der Klägerin ergibt sich aus Paragraphen 2325, 2329 BGB. Die Klägerin ist nach Paragraph 2303 Abs. 1 BGB pflichtteilsberechtigt (gesetzlicher Erbteil 1/6, Pflichtteil 1/12). Der für die Ergänzungsberechnung maßgebliche Nachlass unter Einbeziehung der Schenkungen an den Beklagten beträgt nach vorläufiger Berechnung mindestens 4.500.000 EUR. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch (Differenz Ergänzungspflichtteil – ordentlicher Pflichtteil) beläuft sich auf vorläufig ca. 40.000–85.000 EUR, je nach Feststellung der Schenkungswerte im Wege der Auskunft.

Der Auskunftsanspruch ergibt sich aus Paragraph 2314 BGB analog sowie Paragraph 242 BGB (BGH 10.01.2018 IV ZR 262/16). Die Klage ist als Stufenklage nach Paragraph 254 ZPO erhoben.

*RAin Sabine Steinkamp (Klageverfasserin)*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

**testament\_edelmann\_09\_11\_2019.docx**

docx/testament\_edelmann\_09\_11\_2019.docx

---



# Mein Testament

*Stuttgart, den 9. November 2019*

Ich, Reinhard Edelmann, geboren am 3. Februar 1947, wohnhaft in Stuttgart-Degerloch, Sonnenbergstraße 38 a, errichte hiermit mein letztes Testament in dem mir von Gott und Gesetz gegebenen freien Willen.

## **ERBEINSETZUNG**

Ich setze als meine Erben zu gleichen Teilen — das heißt zu je einem Viertel — ein:

1. meine Ehefrau Marlies Edelmann-Praun,
2. meine Tochter Dr. Henrike Edelmann,
3. meinen Sohn Constantin Edelmann,
4. meine Tochter Marie-Theres Edelmann-Berlepsch.

## **VORAUSSVERMÄCHTNIS WOHNRECHT**

Meiner Ehefrau Marlies vermache ich als Vorausvermächtnis das lebenslange, unentgeltliche und dingliche Wohnrecht an dem Hausgrundstück Sonnenbergstraße 38 a, Stuttgart, das im Grundbuch Degerloch Blatt 1144, Flurstück 4892/7 eingetragen ist. Das Wohnrecht umfasst das gesamte Gebäude mit Garten und Garage. Die Grundbucheintragung ist unverzüglich nach meinem Tod zu veranlassen. Kosten trägt der Nachlass. Das Wohnrecht erlischt mit dem Tod meiner Frau oder mit ihrem freiwilligen dauerhaften Auszug.

## **SCHENKUNGEN UNTER LEBENDEN**

Schenkungen, die ich zu Lebzeiten an meine Kinder geleistet habe, sollen als Vorempfang auf den jeweiligen Erbteil angerechnet werden, soweit sie den Betrag von 50.000 Euro je Schenkung übersteigen. Ich bitte meine Kinder, in diesem Sinne untereinander fair zu verfahren.

## **DIGITALES VERMÖGEN**

Mein digitales Vermögen — insbesondere meine Anteile an Kryptowährungen, wie immer diese technisch verwahrt werden — ist Teil meines Nachlasses und fällt unter die allgemeine Erbquote. Näheres zu den Zugangsdaten und Sicherheitsverfahren ist in einem versiegelten Kuvert in meinem Tresor niedergelegt; das Kuvert ist nach meinem Tod durch alle Erben gemeinsam zu öffnen.

## **TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG**

Mein langjähriger Anwalt und Vertrauter, Rechtsanwalt Dr. Friedrich Trotz, Stuttgart-Mitte, soll die Auseinandersetzung als Testamentsvollstrecker überwachen und die Erbengemeinschaft einigen. Ich vertraue ihm vollständig. Eine Vergütung soll er erhalten.

## **BEERDIGUNG**

Ich wünsche eine stille Urnenbeerdigung auf dem Waldfriedhof Stuttgart-Degerloch in der Nähe meiner Mutter.

## **SCHLUSSKLAUSEL**

Dieses Testament habe ich eigenhändig geschrieben und unterschrieben. Etwaige frühere Testamente hebe ich hiermit auf.

*Reinhard Edelmann*

*Stuttgart, 9. November 2019*

— Beglaubigte Abschrift, erteilt durch AG Stuttgart, Nachlassgericht, Az. 24 VI 213/25 —

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **multisig\_protokoll\_tresor\_inventar.pdf**

pdfs/multisig\_protokoll\_tresor\_inventar.pdf

---

# PROTOKOLL TRESOR-INVENTARISIERUNG

Sonnenbergstraße 38a, Stuttgart-Degerloch

Datum: 12.–13. März 2025 | Az.: KIKette 025/0422-ERB-EDE

## 1. Anwesenheitsliste bei Tresoröffnung

| Name                         | Eigenschaft                   | Anwesend                  |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Marlies Edelmann-Praun       | Ehefrau, Erbin                | 12.03.2025                |
| Constantin Edelmann          | Sohn, damals noch Erbe        | 13.03.2025 (nachträglich) |
| Kriminalbeamter [geschwärzt] | Ordnungsrechtliche Begleitung | 12.03.2025                |

## 2. Inventar des Tresors

| Pos. | Gegenstand                      | Beschreibung                                                                                       | Verbleib                                           |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| T-1  | Hardware-Wallet (Ledger Nano X) | Schlüssel #1 (Erblasser). Gerät in schwarzem Lederetui, PIN unbekannt.                             | Bei Marlies Edelmann-Praun.                        |
| T-2  | Papierumschlag (versiegelt)     | Aufschrift: „Zu öffnen von allen Erben gemeinsam“. Inhalt: handschriftl. Verteilungsplan.          | Offen seit 13.03.2025, Inhalt protokolliert.       |
| T-3  | USB-Stick (Kingston, 32 GB)     | Aufschrift: „Testament Backup“. Inhalt: Scan des handschriftl. Testaments 2019. Passwortgeschützt. | Verwahrt bei Marlies.                              |
| T-4  | Notizblock                      | Handschriftliche Aufzeichnungen zu Krypto-Strategie, letzte Eintragung März 2024.                  | Bei Marlies.                                       |
| T-5  | Wertpapierdepot-Auszug          | Jahresabschluss Bankhaus Lampe-Hauck 31.12.2024 (Kopie, Original bei Marlies).                     | Bei Marlies.                                       |
| T-6  | Bargeld                         | EUR 1.450 in gemischten Scheinen.                                                                  | Nachlassmasse; bei Marlies belassen bis Erbschein. |
| T-7  | Schlüssel (2x)                  | Haustürschlüssel Sonnenbergstraße; kein Bezug zu Krypto.                                           | Bei Marlies.                                       |

## 3. Feststellungen zum Erblasser-Stick (Schlüssel #1)

Der Ledger Nano X (T-1) ist das primäre Aufbewahrungsmedium des Schlüssels #1 für die 3-of-5-Multisig-Wallet. Ohne die korrekte PIN ist das Gerät gesperrt. Nach 3 Fehleingaben löscht sich der Ledger selbst (Sicherheitsstandard). Die PIN ist nicht im Tresor hinterlegt. Constantin Edelmann behauptet, die PIN zu kennen; Marlies Edelmann-Praun bestreitet jegliche Kenntnis. Eine Sachverständige (IT-SV Wandke) ist beauftragt, das Gerät zu analysieren.

## 4. Schlüsselverteilungsplan (aus versiegeltem Umschlag T-2)

Der handgeschriebene Verteilungsplan zeigt: Schlüssel #1 Erblasser, #2 Constantin, #3 Marlies, #4 RA Trotz (Name durchgestrichen, handschriftl. Vermerk „†“), #5 Backup/Schließfach Esslingen. Datum des Plans: nicht datiert. Handschrift entspricht nach Einschätzung Henrikes der ihres Vaters.

Dieses Protokoll wurde am 15.03.2025 von Marlies Edelmann-Praun und am 22.04.2025 durch die Kanzlei Klotzkette auf Basis von Angaben der Mandantin Dr. Henrike Edelmann sowie des Ausdrucks des Verteilungsplans erstellt. Originalunterlagen verbleiben bei Marlies Edelmann-Praun. Fotos des Tresorinhalts: jpg/tresor\_inhalt\_inventarisierung.jpg.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **notarvermerk\_welz\_14\_06\_2023.pdf**

pdfs/notarvermerk\_welz\_14\_06\_2023.pdf

---

# NOTARIAT STUTTGART-MITTE II

Dr. Benedikt Welz · Notar

Rotebühlplatz 22 · 70173 Stuttgart

Tel.: 0711 / 12 33 56-0 · notar.welz@notare-stuttgart.de

UR-Verz.-Nr. [vertraulich] | Stuttgart, 14. Juni 2023

## NOTARIELLES PROTOKOLL

### Erschienene Person:

Herr Prof. Dr. Reinhard Edelmann, geb. 03.02.1947, wohnhaft Sonnenbergstraße 38a, 70195 Stuttgart — ausgewiesen durch Personalausweis (Nr. geschwärzt) — allein erschienen.

### Protokoll:

Auf Wunsch des Erschienenen wird folgendes protokolliert:

*„Der Erschienene erklärt, er habe am 9. November 2019 ein eigenhändiges Testament errichtet, das seine Ehefrau und seine drei Kinder zu gleichen Teilen als Erben einsetze. Er habe in den vergangenen Jahren seinen Sohn Constantin erheblich finanziell unterstützt — insbesondere durch Geldschenkungen und durch Einräumung von Mitwirkungsrechten an seiner digitalen Vermögensverwaltung — und sei der Ansicht, dass das Testament „im Lichte dieser Zuwendungen zugunsten Constantins reduziert werden“ solle.“*

Der Erschienene wurde durch den Notar darauf hingewiesen, dass eine Modifikation des Testaments von 2019 nur durch ein neues notarielles oder eigenhändiges Testament möglich sei und dass das heutige Gespräch allein als Protokoll seiner Absichtserklärung zu verstehen sei, nicht als Verfügung von Todes wegen.

Der Erschienene hat dies zur Kenntnis genommen und erklärt, er werde „in absehbarer Zeit“ ein neues Testament oder einen Erbvertrag errichten. Er bitte den Notar, diesen Vermerk zu verwahren und nach seinem Tod dem Nachlassgericht zuzuleiten.

### Ausdrücklicher Hinweis des Notars:

Der Notar weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Vermerk keinerlei letztwillige Verfügung darstellt und keine Rechtswirkung auf den Bestand des Testaments vom November 2019 hat.

Gelesen, genehmigt und unterschrieben:

Prof. Dr. Reinhard Edelmann

(Erschienener)

Dr. Benedikt Welz, Notar

(Notar)

---

*Dieser Vermerk wurde dem Nachlassgericht Stuttgart (AG Stuttgart, Az. 24 VI 213/25) nach dem Tod des Erschienenen übermittelt. Beglaubigte Abschrift erteilt durch das Notariat Stuttgart-Mitte II, Stuttgart, 2025.*